

UPSC EPFO

2025

SPECIAL SUBJECT NOTES

GAAP, Auditing, Insurance, Industrial
Relations, Labour Laws & Social Security

हिंदी



BY

AKASH KASHYAP
PANKAJ KUMAR

Download the EXAMWAVE Application from playstore

सारांश

UPSC EPFO 2025 परीक्षा में सफलता की यात्रा केवल कठिन परिश्रम पर ही नहीं, बल्कि स्पष्टता, सटीकता और सही मार्गदर्शन पर भी निर्भर करती है। *Special Subject Notes – UPSC EPFO 2025* को इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसमें GAAP, ऑडिटिंग, बीमा, औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संक्षिप्त और संरचित रूप में समाहित किया गया है।

परीक्षा-केन्द्रित नोट्स, सरल व्याख्याएँ और ध्यानपूर्वक चुने गए चित्रों के साथ यह पुस्तक अभ्यर्थियों का समय बचाते हुए संपूर्ण अवधारणात्मक समझ सुनिश्चित करती है। पेशेवर डिज़ाइन और शैक्षणिक गहराई का यह संगम इसे न केवल एक भरोसेमंद अध्ययन साथी बनाता है, बल्कि त्वरित पुनरावृत्ति का भी उपयोगी साधन साबित करता है।

यह पुस्तक केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं है—यह उत्कृष्टता हासिल करने का आत्मविश्वास, विश्लेषण करने की बुद्धिमत्ता और सफलता पाने का ज्ञान प्रदान करती है।

विषय सूची

भाग 1 : औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

भाग 2 : श्रम कानून (Labour Laws)

भाग 3 : भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

भाग 4 : सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP)

भाग 5 : लेखा परीक्षण (Auditing)

भाग 6 : भारत में बीमा (Insurance in India)

भाग – I : औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

सामग्री सूची

1. Labour Welfare (श्रम कल्याण)

- अर्थ और परिभाषाएँ
- उद्देश्य और विशेषताएँ
- सिद्धांत
- उपाय (ILO, सरकार, नियोक्ता, यूनियन)
- भारत में विकास और लाभ
- Quick notes

2. Labour Welfare Officer (श्रम कल्याण अधिकारी)

- परिभाषा और भूमिका
- कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ
- कानूनी प्रावधान
- Quick Notes

3. Industrial Relations (औद्योगिक संबंध)

- अर्थ, महत्व
- कारक (Factors)
- उद्देश्य
- भारत में औद्योगिक संबंध का विकास
- Quick notes

4. Approaches to Industrial Relations (IR के दृष्टिकोण)

- एकात्मक दृष्टिकोण (Unitary Approach)
- बहुवादी दृष्टिकोण (Pluralistic Approach)
- मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Marxist Approach)
- गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian Approach)
- मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Psychological Approach)

· मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations Approach)

· प्रणाली दृष्टिकोण (डनलप) [Systems Approach (Dunlop)] ·

तुलनात्मक सारणी एवं त्वरित नोट्स (Comparative Table & Quick Notes)

5. Trade Union Movement in India (भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन)

- परिभाषा और उद्देश्य
- विकास का इतिहास

-
- भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
 - वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
 - Quick Notes
6. **Workers' Participation in Management (WPM – प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी)**
- अर्थ और परिभाषा
 - उद्देश्य और प्रकार
 - भारत में WPM के मॉडल
 - फायदे और चुनौतियाँ
 - Quick Notes
7. **Collective Bargaining (सामूहिक सौदेबाज़ी)**
- अर्थ और परिभाषा
 - विशेषताएँ और शर्तें
 - प्रक्रिया और प्रकार
 - भारत में स्थिति
 - Quick Notes
8. **Industrial Disputes (औद्योगिक विवाद)**
- अर्थ और कारण
 - विवादों के प्रकार
 - Industrial Disputes Act, 1947
 - निवारण के उपाय – मध्यस्थता, पंचाट, न्यायाधिकरण
 - Quick Notes
9. **Workers' Grievances & Redressal (श्रमिकों की शिकायत और निवारण)**
- परिभाषा
 - शिकायतों के स्रोत
 - शिकायत निवारण तंत्र
 - भारत में कानूनी व्यवस्था
 - Quick Notes
10. **Workers' Participation Schemes (श्रमिक भागीदारी योजनाएँ)**
- Shop Council, Joint Council
 - Work Committees
 - Board Level Participation
 - भारत में अनुभव
 - Quick Notes

11. **Concept of Social Security (सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत)**

- अर्थ और परिभाषा
- उद्देश्य और महत्व
- ILO द्वारा दृष्टिकोण
- Quick Notes

12. **Social Insurance (सामाजिक बीमा)**

- अर्थ और विशेषताएँ
- उद्देश्य
- सामाजिक बीमा बनाम निजी बीमा
- भारत में सामाजिक बीमा योजनाएँ (ESI, EPF, MB, WC)
- ILO दृष्टिकोण और चुनौतियाँ
- Quick Notes

13. **Social Assistance (सामाजिक सहायता)**

- अर्थ और विशेषताएँ
- उद्देश्य
- सामाजिक बीमा से अंतर
- भारत में योजनाएँ (NSAP, MGNREGA, NFSA)
- चुनौतियाँ
- Quick Notes

14. **Social Security Measures in India (भारत में सामाजिक सुरक्षा उपाय)**

- संवैधानिक प्रावधान
- प्रमुख कानून (Workmen's Compensation, ESI, EPF, Maternity Benefit, Gratuity, Social Security Code 2020)
- संगठित और असंगठित क्षेत्र योजनाएँ
- चुनौतियाँ और महत्व
- Quick Notes

15. **Workmen's Compensation Act, 1923 (कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923)**

- उद्देश्य और परिभाषा
- दुर्घटना में मुआवज़ा
- नियोक्ता की ज़िम्मेदारी
- Quick Notes

16. **Employees' State Insurance Act, 1948 (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948)**

- उद्देश्य और क्षेत्र

-
- लाभ: बीमार, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित
 - प्रशासनिक ढाँचा (ESIC)
 - Quick Notes

17. Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952
(कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952)

- EPF, EPS, EDLI
- योगदान दरें
- पेंशन और बीमा लाभ
- Social Security Code में प्रावधान
- Quick Notes

अध्याय 1: औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

अर्थ:

औद्योगिक संबंध = "Industry (उद्योग)" + "Relations (संबंध)" → कामगारों, प्रबंधन और सरकार के बीच तालमेल।

सरल भाषा में: उद्योग का सुचारू संचालन तभी संभव है जब मज़दूर, नियोक्ता और सरकार में सामंजस्य हो।

उद्देश्य:

- शांति (Strike और Lockout कम करना)
- सहयोग (Management और Workers में Teamwork)
- न्याय (उचित वेतन, अच्छे कार्य-परिस्थितियाँ)
- उत्पादकता (Efficiency बढ़ाकर राष्ट्रीय विकास)
- सामाजिक न्याय (मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा)

मॉडल:

- **Dunlop Model:** Actors (सरकार, नियोक्ता, मज़दूर), साझा विचारधारा, नियम।
- **Craig Model:** Inputs (कानून, राजनीति), Process (Bargaining), Output (Productivity)।

भारत में विकास (योजना अनुसार):

- 1st Plan: Industrial Peace.
- 2nd Plan: Code of Discipline (1958).
- 3rd Plan: Collective Bargaining.
- Post-1991: Globalisation, Skill Development, Social Security.

औद्योगिक संबंधों के दृष्टिकोण (Approaches to Industrial Relations)

1. एकवादी दृष्टिकोण (Unitary Approach)

- **मूल विचार:** संगठन एक परिवार की तरह है, जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए।
- **मान्यता:**
 - नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का उद्देश्य समान है – उत्पादन और प्रगति।
 - संघर्ष (Conflict) अस्वाभाविक है और उसे प्रबंधन की नीतियों व प्रभावी नेतृत्व से दूर किया जा सकता है।

-
- **भूमिका:**
 - प्रबंधन = माता-पिता जैसी भूमिका।
 - श्रमिक = वफ़ादार और आज्ञाकारी।
 - **आलोचना:**
 - यह वास्तविकता से परे है क्योंकि श्रमिक और नियोक्ता के हित हमेशा समान नहीं होते।
 - श्रमिकों के असली मुद्दों (वेतन, सुरक्षा, अधिकार) को नज़रअंदाज़ करता है।
 - **उदाहरण:** प्रारम्भिक औद्योगिक काल में जहाँ ट्रेड यूनियन को महत्व नहीं दिया जाता था।

2. बहुवादी दृष्टिकोण (Pluralistic Approach)

- **मूल विचार:** संगठन विभिन्न समूहों (नियोक्ता, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, सरकार) का गठबंधन है।
- **मान्यता:**
 - संघर्ष (Conflict) स्वाभाविक और अनिवार्य है।
 - सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining) और समझौते से विवादों को हल किया जा सकता है।
- **भूमिका:**
 - ट्रेड यूनियन को वैध मान्यता।
 - औद्योगिक लोकतंत्र और सामूहिक समझौते पर ज़ोर।
- **आलोचना:**
 - कभी-कभी अत्यधिक विवाद और हड़ताल की स्थिति पैदा होती है।
- **उदाहरण:** ब्रिटेन और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रभाव।

3. मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Marxist Approach)

- **मूल विचार:** औद्योगिक संबंध **श्रम और पूँजी के बीच संघर्ष** का परिणाम है।
- **मान्यता:**
 - पूँजीपति (नियोक्ता) श्रमिकों का शोषण करते हैं।
 - औद्योगिक विवाद वर्ग संघर्ष (Class Struggle) का रूप हैं।
 - असली समाधान = पूँजीवादी व्यवस्था का अंत और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना।
- **भूमिका:**
 - राज्य भी पूँजीपतियों का पक्षधर होता है।
 - यूनियन संघर्ष और क्रांति का माध्यम हैं।

-
- **आलोचना:**
 - अत्यधिक कट्टर दृष्टिकोण।
 - व्यवहारिक समाधान की कमी।
 - **उदाहरण:** रूस में समाजवादी क्रांति के बाद औद्योगिक संबंध।

4. गाँधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian Approach)

- **मूल विचार:** श्रमिक और नियोक्ता के बीच **सहयोग और साझेदारी** होनी चाहिए, संघर्ष नहीं।
- **सिद्धांत:**
 1. **सत्याग्रह और अहिंसा** – विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से।
 2. **ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Trusteeship):** पूँजीपति श्रमिकों के संरक्षक हों।
 3. **नैतिक शक्ति का प्रयोग** – हिंसा और हड़ताल से बचना।
 4. **पंचायती राज और मध्यस्थता** द्वारा विवाद समाधान।
- **आलोचना:**
 - आधुनिक औद्योगिक समाज में पूरी तरह लागू करना कठिन।
 - पूँजीपतियों पर अत्यधिक नैतिकता का बोझ।
- **उदाहरण:** साबरमती आश्रम और गांधीजी के श्रम आंदोलन।

5. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Psychological Approach)

- **मूल विचार:** औद्योगिक विवाद का मुख्य कारण नियोक्ता और कर्मचारी के बीच **धारणा और संचार की कमी** है।
- **मान्यता:**
 - यदि प्रबंधन और श्रमिकों में आपसी विश्वास और संचार हो तो विवाद कम होंगे।
 - प्रेरणा (Motivation), नेतृत्व और परामर्श पर ज़ोर।
- **उदाहरण:** HR policies में कर्मचारी की भागीदारी और grievance redressal system।

6. मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations Approach)

- **मूल विचार:** श्रमिक केवल "Economic Man" नहीं बल्कि "Social Man" भी है।
- **मान्यता:**
 - श्रमिकों की संतुष्टि = उत्पादन की वृद्धि।
 - कार्यस्थल पर अनौपचारिक समूह, टीम वर्क और नेतृत्व महत्वपूर्ण हैं।

- **उदाहरण:** हॉथोर्न प्रयोग (Elton Mayo)।

7. प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach) – J. Dunlop

- **मूल विचार:** औद्योगिक संबंध एक प्रणाली है जिसमें **Actors** (नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार), **Context** (कानून, समाज, तकनीक) और **Rules** मिलकर काम करते हैं।
- **मान्यता:**
 - औद्योगिक संबंध = एक गतिशील प्रणाली।
 - नियम और संस्थाएँ संघर्षों को नियंत्रित करती हैं।
- **उदाहरण:** श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण।

Human Relations: सामाजिक प्राणी के रूप में श्रमिक।

- **Systems:** Actors + Context + Rules = IR system

औद्योगिक संबंधों के दृष्टिकोण – सारणीबद्ध रूप (Summary Table)

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	मान्यता/Principle	समाधान का तरीका	आलोचना	उदाहरण
एकवादी (Unitary)	संगठन परिवार जैसा है	नियोक्ता-कर्मचारी हित समान, संघर्ष अस्वाभाविक	नेतृत्व, प्रबंधन नीति	अव्यवहारिक; वास्तविक हित अलग होते हैं	प्रारम्भिक उद्योग
बहुवादी (Pluralistic)	संगठन = विभिन्न समूह	संघर्ष स्वाभाविक	सामूहिक सौदेबाज़ी, औद्योगिक लोकतंत्र	विवाद और हड़ताल बढ़ सकते हैं	ब्रिटेन, भारत में यूनियन
मार्क्सवादी (Marxist)	श्रम बनाम पूँजी = संघर्ष	पूँजीपति शोषण करते हैं	वर्ग संघर्ष, क्रांति, समाजवाद	कट्टर विचार, व्यावहारिक समाधान की कमी	रूस की क्रांति
गाँधीवादी (Gandhian)	सहयोग, अहिंसा	ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, मध्यस्थता	नैतिक शक्ति, पंचायती समाधान	आधुनिक उद्योग में कठिन	गांधीजी का श्रम आंदोलन
मनोवैज्ञानिक	विवाद	बेहतर प्रेरणा और	Motivation,	सभी विवादों	आधुनिक HR

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	मान्यता/Principle	समाधान का तरीका	आलोचना	उदाहरण
(Psychological)	= संचार व विश्वास की कमी	परामर्श से विवाद सुलझेंगे	counselling, grievance handling	का हल नहीं	practices
मानव संबंध (Human Relations)	श्रमिक = Social Man	संतुष्टि → उत्पादकता	समूह कार्य, टीमवर्क, नेतृत्व	अधिक भावनात्मक दृष्टिकोण	हॉथोर्न प्रयोग
प्रणाली (Systems) – Dunlop	IR = एक प्रणाली	Actors + Context + Rules	संस्थागत नियम, श्रम न्यायालय	अधिक जटिल मॉडल	औद्योगिक न्यायाधिकरण

Quick Notes:

- IR = नियोक्ता-कर्मचारी-सरकार का संबंध।
- उद्देश्य: शांति, सहयोग, न्याय, उत्पादकता।
- दृष्टिकोण: यूनिटरी, प्लूरलिस्ट, मार्क्सवादी, गांधीवादी।
- भारत: पंचवर्षीय योजनाओं में IR पर जोर।
- **Unitary:** संगठन परिवार, संघर्ष अस्वाभाविक।
- **Pluralistic:** संघर्ष स्वाभाविक, सामूहिक सौदेबाज़ी समाधान।
- **Marxist:** वर्ग संघर्ष, पूँजीवादी शोषण।
- **Gandhian:** अहिंसा, ट्रस्टीशिप, सहयोग।
- **Psychological:** संचार और विश्वास की कमी विवाद का कारण।

अध्याय 2 : श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)

2.1 श्रमिक कल्याण का अर्थ (Meaning of Labour Welfare)

- **श्रमिक कल्याण** उन गतिविधियों और सेवाओं को कहा जाता है, जो श्रमिकों को उनकी भलाई, सुविधा और जीवन स्तर सुधारने के लिए वेतन से परे दी जाती हैं।
- यह दान या कृपा नहीं है, बल्कि औद्योगिक संबंधों का **अधिकार-आधारित हिस्सा** है।

उदाहरण: कैंटीन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण, शिक्षा।

2.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन):** श्रमिक कल्याण = कार्यस्थलों के पास उपलब्ध सेवाएँ और सुविधाएँ जो एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं।
- **आर्थर जेम्स टॉड:** श्रमिकों की सुविधा और सुधार (बौद्धिक व सामाजिक), जो वेतन से परे प्रदान किए जाएँ।
- **एस.टी. एडवर्ड्स:** वेतन से समय खरीदा जा सकता है, लेकिन वफादारी, उत्साह और पहल केवल कल्याणकारी गतिविधियों से आती है।

2.3 भारत में विकास (Evolution in India)

- प्रारंभिक समय में समाजसेवकों, धार्मिक नेताओं और दानदाताओं ने प्रयास किए।
- औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े कारखानों के आने से **श्रमिकों का शोषण** बढ़ा → कल्याण की ज़रूरत महसूस हुई।
- धीरे-धीरे यह सरकारी नीतियों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं की ज़िम्मेदारी का हिस्सा बन गया।

2.4 श्रमिक कल्याण का क्षेत्र (Scope of Labour Welfare)

प्रकार	उदाहरण
आंतरिक (Intra-Mural) (कारखाने के अंदर)	स्वच्छ पेयजल, कैंटीन, विश्राम कक्ष, क्रेच, सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा।
बाहरी (Extra-Mural) (कारखाने के बाहर)	आवास, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी समितियाँ।
सामाजिक सुरक्षा (Social Security)	बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन, भविष्य निधि।

श्रमिक कल्याण को "जन्म से मृत्यु तक" की कवरेज माना जाता है।
(उदाहरण: ESIC द्वारा बच्चों को चिकित्सा सहायता और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भत्ता।)

2.5 श्रमिक कल्याण के उद्देश्य (Objectives)

1. कर्मचारियों को सामाजिक आराम देना।
2. काम और जीवन की स्थितियों में सुधार।
3. अनुपस्थिति (Absenteeism) और श्रमिक पलायन (Labour Turnover) को कम करना।
4. जिम्मेदारी और अपनापन विकसित करना।
5. मनोबल और दक्षता बढ़ाना।
6. औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना।

2.6 श्रमिक कल्याण के सिद्धांत (Principles of Labour Welfare)

सिद्धांत	विवरण
समन्वय (Integration/Coordination)	कल्याण में शारीरिक, मानसिक और नैतिक पहलुओं को शामिल होना चाहिए।
सहभागिता (Association)	कर्मचारियों को योजना और क्रियान्वयन में शामिल होना चाहिए।
जिम्मेदारी (Responsibility)	श्रमिक भी जिम्मेदारी साझा करें (जैसे सुरक्षा, कैंटीन समितियाँ)।
जवाबदेही (Accountability)	योजनाओं का मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट होना चाहिए।
समयबद्धता (Timeliness)	सहायता समय पर पहुँचनी चाहिए (जैसे चिकित्सा, वित्तीय सहायता)।

2.7 श्रमिक कल्याण का महत्व (Importance of Labour Welfare)

1. औद्योगिक संबंधों में सुधार (Strike/Conflict कम होते हैं)।
2. स्थिर कार्यबल (Turnover कम)।
3. उत्पादकता और आय बढ़ती है।
4. मनोबल और अपनापन बढ़ता है।
5. नियोक्ता का दृष्टिकोण मानवीय होता है।
6. समाज को लाभ – सामाजिक न्याय और समानता।

2.8 श्रमिक कल्याण के सिद्धांत/सिद्धांत (Theories of Labour Welfare)

सिद्धांत	सार
पुलिस सिद्धांत (Policing Theory)	नियोक्ता स्वार्थी हैं → सरकार को उन्हें बाध्य करना चाहिए।
धार्मिक सिद्धांत (Religious Theory)	कल्याण नैतिक/धार्मिक कर्तव्य है (मोक्ष हेतु अच्छे कर्म)।
परोपकार सिद्धांत (Philanthropic Theory)	मानवता और दया से प्रेरित होकर नियोक्ता सहायता करते हैं।
पैतृक/ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Paternalistic/Trusteeship)	नियोक्ता = श्रमिकों का संरक्षक (गांधीवादी दृष्टिकोण)।
शांतिप्रद सिद्धांत (Placating Theory)	श्रमिक आंदोलनों को शांत करने हेतु कल्याण प्रदान।
लोक-संपर्क सिद्धांत (Public Relations Theory)	नियोक्ता की छवि और सद्भावना के लिए।
क्रियात्मक/दक्षता सिद्धांत (Functional/Efficiency Theory)	खुश श्रमिक → अधिक उत्पादकता → कल्याण निवेश है।

2.9 भारत में श्रमिक कल्याण कोष (Labour Welfare Funds in India)

- सरकार ने कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष कोष बनाए:
 - बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष।
 - मिका खदान श्रमिक कल्याण कोष।
 - सिने श्रमिक कल्याण कोष।
- उद्देश्य: असंगठित/कमजोर क्षेत्रों के श्रमिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन उपलब्ध कराना।

2.10 भारत में श्रमिक कल्याण की स्थिति (Position of Labour Welfare in India)

श्रमिक कल्याण गतिविधियाँ संचालित करते हैं:

- नियोक्ता – कानूनी और स्वैच्छिक कल्याण।
- ट्रेड यूनियन – कल्याण अधिकार की माँग।
- सरकार – श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।
- NGO/स्वैच्छिक संगठन – कमजोर वर्गों की सहायता।

प्रवृत्ति: स्वैच्छिक दान से **अनिवार्य कानूनी कल्याण** की ओर बदलाव।
(उदाहरण: Factories Act, ESI, EPF)।

Quick Revision

- श्रमिक कल्याण = वेतन से परे भलाई।
- क्षेत्र = आंतरिक, बाहरी, सामाजिक सुरक्षा।
- सिद्धांत = समन्वय, सहभागिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, समयबद्धता।
- सिद्धांत/थ्योरी = पुलिस, धार्मिक, परोपकार, ट्रस्टीशिप, शांतिप्रद, PR, दक्षता।
- भारत में: क्षेत्र-विशेष Welfare Funds।
- प्रवृत्ति: दान → कानूनी अनिवार्यता।

अध्याय 3 : ट्रेड यूनियनवाद (Trade Unionism)

3.1 अर्थ (Meaning)

- **ट्रेड यूनियन** = श्रमिकों का संगठित संगठन, जो उनके हितों (वेतन, काम की स्थिति, नौकरी की सुरक्षा) की रक्षा और संवर्धन के लिए बनाया जाता है।
- यह व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय **सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)** पर आधारित होता है।
- भारत में ट्रेड यूनियनों को **Indian Trade Union Act, 1926** के तहत मान्यता प्राप्त है।

3.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** ट्रेड यूनियन = श्रमिकों का संगठन, जो उनके कार्य-स्थितियों को सुरक्षित और सुधारने हेतु बनाया गया हो।
- **वेब (1894):** "ट्रेड यूनियन मजदूरी पर आश्रित लोगों का सतत संगठन है, जिसका उद्देश्य काम की परिस्थितियों को बनाए रखना या सुधारना है।"

3.3 ट्रेड यूनियनों के उद्देश्य (Objectives of Trade Unions)

आर्थिक उद्देश्य	सामाजिक/राजनीतिक उद्देश्य
उचित वेतन सुनिश्चित करना।	श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा।
कार्य की स्थिति सुधारना।	सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।
नौकरी की सुरक्षा।	नीति-निर्माण में भागीदारी।
शोषण से बचाव।	समाज में श्रमिकों की स्थिति सुधारना।
शिक्षा, आवास जैसी सेवाओं का समर्थन।	वर्गीय एकता (Class Solidarity) को बढ़ावा।

3.4 ट्रेड यूनियनों के कार्य (Functions of Trade Unions)

1. **संरक्षणात्मक (Protective):** श्रमिकों को शोषण से बचाना।
2. **आर्थिक (Economic):** वेतन, बोनस, भत्तों के लिए संघर्ष।
3. **सामाजिक (Social):** स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा जैसी गतिविधियाँ।
4. **राजनीतिक (Political):** सरकारी नीतियों और श्रम कानूनों पर प्रभाव डालना।
5. **पारस्परिक सहायता (Mutual Help):** हड़ताल कोष, आपातकालीन वित्तीय सहायता।

3.5 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास (History of Trade Union Movement in India)

स्वतंत्रता-पूर्व काल (Pre-Independence Era)

- **1850–1900:** प्रारंभिक श्रमिक संघ बने, लेकिन औपचारिक यूनियन नहीं (जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, 1890)।
- **1900–1920:** शोषण के कारण श्रमिक विरोध बढ़ा; ILO (1919) से प्रेरणा मिली।
- **1920:** अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना।
- **1926:** Indian Trade Union Act, 1926 के तहत कानूनी मान्यता मिली।
- **1930–40 के दशक:** राजनीतिक विभाजन के कारण कई यूनियनें बनीं (INTUC, HMS आदि)।

स्वतंत्रता-उपरांत काल (Post-Independence Era)

- यूनियनें राजनीतिक दलों से जुड़ीं (INTUC → कांग्रेस, AITUC → CPI, HMS → समाजवादी)।
- सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा मिला, लेकिन **पार्टी-आधारित प्रतिद्वंद्विता ने यूनियनों को कमजोर किया**।
- **1960–70 के दशक:** हड़तालें और “घेराव” आम हो गए।
- **1980 के बाद:** स्वचालन, उदारीकरण और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के चलते यूनियनों का प्रभाव घटा।

3.6 भारत में ट्रेड यूनियनों की संरचना (Structure of Trade Unions in India)

स्तर	उदाहरण
उद्यम/प्लांट स्तर (Enterprise/Plant Level)	टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन।
उद्योग स्तर (Industrial Level)	ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन।
राष्ट्रीय स्तर (National Level)	AITUC, INTUC, HMS, CITU जैसे केंद्रीय संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर (International Level)	ILO, ITUC से संबद्धता।

3.7 भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियन महासंघ (Major Trade Union Federations in India)

महासंघ	स्थापना वर्ष	राजनीतिक जुड़ाव
AITUC	1920	कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)

महासंघ	स्थापना वर्ष	राजनीतिक जुड़ाव
INTUC	1947	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
HMS	1948	समाजवादी आंदोलन
CITU	1970	CPI (मार्क्सवादी)
BMS (भारतीय मजदूर संघ)	1955	RSS/BJP से जुड़ा

3.8 भारत में ट्रेड यूनियनों की समस्याएँ (Problems of Trade Unions in India)

1. **अनेक यूनियनें (Multiplicity):** राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से एकता कमजोर।
2. **बाहरी नेतृत्व (Outside Leadership):** अधिकतर नेता राजनेता होते हैं, श्रमिक नहीं।
3. **वित्तीय कमजोरी:** सदस्यता शुल्क कम, संसाधन सीमित।
4. **परस्पर प्रतिद्वंद्विता (Inter-Union Rivalry):** हड़तालें और संघर्ष अधिक।
5. **असमान विकास:** संगठित क्षेत्र में मज़बूत, असंगठित क्षेत्र में कमजोर।
6. **वैश्वीकरण का प्रभाव:** कॉन्ट्रैक्ट लेबर, स्वचालन से शक्ति में कमी।

3.9 औद्योगिक संबंधों में ट्रेड यूनियनों की भूमिका (Role of Trade Unions in Industrial Relations)

- श्रमिक और प्रबंधन के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना।
- व्यक्तिगत विवाद के बजाय सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा।
- वार्ता से औद्योगिक अशांति को कम करना।
- श्रमिकों का प्रतिनिधित्व (शिकायत, न्यायाधिकरण, त्रिपक्षीय निकायों में)।
- सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा।

3.10 भारत में हालिया प्रवृत्तियाँ (Recent Trends in Trade Unionism)

1. राजनीतिक आंदोलन से हटकर → आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान।
2. स्वतंत्र यूनियनों का उदय (जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ी)।
3. कॉन्ट्रैक्ट, असंगठित और गिग वर्कर्स पर फोकस।
4. कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर जोर।
5. हड़तालों में कमी; अधिकतर विवाद **सुलह और मध्यस्थता** से हल।

Quick Revision

- पहला ट्रेड यूनियन: बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890)।

-
- पहला केंद्रीय संगठन: AITUC (1920)।
 - प्रमुख कानून: Indian Trade Union Act, 1926।
 - प्रमुख महासंघ: AITUC, INTUC, HMS, CITU, BMS।
 - समस्याएँ: Multiplicity, Rivalry, Outside Leadership।
 - प्रवृत्ति: वैश्वीकरण में गिरावट, असंगठित और गिग सेक्टर में बढ़ती भूमिका।

अध्याय 4 : सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

4.1 अर्थ (Meaning)

- **सामूहिक सौदेबाज़ी** = प्रबंधन (नियोक्ता) और कर्मचारियों (ट्रेड यूनियनों) के बीच वार्ता, जिसका उद्देश्य वेतन, कार्य परिस्थितियों और रोजगार की शर्तों पर समझौता करना है।
 - यह औद्योगिक लोकतंत्र (Industrial Democracy) की एक विधि है।
 - व्यक्तिगत लड़ाई के बजाय श्रमिक सामूहिक रूप से बातचीत करते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं।
- “Collective Bargaining” शब्द का प्रयोग सबसे पहले **सिडनी और बीट्रिस वेब (1891)** ने किया था।

4.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** सामूहिक सौदेबाज़ी = नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच वार्ता, जिससे कार्य परिस्थितियाँ और रोजगार की शर्तें तय हों।
- **डेल योदर:** यह एक प्रक्रिया है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए मिलते हैं।

4.3 विशेषताएँ (Features)

1. **दो पक्ष:** नियोक्ता और कर्मचारी (यूनियन के माध्यम से)।
2. **वार्ता की प्रक्रिया:** चर्चा, प्रस्ताव, प्रति-प्रस्ताव।
3. **निरंतर प्रक्रिया:** एक बार की नहीं, बल्कि समय-समय पर चलने वाली।
4. **लचीली और स्वैच्छिक:** सहयोग और सद्भावना पर आधारित।
5. **औद्योगिक लोकतंत्र:** निर्णयों में श्रमिकों की भागीदारी।
6. **Give and Take:** दोनों पक्ष समझौता करते हैं।

4.4 उद्देश्य (Objectives)

श्रमिकों के लिए	नियोक्ताओं के लिए	समाज के लिए
उचित वेतन और लाभ प्राप्त करना।	उत्पादकता और अनुशासन बनाए रखना।	औद्योगिक शांति और सामाजिक न्याय।

श्रमिकों के लिए	नियोक्ताओं के लिए	समाज के लिए
काम की परिस्थितियों में सुधार।	हड़ताल/बाधाओं को कम करना।	आर्थिक विकास।
नौकरी की सुरक्षा पाना।	कार्यबल की निष्ठा बनाए रखना।	लोकतांत्रिक भागीदारी।

4.5 सामूहिक सौदेबाज़ी की प्रक्रिया (Process of Collective Bargaining)

1. **तैयारी (Preparation):** मुद्दों का अध्ययन, डेटा संग्रह, प्रस्ताव तैयार करना।
2. **चर्चा (Discussion):** यूनियन और प्रबंधन की औपचारिक बैठक।
3. **वार्ता (Negotiation):** प्रस्ताव और प्रति-प्रस्तावों का आदान-प्रदान।
4. **समझौता (Agreement):** सहमत मुद्दों पर लिखित समझौता।
5. **कार्यान्वयन (Implementation):** समझौते को कार्यस्थल पर लागू करना।
6. **समीक्षा (Review):** परिणामों की निगरानी और आवश्यक संशोधन।

4.6 सामूहिक सौदेबाज़ी के प्रकार (Types of Collective Bargaining)

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
वितरणात्मक (Distributive / Win-Lose)	एक पक्ष का लाभ, दूसरे का नुकसान।	वेतन वृद्धि बनाम मुनाफा घटाना।
समेकित (Integrative / Win-Win)	दोनों पक्ष लाभान्वित हों।	उत्पादकता आधारित बोनस।
रियायती (Concessionary)	श्रमिक नौकरियाँ बचाने के लिए रियायत दें।	संकट के समय वेतन स्थिर रखना।
उत्पादकता सौदेबाज़ी (Productivity Bargaining)	अधिक उत्पादन के बदले अधिक वेतन।	इंसेंटिव योजना।
समग्र सौदेबाज़ी (Composite Bargaining)	वेतन के अलावा अन्य मुद्दे।	कार्य घंटे, पदोन्नति, कल्याण।

4.7 सामूहिक सौदेबाज़ी के स्तर (Levels of Collective Bargaining)

1. **प्लांट स्तर:** एक ही कंपनी में सीधी वार्ता।
2. **उद्योग स्तर:** पूरे उद्योग के लिए (जैसे बैंकिंग)।
3. **राष्ट्रीय स्तर:** सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय समझौता।
4. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर:** बहुत कम, केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में।

4.8 महत्व (Importance of Collective Bargaining)

- औद्योगिक शांति बनाए रखता है (हड़ताल/तालाबंदी कम)।
- औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा।
- वेतन, कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा में सुधार।
- श्रमिकों का मनोबल और उत्पादकता बढ़ाता है।
- शिकायत निवारण का माध्यम प्रदान करता है।

4.9 भारत में सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining in India)

- **कानूनी आधार:** Industrial Disputes Act, 1947।
- **मान्यता:** Trade Union Act, 1926।
- भारत में यह ज़्यादातर **उद्यम स्तर पर** होता है, न कि पूरे उद्योग स्तर पर (जैसे USA/UK में)।

चुनौतियाँ:

- अनेक यूनियनें।
- कमजोर यूनियन संरचना।
- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।
- असंगठित क्षेत्र का बड़ा आकार।
- नियोक्ता का विरोध।
- सरकारी हस्तक्षेप (अनिवार्य मध्यस्थता से bargaining power घटती है)।

4.10 विवाद समाधान की विधियाँ (Conflict Resolution Methods linked to Bargaining)

- **स्वैच्छिक:** वार्ता, सुलह (Conciliation), मध्यस्थता (Arbitration)।
- **अनिवार्य:** न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय (Adjudication)।

Quick Revision

- **अर्थ:** नियोक्ता और श्रमिकों के बीच वार्ता।
- **विशेषताएँ:** द्विपक्षीय, निरंतर, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक।
- **प्रकार:** Distributive, Integrative, Productivity, Concessionary, Composite।
- **प्रक्रिया:** तैयारी → चर्चा → वार्ता → समझौता → कार्यान्वयन → समीक्षा।

-
- **भारत:** कमजोर स्थिति, कारण – अनेक यूनियनें, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सरकारी हस्तक्षेप।

अध्याय 5 : शिकायत, अनुशासन एवं विवाद निवारण (Grievance, Discipline & Conflict Resolution)

5.1 शिकायत (Grievance)

5.1.1 अर्थ (Meaning)

- **शिकायत** = किसी कर्मचारी की असंतुष्टि या असहमति जो नौकरी या कार्य वातावरण से जुड़ी हो।
- यह मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है।
उदाहरण: वेतन में असमानता, पदोन्नति में पक्षपात, खराब कार्यस्थल की स्थिति।

5.1.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **डेल योदर:** शिकायत = कर्मचारी की कोई भी असंतुष्टि जो काम से संबंधित हो।
- **बीच एंड मेट्स:** शिकायत एक ऐसा असंतोष है जो प्रबंधन और कर्मचारी के बीच मतभेद को दर्शाता है।

5.1.3 शिकायत के कारण (Causes of Grievances)

1. वेतन, बोनस, भत्तों से जुड़ी समस्याएँ।
2. पदोन्नति या स्थानांतरण में पक्षपात।
3. काम की परिस्थितियाँ (सुरक्षा, स्वास्थ्य)।
4. कार्य समय, ओवरटाइम, अवकाश।
5. अनुशासनात्मक कार्रवाई।
6. व्यक्तिगत टकराव।

5.1.4 शिकायत निवारण प्रक्रिया (Grievance Redressal Procedure)

चरण

विवरण

प्रथम स्तर कर्मचारी अपने तत्कालीन सुपरवाइज़र से शिकायत करता है।

द्वितीय स्तर यदि समाधान नहीं हुआ तो विभाग प्रमुख तक मामला ले जाया जाता है।

तृतीय स्तर प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजते हैं।

चतुर्थ स्तर यदि विवाद जारी रहे → सुलह अधिकारी / श्रम न्यायालय।

1947 के Industrial Disputes Act और 2017 के Industrial Relations Code में **Grievance Redressal Committee** की व्यवस्था है।

5.2 अनुशासन (Discipline)

5.2.1 अर्थ (Meaning)

- अनुशासन = कर्मचारियों द्वारा निर्धारित नियमों और आचार संहिता का पालन।
- यह संगठन में व्यवस्था और उत्पादकता बनाए रखता है।

5.2.2 अनुशासन की आवश्यकता (Need for Discipline)

1. संगठन में व्यवस्था और शांति बनाए रखना।
2. दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि।
3. कर्मचारियों के बीच समानता।
4. विवाद और संघर्ष को रोकना।
5. संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना।

5.2.3 अनुशासन के प्रकार (Types of Discipline)

प्रकार	विवरण
नैतिक अनुशासन (Positive/Constructive)	सहयोग और आत्म-नियंत्रण पर आधारित।
दंडात्मक अनुशासन (Negative/Punitive)	नियम तोड़ने पर दंड देना।

5.2.4 अनुशासन की विधियाँ (Methods of Discipline)

- परामर्श (Counselling)।
- मौखिक चेतावनी।
- लिखित चेतावनी।
- वेतन कटौती / निलंबन।
- नौकरी से निकालना (Dismissal)।

5.2.5 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice in Discipline)

1. कर्मचारी को आरोप की जानकारी देना।
2. अपनी सफाई का अवसर देना।
3. निष्पक्ष जांच।
4. उचित और समान दंड।

5.3 औद्योगिक विवाद और समाधान (Industrial Conflicts & Resolution)

5.3.1 औद्योगिक विवाद का अर्थ (Meaning of Industrial Disputes)

- नियोक्ता और श्रमिकों के बीच असहमति जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम कानूनों से संबंधित हो।
कानूनी परिभाषा: Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(k) के अनुसार।

5.3.2 औद्योगिक विवाद के कारण (Causes)

1. आर्थिक कारण – वेतन, बोनस, भत्ते।
2. प्रबंधन नीति – पदोन्नति, स्थानांतरण।
3. कार्य परिस्थितियाँ – सुरक्षा, स्वास्थ्य।
4. अनुशासनात्मक कार्रवाई।
5. राजनीतिक प्रभाव।
6. अंतर-यूनियन प्रतिद्वंद्विता।

5.3.3 विवाद समाधान की विधियाँ (Methods of Conflict Resolution)

विधि	विवरण
सुलह (Conciliation)	एक तटस्थ अधिकारी दोनों पक्षों को समझौते की ओर ले जाता है।
मध्यस्थता (Mediation)	स्वतंत्र मध्यस्थ सुझाव देता है, लेकिन निर्णय बाध्यकारी नहीं होता।
मध्यस्थ पंचाट (Arbitration)	तृतीय पक्ष का निर्णय बाध्यकारी होता है।
निर्णय/न्यायनिर्णयन (Adjudication)	श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा फैसला।
सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)	दोनों पक्ष प्रत्यक्ष बातचीत से विवाद सुलझाते हैं।

5.4 भारत में कानूनी प्रावधान (Legal Provisions in India)

- **Industrial Disputes Act, 1947:** सुलह, मध्यस्थता, न्यायनिर्णयन का प्रावधान।
- **Industrial Relations Code, 2020:** Grievance Redressal Committee (10+ कर्मचारियों वाली कंपनी में अनिवार्य)।

Quick notes

- **शिकायत:** व्यक्तिगत असंतोष → Grievance Redressal Committee।
- **अनुशासन:** संगठनात्मक व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियम।
- **प्रकार:** नैतिक (Positive) व दंडात्मक (Negative)।
- **औद्योगिक विवाद:** नियोक्ता-कर्मचारी असहमति।
- **समाधान:** सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन, सामूहिक सौदेबाज़ी।

अध्याय 6 : प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Workers' Participation in Management)

6.1 अर्थ (Meaning)

- **श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी (WPM)** का अर्थ है कि श्रमिक केवल कार्य निष्पादक न रहकर, संगठन के निर्णय-निर्माण में भी हिस्सेदार बनें।
- इससे श्रमिकों और प्रबंधन के बीच **विश्वास, सहयोग और औद्योगिक लोकतंत्र** को बढ़ावा मिलता है।

सरल शब्दों में: WPM = "Decision-Making में श्रमिकों की आवाज़।"

6.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी = वह तरीका जिससे श्रमिकों का प्रभाव प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर पड़ता है।
- **नारायणमूर्ति समिति (1957):** "यह वह व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी संगठनात्मक निर्णय लेने में सम्मिलित होते हैं, खासकर उन निर्णयों में जो उन्हें प्रभावित करते हैं।"

6.3 उद्देश्य (Objectives of WPM)

1. औद्योगिक शांति और सौहार्द्र स्थापित करना।
2. श्रमिकों की निष्ठा और मनोबल बढ़ाना।
3. निर्णयों में पारदर्शिता लाना।
4. उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना।
5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।
6. संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों का सामंजस्य।

6.4 महत्व (Importance of WPM)

- **प्रबंधन के लिए:** बेहतर निर्णय, कम विवाद, उच्च उत्पादकता।
- **श्रमिकों के लिए:** आत्म-सम्मान, अधिकार की भावना, संतुष्टि।
- **समाज/राष्ट्र के लिए:** लोकतांत्रिक संस्कृति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा।

6.5 भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का विकास (Evolution of WPM in India)

1. **1947 – औद्योगिक नीति संकल्प:** साझेदारी और सहयोग का उल्लेख।
2. **1950 – योजना आयोग:** WPM को आर्थिक योजना का हिस्सा माना गया।
3. **1957 – नारायणमूर्ति समिति:** WPM पर विस्तृत सिफारिशें दीं।
4. **1975 – 20 सूत्रीय कार्यक्रम:** WPM को अनिवार्य बनाने का प्रयास।
5. **1983 – संजय गांधी की पहल:** Board Level Participation को बढ़ावा।
6. **1990 के बाद:** उदारीकरण के दौर में WPM कमजोर हुआ, लेकिन **Participative HR Practices** का विकास हुआ।

6.6 भारत में WPM की योजनाएँ (Schemes of WPM in India)

योजना	विशेषताएँ
वर्क्स कमेटी (Works Committee) – 1947 के Industrial Disputes Act के तहत	नियोक्ता व श्रमिक प्रतिनिधि → उद्देश्य: सौहार्द्र, विवाद कम करना।
संयुक्त प्रबंधन परिषद (Joint Management Council – 1958)	उत्पादन, प्रशिक्षण, कल्याण पर चर्चा।
उद्यम स्तर की समितियाँ (Plant Level Committees)	कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान।
बोर्ड स्तर पर भागीदारी (Board Level Participation)	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कर्मचारियों के निदेशक नियुक्त।
शॉप काउंसिल और यूनिट काउंसिल (Shop Council & Joint Council – 1977)	500+ कर्मचारियों वाले उपक्रमों में अनिवार्य; उत्पादन, कार्य स्थितियों पर चर्चा।

6.7 प्रबंधन में भागीदारी के स्तर (Levels of Participation)

स्तर	उदाहरण
सूचनात्मक (Information Sharing)	श्रमिकों को नीतियों, योजनाओं की जानकारी।
परामर्शात्मक (Consultative)	निर्णय से पहले श्रमिकों की राय लेना।
निर्णयात्मक (Decision-Making)	श्रमिक निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदार।
प्रबंधकीय (Managerial)	श्रमिक प्रबंधन के अंग के रूप में कार्य करते हैं (जैसे बोर्ड डायरेक्टर)।

6.8 WPM की बाधाएँ (Problems/Limitations of WPM in India)

-
1. प्रबंधन और यूनियनों में विश्वास की कमी।
 2. कई यूनियनों के बीच प्रतिद्वंद्विता।
 3. श्रमिकों की शिक्षा/प्रशिक्षण की कमी।
 4. प्रबंधन का सहयोग न करना।
 5. निर्णय अधिकार का सीमित होना (Tokenism)।
 6. असंगठित क्षेत्र में लगभग अनुपस्थित।

6.9 WPM के लाभ (Benefits of WPM)

- औद्योगिक शांति और सहयोग।
- श्रमिकों का आत्मविश्वास और संतुष्टि।
- विवाद और हड़तालों में कमी।
- दक्षता, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि।
- "Industrial Democracy" की स्थापना।

6.10 WPM में हाल की प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)

- औपचारिक समितियों की जगह → **HR Practices** (Quality Circles, TQM, Kaizen)।
- IT/Service Sector में Participative Culture (Employee Involvement)।
- CSR और Sustainability के तहत श्रमिक सहभागिता।
- गिग इकॉनमी और असंगठित क्षेत्र में डिजिटल भागीदारी की शुरुआत।

Quick Revision

- WPM = प्रबंधन निर्णयों में श्रमिकों की भागीदारी।
- उद्देश्य: औद्योगिक शांति, लोकतंत्र, उत्पादकता।
- योजनाएँ: Works Committee, Joint Management Council, Shop/Unit Council, Board Participation।
- स्तर: सूचना, परामर्श, निर्णयात्मक, प्रबंधकीय।
- बाधाएँ: अविश्वास, प्रतिद्वंद्विता, प्रशिक्षण की कमी।
- प्रवृत्ति: HR Practices और गिग इकॉनमी में नई भागीदारी।

अध्याय 7 : औद्योगिक विवाद (Industrial Disputes)

7.1 अर्थ (Meaning)

- **औद्योगिक विवाद** = नियोक्ता और कर्मचारियों (या उनके संगठन) के बीच असहमति या संघर्ष, जो रोजगार, वेतन, कार्य-स्थितियों या सेवा की शर्तों से संबंधित हो।
- यह केवल व्यक्तिगत असंतोष (Grievance) नहीं है, बल्कि सामूहिक संघर्ष है।

कानूनी परिभाषा: Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(k) के अनुसार, "औद्योगिक विवाद वह है जो नियोक्ता और कर्मचारी, या नियोक्ताओं के बीच, या कर्मचारियों के बीच, रोजगार की शर्तों या श्रमिकों की कार्य-स्थितियों से संबंधित हो।"

7.2 औद्योगिक विवाद के प्रकार (Types of Industrial Disputes)

प्रकार	विवरण
हित विवाद (Interest Disputes)	नए रोजगार की शर्तों को लेकर विवाद (जैसे वेतन वृद्धि)।
अधिकार विवाद (Rights Disputes)	मौजूदा अधिकारों या समझौतों की व्याख्या पर विवाद।
आर्थिक विवाद (Economic Disputes)	वेतन, बोनस, भत्ते से जुड़े विवाद।
राजनीतिक विवाद (Political Disputes)	यूनियनों के बीच राजनीतिक कारणों से संघर्ष।
संगठनात्मक विवाद (Organisational Disputes)	मान्यता, सदस्यता, नेतृत्व से संबंधित।

7.3 औद्योगिक विवाद के कारण (Causes of Industrial Disputes)

1. आर्थिक कारण

- वेतन, बोनस, भत्तों पर असहमति।
- महुँगाई भत्ते का मुद्दा।
- नौकरी की असुरक्षा।

2. प्रशासनिक कारण

- कार्यस्थल पर अनुशासन।
- पदोन्नति और स्थानांतरण में पक्षपात।
- खराब कार्य-स्थितियाँ।

3. राजनीतिक कारण

- यूनियनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।
- राजनीतिक हड़तालें।

4. सामाजिक कारण

- श्रमिकों के प्रति प्रबंधन का दृष्टिकोण।
- भेदभाव या पक्षपात।

7.4 औद्योगिक विवाद के रूप (Forms of Industrial Disputes)

रूप	विवरण
हड़ताल (Strike)	कर्मचारी काम बंद करके विरोध जताते हैं।
तालाबंदी (Lockout)	नियोक्ता संस्थान बंद कर देता है।
घेराव (Gherao)	प्रबंधन को घेरकर दबाव डालना।
काम-टालना (Go-Slow)	जानबूझकर धीमी गति से काम करना।
सत्याग्रह (Satyagraha)	शांतिपूर्ण विरोध।
पिकेटिंग (Picketing)	प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन।

7.5 भारत में औद्योगिक विवाद की प्रवृत्तियाँ (Trends of Industrial Disputes in India)

- स्वतंत्रता-पूर्व: यूनियन संघर्ष, ब्रिटिश विरोध, वेतन और कार्य समय पर विवाद।
- स्वतंत्रता-उपरांत: राजनीतिक विभाजन, हड़तालों में वृद्धि।
- 1970-80 का दशक: "घेराव" और "फ्लैश हड़ताल" आम।
- 1990 के बाद: उदारीकरण के कारण हड़तालों में कमी, लेकिन **कॉन्ट्रैक्ट लेबर और छूटनी** से नए विवाद।
- हालिया प्रवृत्ति: IT और Service Sector में असंगठित विवाद (Gig Workers)।

7.6 औद्योगिक विवाद के परिणाम (Consequences of Industrial Disputes)

- कर्मचारियों पर:** वेतन का नुकसान, नौकरी की असुरक्षा।
- नियोक्ताओं पर:** उत्पादन में कमी, वित्तीय हानि।
- अर्थव्यवस्था पर:** GDP और औद्योगिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
- समाज पर:** अशांति, उपभोक्ता को वस्तुओं की कमी।

7.7 औद्योगिक विवाद की रोकथाम (Prevention of Industrial Disputes)

1. सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)।
2. ग्रीवेन्स रेड्रेसल कमेटी।
3. वेलफेयर स्कीम्स (श्रमिक कल्याण योजनाएँ)।
4. यूनियन और प्रबंधन में बेहतर संचार।
5. त्रिपक्षीय निकाय (ILO, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस)।

7.8 विवाद निवारण की विधियाँ (Methods of Settlement of Disputes)

विधि	विशेषता
सुलह (Conciliation)	सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को समझौते की ओर ले जाता है।
मध्यस्थता (Mediation)	तृतीय पक्ष सुझाव देता है, पर बाध्यकारी नहीं।
पंचाट (Arbitration)	स्वतंत्र पंच का निर्णय बाध्यकारी।
न्यायनिर्णयन (Adjudication)	श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम।
स्वैच्छिक वार्ता (Voluntary Negotiation)	यूनियन और प्रबंधन सीधे बातचीत करें।

7.9 भारत में कानूनी प्रावधान (Legal Provisions in India)

- **Industrial Disputes Act, 1947:**
 - Works Committee (धारा 3)।
 - Conciliation Officer, Board of Conciliation।
 - Labour Court, Industrial Tribunal।
 - Lockout/Strike पर नियम।
- **Industrial Relations Code, 2020:** विवाद निवारण प्रक्रिया को सरल किया।

Quick Revision

- औद्योगिक विवाद = नियोक्ता और कर्मचारी के बीच असहमति।
- प्रकार: हित, अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक, संगठनात्मक।
- रूप: हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, गो-स्लो, सत्याग्रह, पिकेटिंग।
- रोकथाम: सामूहिक सौदेबाज़ी, ग्रीवेन्स कमेटी, त्रिपक्षीय निकाय।
- निवारण: सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन।

-
- कानूनी आधार: Industrial Disputes Act, 1947 & Industrial Relations Code, 2020।

अध्याय 8 : औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र (Industrial Disputes Settlement Machinery)

8.1 अर्थ (Meaning)

- **औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र** = ऐसे संस्थान, प्राधिकरण और विधियाँ जिनका उद्देश्य नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवादों का समाधान करना है।
- यह प्रणाली औद्योगिक शांति और सहयोग बनाए रखने में मदद करती है।

भारत में यह तंत्र मुख्य रूप से **Industrial Disputes Act, 1947** और अब **Industrial Relations Code, 2020** द्वारा विनियमित है।

8.2 औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र के उद्देश्य (Objectives)

1. औद्योगिक शांति बनाए रखना।
2. उत्पादन और उत्पादकता को सुरक्षित रखना।
3. श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन।
4. विवादों का त्वरित और निष्पक्ष निवारण।
5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।

8.3 विवाद निवारण की विधियाँ (Methods of Dispute Settlement)

1. सुलह (Conciliation)

- परिभाषा: एक **सुलह अधिकारी** दोनों पक्षों को बातचीत कराकर समझौते पर लाता है।
- बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रायः सफल होती है।
- भारत में: Chief Labour Commissioner, State Labour Commissioner।

2. मध्यस्थता (Mediation)

- स्वतंत्र व्यक्ति (Mediator) दोनों पक्षों की मदद करता है।
- सुझाव देता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होता।
- भारत में बहुत कम प्रयोग।

3. पंचाट (Arbitration)

- विवाद का निपटारा एक **स्वतंत्र पंच (Arbitrator)** करता है।
- **प्रकार:**
 - **स्वैच्छिक पंचाट (Voluntary Arbitration):** दोनों पक्ष सहमत हों।
 - **अनिवार्य पंचाट (Compulsory Arbitration):** सरकार द्वारा अनिवार्य किया जाए।
- भारत में यह ILO की सिफारिशों पर आधारित है।

4. न्यायनिर्णयन (Adjudication)

- विवाद का समाधान **श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण** द्वारा।
- भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग।
- इसमें सरकार का बड़ा हस्तक्षेप होता है।

5. सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

- नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्यक्ष बातचीत से विवाद सुलझाते हैं।
- भारत में अभी कमजोर है।

8.4 भारत में औद्योगिक विवाद निवारण संस्थाएँ (Authorities under ID Act, 1947)

संस्था	कार्य
वर्क्स कमेटी (Works Committee)	नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि → कार्यस्थल के विवाद सुलझाएँ।
सुलह अधिकारी (Conciliation Officer)	सरकार द्वारा नियुक्त → समझौता कराने का प्रयास।
सुलह बोर्ड (Board of Conciliation)	अध्यक्ष + 2-4 सदस्य → सामूहिक विवाद सुलझाना।
श्रम न्यायालय (Labour Court)	धारा 7 → व्यक्तिगत विवाद, अनुशासन, वेतन, छुट्टियाँ।
औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal)	धारा 7A → वेतन संरचना, बोनस, PF, DA आदि।
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunal)	धारा 7B → राष्ट्रीय महत्व के विवाद।

8.5 त्रिपक्षीय निकाय (Tripartite Bodies in India)

निकाय	विशेषताएँ
भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference – ILC)	1942 से; केंद्र स्तर पर श्रम नीति पर चर्चा; सरकार, नियोक्ता, श्रमिक।
स्थायी श्रम समिति (Standing Labour Committee – SLC)	ILC की सहायक समिति।
विभिन्न बोर्ड और परिषदें	बोनस, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर।

8.6 Industrial Relations Code, 2020 में सुधार

- विवाद निवारण प्रक्रिया को सरल बनाया।
- **Grievance Redressal Committee** को अनिवार्य किया (10+ कर्मचारी वाली कंपनियों में)।
- मध्यस्थता और पंचाट को प्रोत्साहित किया गया।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विवाद समाधान का प्रावधान।

8.7 औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र की समस्याएँ (Problems in India)

1. न्यायालयों में विलंब।
2. राजनीतिक हस्तक्षेप।
3. कई यूनियनों के कारण जटिलता।
4. श्रमिकों की जागरूकता की कमी।
5. समझौते का पालन न होना।

Quick Revision (UPSC/EPFO हेतु त्वरित पुनरावृत्ति)

- विवाद निवारण = सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन, सामूहिक सौदेबाज़ी।
- संस्थाएँ: Works Committee, Conciliation Officer, Labour Court, Industrial Tribunal, National Tribunal।
- त्रिपक्षीय निकाय: Indian Labour Conference, Standing Labour Committee।
- Code 2020 → Grievance Redressal Committee, Digital Dispute Resolution।
- समस्याएँ: विलंब, राजनीति, कई यूनियनें।

अध्याय 9 : ट्रेड यूनियन (Trade Union)

9.1 अर्थ (Meaning)

- **ट्रेड यूनियन** = श्रमिकों या कर्मचारियों का एक संगठन जो उनके सामूहिक हितों (वेतन, काम की स्थिति, रोजगार सुरक्षा, सामाजिक न्याय आदि) की रक्षा और उन्नति के लिए बनाया जाता है।
- यह संगठन कर्मचारियों की **सामूहिक आवाज़ (Collective Voice)** है।

सरल शब्दों में: ट्रेड यूनियन = "श्रमिकों की सामूहिक ताकत।"

9.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** "एक ट्रेड यूनियन वह निरंतर संगठन है, जो श्रमिकों या नियोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्नति के लिए गठित हो।"
- **Trade Unions Act, 1926:** "ट्रेड यूनियन का अर्थ है नियोक्ता या कर्मचारियों के बीच संबंध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित कोई भी संघ।"

9.3 ट्रेड यूनियन के उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा।
2. कार्य-स्थितियों में सुधार।
3. औद्योगिक विवादों को कम करना।
4. श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।
6. श्रमिकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण।

9.4 ट्रेड यूनियन के कार्य (Functions)

(a) श्रमिकों के लिए

- वेतन, बोनस और भत्तों के लिए सौदेबाज़ी।
- काम की परिस्थितियों में सुधार।
- शिकायत निवारण।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई में सहयोग।

(b) प्रबंधन के लिए

- उत्पादन और दक्षता में सहयोग।
- औद्योगिक शांति बनाए रखना।
- संचार और सहयोग में मदद।

(c) समाज/राष्ट्र के लिए

- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा।
- श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी।
- सामाजिक न्याय की स्थापना।

9.5 ट्रेड यूनियन के प्रकार (Types of Trade Unions)

प्रकार	विवरण
क्राफ्ट यूनियन (Craft Union)	समान कौशल वाले श्रमिकों का संगठन।
औद्योगिक यूनियन (Industrial Union)	पूरे उद्योग के श्रमिक (भिन्न कौशल) एक ही यूनियन में।
जनरल यूनियन (General Union)	विभिन्न उद्योगों के श्रमिक एक साथ।
एम्प्लॉइज़ यूनियन (Employees' Union)	श्वेतपोश कर्मचारियों (White Collar Workers) का संगठन।

9.6 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन (Trade Union Movement in India)

(a) प्रारंभिक चरण (Before 1918)

- ब्रिटिश शासनकाल में श्रमिक संगठनों की शुरुआत।
- 1918 में **बॉम्बे मिल मजदूर संघ** का गठन।

(b) विकास चरण (1918–1947)

- 1920: **AITUC (All India Trade Union Congress)** की स्थापना।
- 1926: **Trade Unions Act** लागू।
- 1947 तक यूनियनों का राजनीतिकरण।

(c) स्वतंत्रता-उपरांत

- अनेक केंद्रीय श्रमिक संगठन बने।
- राजनीतिक दलों से निकट संबंध।

(d) वर्तमान

-
- लगभग 12 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन।
 - असंगठित क्षेत्र और गिग इकॉनमी में यूनियन की कमी।

9.7 भारत में प्रमुख ट्रेड यूनियन (Major Trade Unions in India)

यूनियन वर्ष संबद्धता

AITUC 1920 CPI

INTUC 1947 कांग्रेस

HMS 1948 समाजवादी

CITU 1970 CPI(M)

BMS 1955 RSS/भारतीय जनता पार्टी

9.8 ट्रेड यूनियनों की समस्याएँ (Problems of Trade Unions in India)

1. **अनेक यूनियनें (Multiplicity of Unions)** → विभाजन।
2. **राजनीतिकरण (Politicisation)** → श्रमिक हित से अधिक राजनीतिक लाभ।
3. **कम सदस्यता (Low Membership)**।
4. **वित्तीय कमजोरी।**
5. **असंगठित क्षेत्र में यूनियन की कमी।**
6. **प्रशिक्षण व नेतृत्व का अभाव।**

9.9 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)

- न्यूनतम 7 सदस्य मिलकर यूनियन बना सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
- यूनियन को **कानूनी मान्यता** और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त।
- यूनियन फंड का उपयोग केवल वैध गतिविधियों में।

9.10 हाल की प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)

- उदारीकरण के बाद → यूनियनों की ताकत में कमी।
- IT और सेवा क्षेत्र में यूनियन कमजोर।
- गिग इकॉनमी और ई-कॉमर्स श्रमिकों के लिए नई यूनियन की ज़रूरत।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनियन आंदोलन।

Quick Revision

- ટ્રેડ યૂનિયન = શ્રમિક સંગઠન।
- ઉદ્દેશ્ય: વેતન, કાર્ય-સ્થિતિયાં, સુરક્ષા, ન્યાય।
- પ્રકાર: ક્રાફ્ટ, ઔદ્યોગિક, જનરલ, એમ્પ્લોઈઝ યૂનિયન।
- પ્રમુખ યૂનિયન: AITUC, INTUC, HMS, CITU, BMSI
- સમસ્યાએ: રાજનીતિકરણ, અનેક યૂનિયન, વિક્તીય કમજોરી।
- કાનૂન: Trade Unions Act, 1926।
- પ્રવૃત્તિ: ગિગ ઇકોનમી વ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ યૂનિયન।

अध्याय 10 : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation - ILO)

10.1 परिचय (Introduction)

- **ILO** = संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, जो **श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य (Decent Work)** को बढ़ावा देती है।
- स्थापना: **1919** (वर्साय संधि – Treaty of Versailles के तहत)।
- मुख्यालय: **जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड**।
- 1946 से यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी।

ILO का आदर्श वाक्य:

"Universal and lasting peace can be established only if it is based on social justice."

(स्थायी शांति केवल सामाजिक न्याय पर आधारित हो सकती है।)

10.2 उद्देश्य (Objectives of ILO)

1. श्रमिकों को **सम्मानजनक कार्य (Decent Work)** दिलाना।
2. कार्य-स्थितियों में सुधार करना।
3. **सामाजिक न्याय और समान अवसर** सुनिश्चित करना।
4. श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।
5. बाल श्रम, जबरन श्रम और भेदभाव समाप्त करना।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा औद्योगिक शांति और प्रगति लाना।

10.3 ILO की विशेषताएँ (Features of ILO)

1. **त्रिपक्षीय संरचना (Tripartite Structure)**: इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक – तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
 2. **अंतर्राष्ट्रीय संस्था**: 187 सदस्य देश (2023 तक)।
 3. **मानक निर्माण (Standard Setting)**: विभिन्न कन्वेंशन और सिफारिशें (Conventions & Recommendations) बनाता है।
 4. **निगरानी (Supervision)**: सदस्य देशों में श्रम मानकों के पालन पर नज़र रखता है।
 5. **तकनीकी सहयोग**: विकासशील देशों को तकनीकी सहायता।
-

10.4 ILO के अंग (Organs of ILO)

अंग	विवरण
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference – ILC)	“World Parliament of Labour” कहा जाता है। सालाना बैठक होती है। मानक और नीतियाँ तय करता है।
गवर्निंग बॉडी (Governing Body)	ILO की कार्यकारी परिषद; नीतियों और बजट को नियंत्रित करती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office)	स्थायी सचिवालय; अनुसंधान, प्रकाशन और कार्यान्वयन करता है।

10.5 ILO के कन्वेंशन और सिफारिशें (Conventions & Recommendations)

- **कन्वेंशन (Conventions):** कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **सिफारिशें (Recommendations):** मार्गदर्शक सिद्धांत, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

अब तक ILO ने 190+ कन्वेंशन और 200+ सिफारिशें अपनाई हैं।

10.6 भारत और ILO (India & ILO)

- भारत **1919** से ILO का संस्थापक सदस्य है।
- ILO के **8 Core Conventions** में से भारत ने अधिकांश पर हस्ताक्षर किए हैं (जैसे – जबरन श्रम, समान वेतन, भेदभाव का उन्मूलन)।
- भारत में श्रम कानूनों के सुधार (जैसे – **Labour Codes 2020**) पर ILO का प्रभाव रहा है।
- ILO ने भारत में **बाल श्रम उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रम सहभागिता** में योगदान दिया है।

10.7 ILO की उपलब्धियाँ (Achievements of ILO)

1. श्रमिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए।
2. **बाल श्रम व जबरन श्रम** के खिलाफ अभियान।
3. विकासशील देशों को तकनीकी सहायता।
4. सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा।
5. औद्योगिक लोकतंत्र और त्रिपक्षीय प्रणाली का प्रसार।

10.8 ILO की आलोचनाएँ (Criticism of ILO)

1. निर्णय केवल सिफारिशें – बाध्यकारी पालन नहीं।
2. विकसित देशों का अधिक प्रभाव।
3. राजनीतिक दबाव और पक्षपात।
4. विकासशील देशों में सीमित प्रभाव।
5. गिग इकॉनमी और डिजिटल श्रमिकों के लिए अब तक कम ध्यान।

Quick Revision

- ILO: स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा।
- अंग: ILC, Governing Body, International Labour Office।
- विशेषता: त्रिपक्षीय संरचना।
- भारत: संस्थापक सदस्य; Labour Codes पर ILO का प्रभाव।
- उपलब्धियाँ: सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन।
- आलोचना: सीमित प्रभाव, विकसित देशों का दबाव।

अध्याय 11 : सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

11.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक सुरक्षा** = ऐसी व्यवस्था जो श्रमिकों और नागरिकों को **आर्थिक जोखिमों** (बीमारी, दुर्घटना, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, मृत्यु) से बचाने के लिए बनाई जाती है।
- यह केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि **सामाजिक न्याय और मानव गरिमा** की भी गारंटी है।

सरल शब्दों में: सामाजिक सुरक्षा = “कमज़ोर वर्गों को जीवन की सुरक्षा कवच।”

11.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO**: “सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जो समाज अपने सदस्यों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जोखिमों से बचाने के लिए देता है।”
- **लॉर्ड बेवरेज (Beveridge)**: “सामाजिक सुरक्षा = जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा (Security from cradle to grave)।”

11.3 सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक जोखिम से सुरक्षा देना।
2. जीवन स्तर में स्थिरता और सुधार।
3. गरीबी और असमानता को कम करना।
4. सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मज़बूत करना।
5. उत्पादकता और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना।

11.4 सामाजिक सुरक्षा के प्रकार (Types of Social Security)

प्रकार	विवरण
सामाजिक बीमा (Social Insurance)	कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान; जैसे – ESIC, EPF।
सामाजिक सहायता (Social Assistance)	सरकार द्वारा करों से दी जाने वाली सहायता; जैसे – वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन।
सार्वजनिक सेवा (Public Service Schemes)	स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन सुरक्षा।

11.5 सामाजिक सुरक्षा के साधन (Instruments of Social Security)

1. **बीमा योजनाएँ** – ESIC, Workmen Compensation Act I
2. **भविष्य निधि (Provident Fund) I**
3. **पेंशन योजनाएँ।**
4. **ग्रेच्युटी (Gratuity) I**
5. **स्वास्थ्य सेवाएँ।**
6. **सामाजिक सहायता योजनाएँ** – जैसे जन धन योजना, अन्न सुरक्षा योजना।

11.6 भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास (Evolution in India)

1. **Pre-Independence:**
 - Workmen's Compensation Act (1923) I
 - Trade Union Act (1926) I
2. **Post-Independence:**
 - Factories Act (1948) I
 - Employees' State Insurance Act (1948) I
 - EPF Act (1952) I
3. **Recent:**
 - Unorganised Workers' Social Security Act (2008) I
 - Code on Social Security, 2020 I

11.7 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

- 9 प्रमुख श्रम कानूनों को समेकित किया।
- **EPF, ESIC, Gratuity, Maternity Benefit** को शामिल किया।
- असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कवर किया।
- Universal Social Security की दिशा में कदम।

11.8 सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कवरेज कम।
2. योजनाओं का जटिल ढाँचा।
3. वित्तीय बोझ अधिक।
4. श्रमिकों में जागरूकता की कमी।
5. गिग इकॉनमी और नए प्रकार के श्रम को शामिल करने की चुनौती।

11.9 सामाजिक सुरक्षा का महत्व (Importance)

- **श्रमिकों के लिए:** आर्थिक स्थिरता, जीवन सुरक्षा।
- **नियोक्ताओं के लिए:** वफ़ादारी और उत्पादकता।
- **समाज/राष्ट्र के लिए:** गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, मानव विकास।

Quick Revision

- सामाजिक सुरक्षा = सामाजिक और आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा।
- प्रकार: सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक सेवाएँ।
- साधन: EPF, ESIC, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सेवाएँ।
- कानून: Workmen's Compensation Act (1923) → Social Security Code (2020)।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, वित्तीय बोझ, जागरूकता की कमी

अध्याय 12 : सामाजिक बीमा (Social Insurance)

12.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक बीमा** = सामाजिक सुरक्षा का वह रूप जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता (और कभी-कभी सरकार) नियमित योगदान करते हैं और बदले में श्रमिक को बीमारी, दुर्घटना, बेरोज़गारी, मातृत्व, वृद्धावस्था आदि स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

सरल शब्दों में: सामाजिक बीमा = **सामूहिक योगदान से सामूहिक सुरक्षा**।

12.2 विशेषताएँ (Features of Social Insurance)

1. **अनिवार्य योगदान:** कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का।
2. **राज्य की भागीदारी:** अक्सर सरकार भी सहयोग करती है।
3. **निश्चित लाभ:** बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व आदि पर पूर्व-निर्धारित लाभ।
4. **सामूहिकता:** जोखिम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर बाँटा जाता है।
5. **सामाजिक न्याय:** कमजोर वर्गों को सुरक्षा।

12.3 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिक को आर्थिक असुरक्षा से बचाना।
2. बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में परिवार की सुरक्षा।
3. वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के बाद आय सुनिश्चित करना।
4. बेरोज़गारी की स्थिति में जीवन निर्वाह।
5. औद्योगिक शांति और उत्पादकता को बढ़ावा।

12.4 सामाजिक बीमा और निजी बीमा में अंतर (Difference)

आधार	सामाजिक बीमा	निजी बीमा
योगदान	कर्मचारी + नियोक्ता + सरकार केवल व्यक्ति	
उद्देश्य	सामाजिक न्याय, सुरक्षा	लाभ (Profit)
दायरा	श्रमिक वर्ग, संगठित क्षेत्र	समाज के सभी वर्ग
लाभ	पूर्व-निर्धारित, सामूहिक	अनुबंध पर आधारित

12.5 भारत में सामाजिक बीमा (Social Insurance in India)

(a) Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act)

-
- बीमारियों, दुर्घटनाओं, मातृत्व में लाभ।
 - ESI अस्पताल और डिस्पेंसरी।

(b) Employees' Provident Fund Act, 1952 (EPF Act)

- सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा।
- EPF, EPS (पेंशन), EDLI (बीमा)।

(c) Maternity Benefit Act, 1961

- प्रसव और मातृत्व अवकाश में लाभ।

(d) Workmen's Compensation Act, 1923

- कार्यस्थल दुर्घटना में मुआवज़ा।

(e) Social Security Code, 2020

- EPF, ESIC, ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ को मिलाकर एकीकृत किया गया।
- गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को भी शामिल किया।

12.6 ILO के सामाजिक बीमा पर दृष्टिकोण

ILO के अनुसार सामाजिक बीमा को कवर करना चाहिए:

1. बीमारियाँ
2. बेरोज़गारी
3. वृद्धावस्था
4. कार्यस्थल दुर्घटना
5. मातृत्व
6. विकलांगता
7. आश्रितों की सुरक्षा (Dependants' Benefit)

12.7 सामाजिक बीमा की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल नहीं।
2. कम कवरेज – संगठित क्षेत्र सीमित।
3. वित्तीय संकट – योगदान संग्रह और प्रबंधन।

-
4. जागरूकता की कमी।
 5. प्रशासनिक अक्षमता।
-

Quick Revision

- सामाजिक बीमा = सामूहिक योगदान से सुरक्षा।
- विशेषताएँ: अनिवार्य योगदान, राज्य की भागीदारी, निश्चित लाभ।
- योजनाएँ: ESIC, EPF, Maternity Benefit, Workmen's Compensation।
- ILO: बीमारियाँ, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, कम कवरेज, वित्तीय संकट।

अध्याय 13 : सामाजिक सहायता (Social Assistance)

13.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक सहायता** = सामाजिक सुरक्षा का वह रूप जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को बिना किसी योगदान (Contribution) के सरकार द्वारा कर-राजस्व (Tax Revenue) से सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता प्रायः **गरीबों, वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और बेरोज़गारों** को दी जाती है।

सरल शब्दों में: सामाजिक सहायता = “बिना योगदान के सरकार की तरफ़ से दी जाने वाली मदद।”

13.2 विशेषताएँ (Features)

1. **बिना योगदान:** न तो कर्मचारी और न ही नियोक्ता से योगदान।
2. **सरकार द्वारा वित्तपोषित:** टैक्स से प्राप्त राशि से।
3. **कमज़ोर वर्गों के लिए:** जैसे – बुजुर्ग, विधवा, विकलांग।
4. **न्यूनतम आय और जीवन स्तर सुनिश्चित करना।**
5. **सामाजिक न्याय को बढ़ावा।**

13.3 उद्देश्य (Objectives)

1. निर्धन वर्ग को न्यूनतम आजीविका सुनिश्चित करना।
2. सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना।
3. असमानता और गरीबी कम करना।
4. मानव गरिमा और जीवन सुरक्षा देना।
5. सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

13.4 सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अंतर (Difference)

आधार	सामाजिक सहायता	सामाजिक बीमा
योगदान	कोई योगदान नहीं	कर्मचारी + नियोक्ता (कभी सरकार भी)
वित्त स्रोत	सरकार के कर-राजस्व से	नियमित योगदान से
लक्षित वर्ग	गरीब, निर्धन, असंगठित श्रमिक	संगठित श्रमिक वर्ग

आधार	सामाजिक सहायता	सामाजिक बीमा
उद्देश्य	न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना	सामाजिक जोखिम से सुरक्षा

13.5 भारत में सामाजिक सहायता योजनाएँ (Social Assistance Schemes in India)

(a) राष्ट्रीय स्तर पर

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), 1995**
 - वृद्धावस्था पेंशन (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)।
 - विधवा पेंशन।
 - विकलांग पेंशन।
 - परिवार सहायता योजना (मृत्यु पर अनुदान)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005**
 - ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013**
 - सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना।

(b) राज्य स्तर पर

- मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/कल्याण योजना।
- राज्य सरकारों द्वारा विधवा, विकलांग सहायता।

13.6 ILO की दृष्टि में सामाजिक सहायता

ILO का मानना है कि **सामाजिक सहायता** उन लोगों के लिए है जो योगदान करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए **न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित करना आवश्यक है।

13.7 सामाजिक सहायता की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. सीमित बजट और वित्तीय संसाधन।
2. भ्रष्टाचार और लीकेज।
3. वास्तविक लाभार्थी तक योजना न पहुँच पाना।
4. असंगठित क्षेत्र में अधिक ज़रूरत लेकिन कम कवरेज।
5. राजनीतिकरण और वोट बैंक की राजनीति।

Quick Revision

- सामाजिक सहायता = बिना योगदान के सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद।
- वित्त स्रोत = कर-राजस्व।
- योजनाएँ: NSAP, MGNREGA, NFSA।
- लक्षित वर्ग = वृद्ध, विधवा, विकलांग, गरीब।
- चुनौतियाँ: वित्तीय कमी, भ्रष्टाचार, लाभार्थियों तक न पहुँचना।

अध्याय 14 : भारत में सामाजिक सुरक्षा उपाय (Social Security Measures in India)

14.1 परिचय (Introduction)

- भारत एक **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** है।
- संविधान में **निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy – DPSP)** में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख है।
- स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई **कानून, योजनाएँ और कार्यक्रम** लागू किए गए हैं ताकि श्रमिकों और समाज के कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा दी जा सके।

14.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में सार्वजनिक सहायता।
- **अनुच्छेद 42:** उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा मातृत्व राहत।
- **अनुच्छेद 43:** जीविकोपार्जन के लिए वेतन और सामाजिक सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी।

14.3 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून (Major Social Security Legislations in India)

1. **Workmen's Compensation Act, 1923**
 - कार्यस्थल दुर्घटना में मुआवज़ा।
 2. **Employees' State Insurance Act, 1948**
 - बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित लाभ।
 3. **Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952**
 - EPF, पेंशन और बीमा।
 4. **Maternity Benefit Act, 1961**
 - प्रसव और मातृत्व लाभ।
 5. **Payment of Gratuity Act, 1972**
 - 5 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी।
 6. **Unorganised Workers' Social Security Act, 2008**
 - असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय।
 7. **Code on Social Security, 2020**
 - 9 कानूनों को समेकित कर एक कोड।
-

14.4 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes in India)

(a) संगठित क्षेत्र (Organised Sector)

- ESIC (Employees' State Insurance Corporation)।
- EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)।
- पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ।

(b) असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector)

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)।
- अटल पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- जन धन योजना (वित्तीय समावेशन)।

(c) गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)।
- MGNREGA (100 दिन का रोज़गार गारंटी)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना।

14.5 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

- EPF, ESIC, Maternity Benefit, Gratuity, Unorganised Workers Security को एकीकृत किया।
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को कवर किया।
- एक **सिंगल विंडो सिस्टम** बनाया।

14.6 भारत में सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करना कठिन।
 2. योजनाओं का सीमित कवरेज।
 3. प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार।
 4. वित्तीय बोझ।
 5. श्रमिकों में जागरूकता की कमी।
-

14.7 सामाजिक सुरक्षा का महत्व (Importance)

- श्रमिकों की **आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा**।
- औद्योगिक शांति और उत्पादकता।
- गरीबी और असमानता में कमी।
- लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मज़बूत करना।

Quick Revision

- संविधान: अनुच्छेद 41, 42, 43, 43A।
- कानून: Workmen's Compensation (1923), ESI (1948), EPF (1952), Maternity Benefit (1961), Gratuity (1972), Social Security Code (2020)।
- योजनाएँ: PM-SYM, Atal Pension, PMJJBY, PMSBY, Jan Dhan, NFSA, MGNREGA।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, वित्तीय बोझ, भ्रष्टाचार, कम कवरेज।

अध्याय 15 : कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

(Workmen's Compensation Act, 1923)

15.1 परिचय (Introduction)

- औद्योगिकीकरण के साथ श्रमिकों के लिए **दुर्घटना और जोखिम** बढ़ गए।
- यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय घायल हो जाए, विकलांग हो जाए या मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
- इसीलिए 1923 में **कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act)** बनाया गया।
- यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारियों को **काम से जुड़ी दुर्घटना या बीमारी** की स्थिति में **आर्थिक क्षतिपूर्ति (Compensation)** प्रदान करे।

2020 में इस कानून को **Code on Social Security, 2020** में समाहित कर लिया गया है।

15.2 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिक और उनके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना।
2. दुर्घटना या व्यावसायिक बीमारी से होने वाली **मृत्यु/विकलांगता** की स्थिति में मुआवज़ा देना।
3. श्रमिक की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।
4. औद्योगिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

15.3 परिभाषाएँ (Definitions)

- **कामगार (Workman):** वह व्यक्ति जो नियोक्ता के लिए कार्य करता है और वेतन प्राप्त करता है।
- **दुर्घटना (Accident):** कार्य के दौरान या कार्य से संबंधित घटना जिससे चोट/मृत्यु हो।
- **व्यावसायिक रोग (Occupational Disease):** ऐसा रोग जो कार्य-प्रकृति के कारण उत्पन्न हो।

15.4 नियोक्ता की ज़िम्मेदारी (Liability of Employer)

नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा यदि:

-
1. दुर्घटना **काम करते समय** या **काम से संबंधित** हुई हो।
 2. दुर्घटना के कारण चोट, विकलांगता या मृत्यु हुई हो।
 3. कार्य ऐसा था जिसमें जोखिम (Risk) जुड़ा हुआ था।

✗ अपवाद (जब क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी):

- यदि दुर्घटना श्रमिक की नशे की हालत, लापरवाही या अपराध करते समय हुई हो।

15.5 क्षतिपूर्ति की राशि (Amount of Compensation)

क्षतिपूर्ति की राशि निम्न आधार पर तय होती है:

1. **मृत्यु:**
 - $50\% \times \text{मासिक वेतन} \times \text{प्रासंगिक गुणक (Age Factor)}$
 - न्यूनतम राशि (कानून द्वारा निर्धारित)।
2. **पूर्ण स्थायी विकलांगता (Permanent Total Disablement):**
 - $60\% \times \text{मासिक वेतन} \times \text{प्रासंगिक गुणक}$ ।
3. **आंशिक स्थायी विकलांगता (Permanent Partial Disablement):**
 - प्रतिशत के आधार पर (ILO द्वारा तय शेड्यूल)।
4. **अस्थायी विकलांगता (Temporary Disablement):**
 - मासिक वेतन का 25% नियमित अंतराल पर, जब तक श्रमिक कार्य करने योग्य न हो जाए।

15.6 व्यावसायिक रोग (Occupational Diseases)

- यदि कोई श्रमिक कार्य-प्रकृति से जुड़ी बीमारी (जैसे – खदानों में सिलिकोसिस, कारखानों में अस्बेस्टॉस रोग) से पीड़ित हो जाता है, तो उसे भी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

15.7 प्रशासनिक प्रावधान (Administrative Provisions)

- **Commissioner for Workmen's Compensation** नियुक्त किया जाता है।
 - वही क्षतिपूर्ति की गणना और विवादों का निपटान करता है।
 - श्रमिक सीधे न्यायालय न जाकर पहले कमिश्नर के पास जाते हैं।
-

15.8 दंड (Penalties)

- यदि नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने से इनकार करे या देरी करे तो उस पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाता है।

15.9 2020 के बाद का बदलाव

- अब यह अधिनियम **Code on Social Security, 2020** में शामिल है।
- "Workmen's Compensation Act" का नाम बदलकर **Employee's Compensation Act** कर दिया गया है।
- इसमें गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी कवर करने की कोशिश की गई है।

Quick Revision

- अधिनियम = 1923, अब Social Security Code 2020 में शामिल।
- नियोक्ता की ज़िम्मेदारी = दुर्घटना/व्यावसायिक रोग से मृत्यु/विकलांगता।
- क्षतिपूर्ति = मृत्यु (50% वेतन × गुणक), विकलांगता (60% वेतन × गुणक)।
- Occupational Disease = कार्य-प्रकृति से जुड़ी बीमारी।
- प्रशासन = Commissioner for Workmen's Compensation।
- नाम बदला: Workmen's Compensation → Employee's Compensation।

अध्याय 16 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(Employees' State Insurance Act, 1948)

16.1 परिचय (Introduction)

- भारत में श्रमिकों को **बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और विकलांगता** जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा देने हेतु यह अधिनियम 1948 में लागू किया गया।
- इस अधिनियम ने एक व्यापक **सामाजिक बीमा योजना** (Social Insurance Scheme) की शुरुआत की।
- इसके तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को **चिकित्सा सुविधा + नकद लाभ** दोनों प्रदान किए जाते हैं।
- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation – ESIC)** की स्थापना की गई।

16.2 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
2. बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना या मृत्यु जैसी स्थिति में **आर्थिक सहायता और चिकित्सा सुविधा** देना।
3. औद्योगिक श्रमिकों का जीवन-स्तर और सुरक्षा बढ़ाना।

16.3 क्षेत्र और प्रयोज्यता (Coverage & Applicability)

- यह अधिनियम उन सभी संस्थानों/कारखानों पर लागू होता है जहाँ **10 या उससे अधिक कर्मचारी** कार्यरत हों।
- प्रारम्भ में यह केवल कुछ उद्योगों तक सीमित था, अब इसे **व्यापार, सेवा क्षेत्र और निजी संस्थानों** तक विस्तारित कर दिया गया है।
- वे कर्मचारी जिनका वेतन **21,000 रुपये प्रतिमाह** (2023 तक) से कम है, इस योजना के दायरे में आते हैं।

16.4 निधि (ESI Fund)

- ESI Fund का गठन **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान** से होता है।
- योगदान दर (2023 तक):
 - **नियोक्ता (Employer):** 3.25% वेतन का
 - **कर्मचारी (Employee):** 0.75% वेतन का
- यह राशि **ESI Fund** में जमा होती है और उससे सभी लाभ दिए जाते हैं।

16.5 लाभ (Benefits under ESI Act)

(1) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit)

- बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को **पूरी चिकित्सा सुविधा**।
- अस्पताल, औषधालय, विशेषज्ञ सेवा।

(2) नकद लाभ (Cash Benefit)

- बीमारी के दौरान 70% तक वेतन।

(3) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit)

-
- महिला कर्मचारी को **26 सप्ताह** तक वेतन सहित अवकाश।
 - (4) अशक्तता लाभ (Disablement Benefit)
 - **आंशिक** या **पूर्ण विकलांगता** की स्थिति में नकद लाभ।
 - (5) आश्रित लाभ (Dependants' Benefit)
 - कार्यस्थल दुर्घटना से मृत्यु होने पर आश्रितों (परिवार) को पेंशन।
 - (6) अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses)
 - बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु राशि।

16.6 प्रशासनिक ढाँचा (Administrative Machinery)

- **ESIC (Employees' State Insurance Corporation)** इसका संचालन करता है।
- इसके अंतर्गत:
 - मुख्यालय: नई दिल्ली।
 - राज्य स्तर पर कार्यालय।
 - अस्पताल और औषधालय का नेटवर्क।

16.7 संशोधन और विस्तार (Amendments & Expansion)

- प्रारम्भ में यह केवल कुछ क्षेत्रों में लागू था, लेकिन अब **भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में लागू हो चुका है।
- हाल के संशोधन:
 - **ई-ESIC पोर्टल** के माध्यम से डिजिटलीकरण।
 - अधिक निजी क्षेत्र और गिग वर्कर्स को शामिल करने पर विचार।

16.8 महत्व (Significance)

- श्रमिकों को **आर्थिक सुरक्षा + स्वास्थ्य सुरक्षा** दोनों।
- परिवार के लिए भी लाभ।
- औद्योगिक शांति और उत्पादकता में वृद्धि।
- भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ।

Quick Revision

- अधिनियम = 1948।
- लागू: 10+ कर्मचारी, वेतन $\leq 21,000$ ।
- योगदान: नियोक्ता 3.25%, कर्मचारी 0.75%।
- लाभ: मेडिकल, नकद, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित, अंतिम संस्कार।
- प्रशासन: ESIC (नई दिल्ली मुख्यालय)।
- महत्व: आर्थिक + स्वास्थ्य सुरक्षा।

अध्याय 17 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952)

17.1 परिचय (Introduction)

- स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिकों की **बुढ़ापे, मृत्यु या सेवा समाप्ति** के समय सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह अधिनियम 1952 में लागू किया गया।
- इसके अंतर्गत कर्मचारियों को तीन प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलता है:
 - EPF (Employees' Provident Fund – कर्मचारी भविष्य निधि)**
 - EPS (Employees' Pension Scheme – कर्मचारी पेंशन योजना)**
 - EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना)**
- इन योजनाओं का प्रबंधन **EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)** करता है।

17.2 उद्देश्य (Objectives)

- कर्मचारियों को **सेवानिवृत्ति (Retirement)** के बाद आर्थिक सुरक्षा देना।
- कर्मचारियों और उनके परिवार को **मृत्यु या विकलांगता** की स्थिति में सहायता।
- औद्योगिक श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित करना।

17.3 प्रयोज्यता (Applicability)

- यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू होता है जहाँ **20 या उससे अधिक कर्मचारी** कार्यरत हों।
- यह विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, खदानों, और सेवाओं पर लागू होता है।
- जिन कर्मचारियों का वेतन **15,000 रुपये प्रति माह** तक है, वे अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल होते हैं (2023 तक)।

17.4 योजनाएँ (Schemes under the Act)

(A) कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund – EPF)

- कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं।
- योगदान दर:

-
- **कर्मचारी:** 12% वेतन का
 - **नियोक्ता:** 12% वेतन का
(कुछ हिस्से EPS और EDLI में जाते हैं)।
 - कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी बदलने पर यह राशि निकाल सकता है।

(B) कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme – EPS)

- 1995 में शुरू हुई।
- नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा (8.33%) EPS में जाता है।
- लाभ:
 - सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन।
 - परिवार पेंशन (Family Pension) कर्मचारी की मृत्यु पर।
 - अपंगता पेंशन (Disability Pension)।

(C) कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (Employees' Deposit Linked Insurance – EDLI)

- कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को बीमा राशि मिलती है।
- यह राशि कर्मचारी के वेतन और जमा राशि पर निर्भर करती है।
- न्यूनतम और अधिकतम सीमा समय-समय पर संशोधित होती रहती है।

17.5 प्रशासनिक ढाँचा (Administration)

- **EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)** द्वारा संचालित।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- EPFO के तीन अंग:
 1. Central Board of Trustees
 2. Regional Offices
 3. Field Offices

17.6 उल्लंघन पर दंड (Penalties)

- यदि कोई नियोक्ता समय पर योगदान जमा नहीं करता या अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर **जुर्माना और कारावास** दोनों हो सकते हैं।

17.7 हालिया सुधार (Recent Reforms)

- **UAN (Universal Account Number):**
 - प्रत्येक कर्मचारी को यूनिक नंबर मिलता है, जिससे नौकरी बदलने पर भी खाता एक ही रहता है।
- **ई-गवर्नेंस:** ऑनलाइन ट्रांसफर और निकासी सुविधा।
- **Social Security Code, 2020:**
 - EPF, EPS और EDLI को इसमें समाहित किया गया है।
 - गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी कवर करने की दिशा में कदम।

17.8 महत्व (Significance)

- कर्मचारियों को **लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा**।
- परिवार को मृत्यु/विकलांगता में सहारा।
- औद्योगिक श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित।
- भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ।

Quick Revision (UPSC/EPFO हेतु त्वरित पुनरावृत्ति)

- अधिनियम = 1952।
- लागू: 20+ कर्मचारी, वेतन $\leq 15,000$ ।
- योजनाएँ = EPF + EPS + EDLI।
- योगदान = कर्मचारी 12%, नियोक्ता 12%।
- प्रशासन = EPFO।
- हालिया सुधार = UAN, ई-गवर्नेंस, Social Security Code 2020।

भाग – II : श्रम कानून

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

भाग – I : श्रम कानून की नींव

1. भारत में श्रम कानूनों का परिचय
 - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 - श्रम कानूनों का विकास (तीन चरण)
 - पुराने सिस्टम की समस्याएँ
 - सुधार की आवश्यकता
 - नए श्रम कोड्स का परिचय
2. प्रमुख पुराने श्रम कानून
 - वेतन संबंधी कानून
 - औद्योगिक संबंध कानून
 - सामाजिक सुरक्षा कानून
 - व्यावसायिक सुरक्षा व कल्याण कानून

भाग – II : नए श्रम कोड्स

3. चार नए श्रम कोड्स
 - वेतन संहिता, 2019
 - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-स्थिति संहिता, 2020
4. पुराने बनाम नए श्रम कानूनों की तुलना
 - संरचना, कवरेज, अनुपालन, संरक्षण
 - मुख्य बदलाव (प्रत्येक कोड)
 - परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

भाग – III : विस्तृत अध्ययन

5. महत्वपूर्ण पुराने श्रम कानून (विस्तृत व्याख्या)
 - वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
 - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 - बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

-
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
 - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
 - ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972
 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
6. **पुराने कानून और उनका नए कोड्स में विलय**
- वेतन संहिता, 2019 में शामिल कानून
 - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में शामिल कानून
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कानून
 - OSHWC संहिता, 2020 में शामिल कानून
 - त्वरित पुनरावृत्ति तालिका

भाग – IV : परीक्षा दृष्टिकोण

7. **UPSC EPFO परीक्षा में श्रम कानूनों की प्रासंगिकता**
- EPFO के लिए महत्व
 - पिछले वर्षों के प्रश्न रुझान
 - प्रश्नों के प्रकार
 - तैयारी की रणनीति
 - त्वरित तथ्य (Quick Facts)
8. **सारांश व त्वरित पुनरावृत्ति**
- श्रम कानूनों की यात्रा (संक्षेप)
 - पुराने कानूनों की समस्याएँ
 - नए कोड्स की मुख्य विशेषताएँ
 - तुलना (पुराना बनाम नया)
 - परीक्षा तैयारी के लिए रणनीति
 - अंतिम निष्कर्ष

अध्याय 1 : भारत में श्रम क़ानूनों का परिचय

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में श्रम क़ानूनों की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय से हुई। सबसे पहला क़ानून **फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1881** था, जिसका उद्देश्य काम के घंटे तय करना और ब्रिटिश मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था।

धीरे-धीरे अन्य क़ानून भी बनाए गए, खासकर **प्रथम विश्व युद्ध के बाद**, ताकि काम करने की स्थिति, वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आज़ादी के बाद, श्रम कानूनों को **सामाजिक न्याय** का साधन माना गया। भारतीय संविधान के **नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43)** में यह सुनिश्चित किया गया कि:

- काम की स्थिति मानवीय और न्यायपूर्ण हो,
- उचित वेतन मिले,
- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो।

1.2 भारत में श्रम कानूनों का विकास

1. **पूर्व-स्वतंत्रता काल (1881–1947):**
 - उद्देश्य: श्रमिकों का शोषण रोकना और हड़ताल/अशांति पर नियंत्रण।
 - उदाहरण: फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1881; ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926; पेमेंट ऑफ़ वेजेस एक्ट, 1936; इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947।
2. **स्वतंत्रता के बाद का काल (1947–1990):**
 - उद्देश्य: औद्योगिक विकास और श्रमिकों के अधिकारों में संतुलन।
 - प्रमुख क़ानून: **ESI Act 1948, EPF Act 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972।**
3. **उदारीकरण काल (1991 से आगे):**
 - वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों पर जोर।
 - चिंता: कठोर श्रम क़ानून निवेश और औपचारिक रोजगार को हतोत्साहित कर रहे थे।
 - समाधान: क़ानूनों का सरलीकरण और एकीकरण।

1.3 पुराने सिस्टम की समस्याएँ

- **क़ानूनों की अधिकता:** 29 से ज़्यादा केंद्रीय और कई राज्य श्रम क़ानून → उलझन और दोहराव।
- **जटिल अनुपालन:** हर क़ानून के लिए अलग रजिस्टर, रिटर्न और निरीक्षक।

-
- **परिभाषाओं में अंतर:** "वेतन" की परिभाषा हर क़ानून में अलग थी (जैसे PF, बोनस, ग्रेच्युटी)।
 - **सीमित कवरेज:** ज़्यादातर क़ानून सिर्फ़ संगठित क्षेत्र तक सीमित थे।
 - **इंस्पेक्टर राज:** निरीक्षकों के पास अत्यधिक अधिकार → भ्रष्टाचार और लालफीताशाही।
-

1.4 सुधार की आवश्यकता

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने सुझाव दिया कि सभी क़ानूनों को 4-5 बड़े कोड में बदल दिया जाए। मुख्य कारण:

- नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आसान बनाना।
 - असंगठित और गिग वर्कर्स तक सुरक्षा पहुँचाना।
 - व्यापार करने में आसानी और मुकदमों में कमी।
 - परिभाषाओं का एकीकरण और एक समान मानक।
-

1.5 नए श्रम कोड्स का परिचय

भारत सरकार ने 4 नए श्रम कोड बनाए:

1. **वेतन संहिता (Code on Wages), 2019**
2. **औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020**
3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), 2020**
4. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता (OSHC Code), 2020**

इन 4 कोड्स में **29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को समाहित** किया गया है। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार माना जाता है।

सारांश बिंदु

भारत के श्रम कानून पुराने, बिखरे और जटिल थे। अब उन्हें सरल और आधुनिक बनाया गया है। नए कोड्स से:

- श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और सामाजिक लाभ,
- नियोक्ताओं के लिए सरल अनुपालन,
- और आर्थिक विकास व श्रमिक कल्याण में संतुलन मिलेगा।

अध्याय 2 : प्रमुख पुराने श्रम क़ानून

भारत में 2019-2020 से पहले श्रम क़ानूनों का एक जटिल ढांचा था। इसमें **29 केंद्रीय श्रम क़ानून** शामिल थे, जो अलग-अलग समय पर बने और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लागू किए गए।

ये चार मुख्य श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:

2.1 वेतन संबंधी क़ानून

1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

- **उद्देश्य:** श्रमिकों को समय पर वेतन दिलाना और अनुचित कटौती रोकना।
- **कवरेज:** जिनकी आय ₹24,000/माह तक है।
- **मुख्य प्रावधान:**
 - 1000 से कम कर्मचारियों वाली इकाई → 7 दिन के भीतर वेतन।
 - 1000 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाई → 10 दिन के भीतर वेतन।
 - नौकरी खत्म होने पर → 2 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान।
 - कटौती अधिकतम 50% (सहकारी ऋण में 75%)।
 - जुर्माना अधिकतम 3%।
- **परीक्षा बिंदु:** 1000+ कर्मचारियों वाली इकाई में भुगतान समय सीमा = 10 दिन।

2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

- **उद्देश्य:** शोषण रोकना और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना।
- **कवरेज:** सरकार द्वारा अधिसूचित "निर्धारित रोजगार" (कृषि, खनन, निर्माण आदि)।
- **मुख्य प्रावधान:**
 - सरकार हर 5 साल में न्यूनतम वेतन तय और संशोधित करेगी।
 - ओवरटाइम = सामान्य वेतन दर का **दो गुना**।
 - न्यूनतम वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) + मकान किराया भत्ता (HRA)।

3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

- **उद्देश्य:** श्रमिकों को मुनाफ़े में हिस्सेदारी दिलाना।
- **कवरेज:** 20+ कर्मचारियों वाली इकाइयाँ।
- **पात्रता:** ₹21,000/माह तक आय वाले कर्मचारी।
- **मुख्य प्रावधान:**

-
- न्यूनतम बोनस = **8.33%** वेतन।
 - अधिकतम बोनस = **20%** वेतन।
 - "Set-on" और "Set-off" प्रावधान → सालों के बीच बोनस का समायोजन।
 - **परीक्षा बिंदु:** बोनस पात्रता सीमा = ₹21,000/माह।

4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

- **उद्देश्य:** समान काम के लिए समान वेतन, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
- **मुख्य प्रावधान:**
 - भर्ती, वेतन और पदोन्नति में लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध।
 - कुछ उद्योगों में महिला रोजगार हेतु सलाहकार समितियाँ।
- **परीक्षा बिंदु:** संविधान का अनुच्छेद 39(d) → समान कार्य हेतु समान वेतन।

2.2 औद्योगिक संबंध संबंधी क़ानून

1. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

- ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता।
- पंजीकरण हेतु न्यूनतम 7 सदस्य आवश्यक।
- 50% पदाधिकारी उसी उद्योग से होने चाहिए।
- राजनीतिक फंड की अनुमति, पर अनिवार्य नहीं।

2. औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) अधिनियम, 1946

- 100+ कर्मचारियों वाली इकाइयों में सेवा शर्तें लिखित रूप में तय करना अनिवार्य।
- विषय: श्रमिक वर्गीकरण, हाजिरी, अनुशासन, अवकाश आदि।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- **उद्देश्य:** विवाद निपटान की व्यवस्था करना।
- **मुख्य प्रावधान:**
 - "हड़ताल," "तालाबंदी," "छंटनी" जैसी परिभाषाएँ दी गईं।
 - निकाय: वर्क्स कमेटी, समझौता अधिकारी, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण।
 - छंटनी मुआवज़ा = 15 दिन का वेतन × सेवा के हर पूरे साल के लिए।
 - उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल/तालाबंदी हेतु 14 दिन पूर्व सूचना।

-
- **परीक्षा बिंदु:** छंटनी मुआवज़े का फ़ॉर्मूला।

2.3 सामाजिक सुरक्षा संबंधी क़ानून

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- काम से संबंधित चोट/मौत पर मुआवज़ा।
- "नो-फ़ॉल्ट लायबिलिटी" सिद्धांत लागू।
- मौत पर मुआवज़ा = मासिक वेतन का 50% × आयु-आधारित गुणांक।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948

- स्वास्थ्य, बीमारी, मातृत्व और विकलांगता लाभ।
- 10+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू।
- योगदान: नियोक्ता = 3.25%, कर्मचारी = 0.75%।

3. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम, 1952

- सेवानिवृत्ति बचत, पेंशन और बीमा।
- 20+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू।
- योगदान: नियोक्ता 12% + कर्मचारी 12%।

4. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और सुरक्षा।
- 26 सप्ताह का भुगतान अवकाश (2 बच्चों तक), अन्यथा 12 सप्ताह।
- मातृत्व काल में नौकरी से निकाला नहीं जा सकता।

5. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

- लगातार 5 वर्ष सेवा के बाद ग्रेच्युटी।
 - सेवानिवृत्ति, इस्तीफ़ा या मृत्यु पर देय।
 - फ़ॉर्मूला: 15 दिन का वेतन × सेवा के वर्ष।
 - अधिकतम सीमा = ₹20 लाख।
-

2.4 व्यावसायिक सुरक्षा व कल्याण क़ानून

- **फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948** → स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम के घंटे।
- **माइंस एक्ट, 1952** → खदान सुरक्षा।
- **कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, 1970** → ठेका मज़दूरी पर नियंत्रण।
- **इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1979** → प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा।

सारांश बिंदु

पुराना ढांचा अलग-अलग विषयों पर बिखरा हुआ था – वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कानून। इससे **अनुपालन में कठिनाई और असंगठित श्रमिकों की अनदेखी** हुई। यही कारण बना कि नए श्रम कोड्स लाए गए।

अध्याय 3 : चार नए श्रम कोड्स

भारत में जटिल श्रम क़ानून व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सरकार ने **29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों** को मिलाकर **4 श्रम संहिताएँ (Labour Codes)** बनाई। ये 2019–2020 के बीच पारित हुईं, लेकिन अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। इनका उद्देश्य है – **श्रमिक कल्याण और "Ease of Doing Business" में संतुलन।**

3.1 श्रम संहिताओं के उद्देश्य

- **सरलीकरण:** दर्जनों पुराने क़ानून हटाकर केवल 4 कोड्स।
- **एकरूपता:** परिभाषाओं में एक समानता (जैसे "वेतन" की परिभाषा अब एक ही)।
- **विस्तृत कवरेज:** असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स तक सुरक्षा।
- **आसान अनुपालन:** ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और निरीक्षण।
- **श्रमिक कल्याण:** न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य-स्थिति की गारंटी।

3.2 चार श्रम संहिताएँ

1. वेतन संहिता (Code on Wages), 2019

जिन क़ानूनों को जोड़ा गया:

- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- बोनस अधिनियम, 1965
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

मुख्य विशेषताएँ:

- **सार्वभौमिक कवरेज:** सभी कर्मचारियों पर लागू (उद्योग/वेतन सीमा से परे)।
- **वेतन की एक समान परिभाषा:** मूल वेतन + महंगाई भत्ता + रिटेनिंग भत्ता। (HRA, बोनस, ओवरटाइम आदि को बाहर रखा गया है, लेकिन ये कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकते।)
- **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage):** केंद्र तय करेगा, राज्य इससे कम नहीं रख सकते।
- **समान वेतन:** लिंग आधारित भेदभाव पर रोक।
- **बोनस:** अब भी केवल ₹21,000/माह तक की आय वाले पात्र रहेंगे, लेकिन क़ानून सार्वभौमिक है।

उदाहरण: पहले एक छोटे कोचिंग सेंटर पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं होता था (क्योंकि "निर्धारित रोजगार" में नहीं आता था)। अब उसे भी स्टाफ को न्यूनतम वेतन देना होगा।

2. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020

जिन क़ानूनों को जोड़ा गया:

- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) अधिनियम, 1946
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मुख्य विशेषताएँ:

- **ट्रेड यूनियन:** यदि किसी यूनियन की सदस्यता 51% है, तो उसे एकमात्र बातचीत करने वाली यूनियन माना जाएगा।
- **स्टैंडिंग ऑर्डर्स:** अब 300+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू (पहले सीमा 100 थी)।
- **छंटनी/बंद करना:** सरकार से अनुमति केवल 300+ कर्मचारियों पर ज़रूरी (पहले 100)।
- **विवाद समाधान:** ट्रिब्यूनल का निर्णय 30 दिनों में बाध्यकारी होगा।
- **हड़ताल/तालाबंदी:** अब सभी उद्योगों में 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य (पहले केवल "पब्लिक यूटिलिटी" में)।

उदाहरण: 250 कर्मचारियों वाली फ़ैक्ट्री अब बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों को हटा सकती है, जिससे नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिला।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020

जिन क़ानूनों को जोड़ा गया (9 क़ानून):

- EPF अधिनियम, 1952
- ESI अधिनियम, 1948
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड अधिनियम, 1981
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि।

मुख्य विशेषताएँ:

- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** असंगठित श्रमिक, गिग वर्कर्स (जैसे Uber/Ola ड्राइवर) और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे Zomato/Swiggy) को भी शामिल किया गया।
- **EPF और ESI:** पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन नए क्षेत्रों तक बढ़ सकते हैं।
- **ग्रेच्युटी:** निश्चित-अवधि (Fixed Term) कर्मचारियों को 1 साल में भी मिलेगी (पहले 5 साल जरूरी थे)।
- **राष्ट्रीय डाटाबेस:** आधार-आधारित पंजीकरण सभी श्रमिकों का।
- **वित्तपोषण:** गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा फंड में नियोक्ता + सरकार दोनों का योगदान।

उदाहरण: Swiggy डिलीवरी पार्टनर को अब सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे, जबकि पहले वे बाहर थे।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता (OSHC Code), 2020

जिन क़ानूनों को जोड़ा गया (13 क़ानून):

- फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948
- माइंस एक्ट, 1952
- कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, 1970
- इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1979
- प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 आदि।

मुख्य विशेषताएँ:

- **लागू क्षेत्र:** फ़ैक्ट्री (20 कर्मचारी बिजली के साथ, 40 बिना बिजली)।
- **सिंगल लाइसेंस सिस्टम:** फ़ैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक ही लाइसेंस।
- **कार्य समय:** अधिकतम 8 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह।
- **महिलाएँ:** सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं (सुरक्षा उपायों के साथ)।
- **प्रवासी श्रमिक:** अब सभी श्रमिक शामिल जिनकी आय ₹18,000/माह तक है और जो काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं।
- **वार्षिक स्वास्थ्य जाँच:** निश्चित आयु से ऊपर सभी कर्मचारियों के लिए।

उदाहरण: पहले एक कंपनी को अलग-अलग लाइसेंस चाहिए होते थे (फ़ैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए)। अब केवल एक लाइसेंस काफी है।

3.3 श्रम संहिताओं का महत्व

- **श्रमिकों के लिए:** व्यापक कवरेज, न्यूनतम वेतन की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य-स्थिति।
- **नियोक्ताओं के लिए:** अनुपालन आसान, निरीक्षण कम, छंटनी/भर्ती में लचीलापन।
- **अर्थव्यवस्था के लिए:** "Ease of Doing Business" को बढ़ावा, मुकदमों में कमी, निवेश माहौल बेहतर।

सारांश बिंदु

चार नए श्रम कोड (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSHWC) ने 29 पुराने क़ानूनों को समाहित किया।

इनसे:

- परिभाषाएँ एक समान हुईं,
- श्रमिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा,
- अनुपालन सरल हुआ,
- और भारत की श्रम व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप हो गई।

अध्याय 4 : पुराने बनाम नए श्रम कानूनों की तुलना

भारत की श्रम नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि **29 अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों** को मिलाकर केवल **4 व्यापक श्रम संहिताएँ** बना दी गईं। इस अध्याय में हम दोनों व्यवस्थाओं की तुलना देखेंगे।

4.1 तुलना की आवश्यकता

- पुराना सिस्टम बिखरा हुआ और जटिल था → अलग-अलग एक्ट्स, उलझन, निरीक्षक राज (Inspector Raj)।
- नया सिस्टम सरल है → डिजिटलीकरण, आसान अनुपालन, व्यापक कवरेज।
- UPSC EPFO जैसी परीक्षाओं में अक्सर **फैक्ट्स + एनालिसिस दोनों** पूछे जाते हैं, इसलिए तुलना समझना ज़रूरी है।

4.2 तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	पुराने श्रम कानून (29 एक्ट्स)	नए श्रम कोड्स (4 कोड्स)
संरचना	वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, ESI, PF आदि के लिए अलग-अलग एक्ट्स	केवल 4 कोड्स: वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSHWC
वेतन की परिभाषा	हर एक्ट में अलग (PF, बोनस, ग्रेच्युटी)	एक समान परिभाषा (बेसिक + DA + रिटेनिंग अलाउंस; बाहर की चीजें अधिकतम 50%)
कवरेज	सीमित – वेतन सीमा और "निर्धारित रोजगार" तक	सार्वभौमिक – सभी कर्मचारियों पर लागू गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स सहित
न्यूनतम वेतन	केवल "निर्धारित रोजगार" पर लागू	सभी नौकरियों पर लागू, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय
बोनस	केवल ₹21,000/माह तक आय वाले	पात्रता सीमा वही, पर क़ानून सार्वभौमिक
सामाजिक सुरक्षा	सिर्फ संगठित क्षेत्र तक (EPF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ)	असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स तक विस्तारित; आधार-आधारित रजिस्ट्रेशन
औद्योगिक संबंध	यूनियन, विवाद और छंटनी अलग-अलग एक्ट्स से नियंत्रित	एकीकृत → स्टैंडिंग ऑर्डर्स सीमा 100 से बढ़कर 300; हड़ताल/तालाबंदी के नियम सख्त
अनुपालन	अलग-अलग रजिस्ट्रेशन, रिटर्न,	एक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक रिटर्न,

पहलू	पुराने श्रम कानून (29 एक्ट्स)	नए श्रम कोड्स (4 कोड्स)
	रजिस्टर और निरीक्षण	वेब-आधारित निरीक्षण
महिला रोजगार	रात में काम पर कई पाबंदियाँ	सभी क्षेत्रों में अनुमति, रात की शिफ्ट भी (सुरक्षा उपायों के साथ)
प्रवासी श्रमिक	केवल कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिये लाए गए श्रमिक ISMW अधिनियम में	अब सभी प्रवासी शामिल (₹18,000/माह तक कमाने वाले भी)
Ease of Doing Business	कठिन, महंगा, निरीक्षक राज	सरल अनुपालन, स्वयं-प्रमाणीकरण, पारदर्शी निरीक्षण
श्रमिक संरक्षण	सुरक्षा मज़बूत लेकिन बिखरी हुई, असंगठित क्षेत्र छूटा	व्यापक संरक्षण, आधुनिक परिभाषाएँ, डिजिटल कवरेज

4.3 हर कोड में मुख्य बदलाव

- **वेतन संहिता, 2019**
 - वेतन सीमा की शर्त हटाई गई।
 - एक समान वेतन परिभाषा।
 - राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की व्यवस्था।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020**
 - यूनियन मान्यता सरल।
 - छंटनी/बंद करने की सीमा 100 से बढ़कर 300 कर्मचारी।
 - सभी उद्योगों में हड़ताल से पहले 14 दिन की सूचना।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**
 - गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स भी शामिल।
 - फ़िक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 1 साल में ही।
 - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।
- **OSHC संहिता, 2020**
 - फ़ैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ही लाइसेंस।
 - काम का समय 8 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह तय।
 - महिलाओं को नाइट शिफ्ट में अनुमति।

4.4 परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

- पुरानी व्यवस्था = 29 एक्ट्स; नई व्यवस्था = 4 कोड्स।
- पहली बार वेतन की **एक समान परिभाषा**।
- स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सीमा 100 से बढ़कर 300 कर्मचारी।

-
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया।
 - राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन = वेतन संहिता की विशेषता।
 - "इंस्पेक्टर राज" की जगह अब **Inspector-cum-Facilitator** (डिजिटल, रैंडम निरीक्षण)।

सारांश

पुराने श्रम कानून बिखरे हुए, सीमित कवरेज वाले और अनुपालन में कठिन थे।
नए श्रम कोड्स ने इन्हें 4 मुख्य क्षेत्रों में समाहित कर दिया, जिससे:

- श्रमिकों को **व्यापक सुरक्षा**,
- नियोक्ताओं को **सरल अनुपालन**,
- और अर्थव्यवस्था को **विकास व लचीलापन** मिला।

अध्याय 5 : महत्वपूर्ण पुराने श्रम क़ानून (विस्तृत व्याख्या)

1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

उद्देश्य: श्रमिकों को समय पर वेतन दिलाना और अनुचित कटौती रोकना।

मुख्य प्रावधान:

- **लागू क्षेत्र:** जिन कर्मचारियों की आय ₹24,000/माह तक है।
- **वेतन भुगतान की समय-सीमा:**
 - 1000 से कम कर्मचारी → 7 दिन के भीतर।
 - 1000 या अधिक कर्मचारी → 10 दिन के भीतर।
 - नौकरी समाप्त होने पर → 2 कार्य दिवस के भीतर।
- **कटौती की अनुमति:** केवल जुर्माना, अनुपस्थिति, ऋण की वसूली आदि के लिए।
- **कटौती की अधिकतम सीमा:** वेतन का 50% (सहकारी ऋण पर 75%)।
- **जुर्माना सीमा:** वेतन का 3% से अधिक नहीं।

परीक्षा बिंदु: वेतन भुगतान नियम = 7/10 दिन।

2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

उद्देश्य: श्रमिकों को न्यूनतम जीवन स्तर दिलाना और शोषण रोकना।

मुख्य प्रावधान:

- केवल सरकार द्वारा अधिसूचित "निर्धारित रोजगारों" (जैसे कृषि, खनन, निर्माण) पर लागू।
- सरकार हर **5 साल** में न्यूनतम वेतन तय और संशोधित करेगी।
- ओवरटाइम का वेतन = सामान्य दर का **2 गुना**।
- न्यूनतम वेतन = **बेसिक + महंगाई भत्ता (DA) + HRA** (राज्य के हिसाब से अलग)।

परीक्षा बिंदु: ओवरटाइम वेतन = डबल रेट।

3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

उद्देश्य: श्रमिकों को मुनाफ़े में हिस्सेदारी देना।

मुख्य प्रावधान:

-
- 20+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू।
 - पात्रता: आय $\leq$ ₹21,000/माह।
 - बोनस दर:
 - न्यूनतम = **8.33%** वेतन।
 - अधिकतम = **20%** वेतन।
 - गणना हेतु वेतन सीमा = ₹7,000/माह या न्यूनतम वेतन (जो भी अधिक हो)।
 - "Set-on" और "Set-off" प्रावधान = मुनाफ़े का साल दर साल समायोजन।

परीक्षा बिंदु: न्यूनतम बोनस = 8.33%, अधिकतम = 20%।

4. कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948

उद्देश्य: कर्मचारियों को स्वास्थ्य, बीमारी, मातृत्व और विकलांगता लाभ देना।

मुख्य प्रावधान:

- लागू क्षेत्र: 10+ कर्मचारियों वाली इकाइयाँ, जिनकी आय $\leq$ ₹21,000/माह।
- योगदान:
 - नियोक्ता = 3.25%
 - कर्मचारी = 0.75%
- लाभ:
 - चिकित्सा सुविधा (कर्मचारी + परिवार को)।
 - बीमारी लाभ = 70% वेतन, 91 दिनों तक।
 - मातृत्व लाभ = 26 हफ्तों का अवकाश।
 - विकलांगता और आश्रितों के लिए पेंशन।

परीक्षा बिंदु: नियोक्ता योगदान = 3.25%, कर्मचारी = 0.75%।

5. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम, 1952

उद्देश्य: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बचत, पेंशन और बीमा प्रदान करना।

मुख्य प्रावधान:

- 20+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू।
- योगदान:
 - नियोक्ता = 12% (बेसिक + DA)

-
- कर्मचारी = 12% (बेसिक + DA)
 - तीन योजनाएँ:
 - भविष्य निधि (PF)
 - पेंशन योजना (EPS)
 - बीमा योजना (EDLI)

परीक्षा बिंदु: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों = 12% योगदान।

6. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

उद्देश्य: महिला कर्मचारियों को मातृत्व काल में सुरक्षा देना।

मुख्य प्रावधान:

- लागू क्षेत्र: 10+ कर्मचारियों वाली इकाइयाँ।
- अवकाश:
 - 26 हफ्ते (यदि 2 या कम बच्चे हों)।
 - अन्यथा 12 हफ्ते।
- अन्य लाभ:
 - स्तनपान हेतु ब्रेक।
 - मातृत्व अवधि में नौकरी से निकाला नहीं जा सकता।
 - गोद लेने/सरोगेसी पर 3 माह से कम आयु के बच्चे के लिए 12 हफ्ते का अवकाश।

परीक्षा बिंदु: अधिकतम अवकाश = 26 हफ्ते।

7. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

उद्देश्य: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त राशि देना।

मुख्य प्रावधान:

- लागू क्षेत्र: 10+ कर्मचारियों वाली इकाइयाँ।
- पात्रता: लगातार 5 साल सेवा (मृत्यु/विकलांगता मामलों को छोड़कर)।
- फ़ॉर्मूला:

$$\text{ग्रेच्युटी} = 15 \times \text{अंतिम वेतन} \times \text{सेवा के वर्ष} \quad \text{ग्रेच्युटी} = \frac{15 \times \text{अंतिम वेतन}}{26} \times \text{सेवा के वर्ष}$$

-
- अधिकतम सीमा: ₹20 लाख।

परीक्षा बिंदु: न्यूनतम सेवा = 5 साल।

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उद्देश्य: नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवाद सुलझाने की व्यवस्था।

मुख्य प्रावधान:

- निकाय: वर्क्स कमेटी, समझौता अधिकारी, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण।
- छंटनी मुआवज़ा = हर पूरे साल की सेवा पर 15 दिन का वेतन।
- हड़ताल/तालाबंदी = उपयोगिता सेवाओं में 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य।
- छंटनी (Lay-off) मुआवज़ा = 50% वेतन।

परीक्षा बिंदु: छंटनी मुआवज़े का फ़ॉर्मूला = 15 दिन का वेतन × सेवा वर्ष।

सारांश

परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराने श्रम कानून हैं:

- **वेतन से जुड़े कानून:** वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस अधिनियम।
- **सामाजिक सुरक्षा:** ESI, EPF, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ अधिनियम।
- **औद्योगिक संबंध:** औद्योगिक विवाद अधिनियम।

ये पुराने कानून ही नए श्रम कोड्स की नींव बने, इसलिए UPSC जैसे एग्जाम्स में इनसे सीधे प्रश्न (समय सीमा, प्रतिशत, पात्रता) और तुलना आधारित प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं।

अध्याय 6 : महत्वपूर्ण पुराने कानून और उनका नए श्रम कोड्स में विलय

सरकार ने **29 पुराने श्रम कानूनों** को मिलाकर केवल **4 नए श्रम कोड्स** बनाए।
आइए देखें कौन-सा पुराना कानून किस नए कोड में शामिल हुआ और उसमें क्या बदलाव किए गए।

1. वेतन संहिता (Code on Wages), 2019

शामिल कानून (4):

1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 → सभी कर्मचारियों के लिए समय पर वेतन।
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 → अब सभी रोजगारों पर लागू (सिर्फ निर्धारित पर नहीं)।
3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 → बोनस प्रावधान जारी।
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 → पुरुष-महिला के बीच वेतन समानता।

मुख्य बदलाव:

- वेतन की **एक समान परिभाषा**।
- **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage)** लागू।

2. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), 2020

शामिल कानून (3):

1. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 → 51% सदस्यता होने पर एक यूनियन को मान्यता।
2. औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) अधिनियम, 1946 → अब केवल 300+ कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू (पहले 100)।
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 → विवाद समाधान और हड़ताल/तालाबंदी के नए नियम।

मुख्य बदलाव:

- छंटनी/बंद करने की सीमा 100 से बढ़कर **300 कर्मचारी**।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020

शामिल कानून (9):

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 → चोट/मृत्यु पर मुआवज़ा।
2. ESI अधिनियम, 1948 → चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व लाभ।
3. EPF अधिनियम, 1952 → PF, पेंशन, बीमा योजनाएँ।
4. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 → 26 हफ्तों का अवकाश।
5. ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 → फ़िक्स्ड टर्म कर्मचारियों को अब केवल 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी।
6. सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड अधिनियम, 1981
7. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकरण अधिनियम, 1996
8. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
9. रोजगार विनियम अधिनियम, 1959

मुख्य बदलाव:

- असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को शामिल।
- सभी श्रमिकों का **आधार आधारित पंजीकरण**।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता (OSHC Code), 2020

शामिल कानून (13):

1. फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 → काम के घंटे व सुरक्षा।
2. माइंस अधिनियम, 1952
3. प्लांटेशन लेबर अधिनियम, 1951
4. कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम, 1970 → अब एकल लाइसेंस प्रणाली में शामिल।
5. इंटर-स्टेट प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 → अब उन सभी पर लागू जिनकी आय ₹18,000/माह तक है।
6. डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986
7. सिनेमा वर्कर्स अधिनियम, 1981
8. पत्रकार और समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम, 1955
9. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961
10. सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों अधिनियम, 1976
11. बीड़ी और सिगार वर्कर्स अधिनियम, 1966
12. कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन) नियम
13. अन्य छोटे सुरक्षा कानून

मुख्य बदलाव:

- फ़ैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्रवासी श्रमिकों के लिए **एक ही लाइसेंस**।
- महिलाओं को **नाइट शिफ्ट** में काम की अनुमति (सुरक्षा उपायों के साथ)।
- काम का समय: **8 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह**।

त्वरित पुनरावृत्ति तालिका (Quick Revision Table)

पुराना कानून	नया कोड
वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	वेतन संहिता, 2019
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	वेतन संहिता, 2019
बोनस अधिनियम, 1965	वेतन संहिता, 2019
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	वेतन संहिता, 2019
ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
स्टैंडिंग ऑर्डर्स अधिनियम, 1946	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
EPF अधिनियम, 1952	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
ESI अधिनियम, 1948	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948	OSHCW संहिता, 2020
माइंस अधिनियम, 1952	OSHCW संहिता, 2020
कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम, 1970	OSHCW संहिता, 2020
प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979	OSHCW संहिता, 2020

सारांश

- पुराने **29 कानून** → **4 कोड्स**।
- वेतन कानून (4), औद्योगिक संबंध कानून (3), सामाजिक सुरक्षा कानून (9), OSHWC कानून (13)।
- मुख्य सुधार:
 - वेतन की एक समान परिभाषा,
 - राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन,
 - गिग वर्कर्स को कवरेज,
 - एकल लाइसेंस,

-
- महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति,
 - डिजिटल अनुपालन।

अध्याय 7 : UPSC EPFO परीक्षा में श्रम कानूनों की प्रासंगिकता

UPSC द्वारा आयोजित **EPFO (Enforcement Officer/Accounts Officer)** परीक्षा में श्रम कानूनों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें **पुराने कानून** और **नए कोड्स** दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इनकी स्पष्ट समझ परीक्षा के लिए अनिवार्य है।

7.1 EPFO के लिए श्रम कानून क्यों ज़रूरी हैं?

- **मुख्य कार्यक्षेत्र:** EPFO अधिकारी रोज़ाना श्रम कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन से जुड़े मामलों को देखते हैं।
- **पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख:** UPSC के सिलेबस में श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
- **पिछले प्रश्नपत्रों का रुझान:** कई प्रश्न सीधे पुराने कानूनों से पूछे गए हैं – जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, EPF अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम।

निष्कर्ष: **पुराने एक्ट्स** (ऐतिहासिक व कानूनी दृष्टिकोण के लिए) और **नए कोड्स** (वर्तमान सुधारों के लिए) दोनों की तैयारी आवश्यक है।

7.2 पिछले वर्षों के प्रश्न रुझान

1. **वेतन भुगतान अधिनियम, 1936**
 - वेतन भुगतान की समय-सीमा।
 - अधिकतम कटौती प्रतिशत।
2. **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948**
 - लागू क्षेत्र (निर्धारित रोजगार)।
 - ओवरटाइम की दर = 2 गुना।
3. **बोनस अधिनियम, 1965**
 - पात्रता सीमा = ₹21,000।
 - न्यूनतम बोनस = 8.33%।
4. **ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972**
 - ग्रेच्युटी गणना का फ़ॉर्मूला।
 - अधिकतम सीमा = ₹20 लाख।
5. **EPF अधिनियम, 1952 और ESI अधिनियम, 1948**
 - योगदान दरें (EPF = 12%, ESI = 3.25% नियोक्ता + 0.75% कर्मचारी)।
 - लागू क्षेत्र (EPF = 20+ कर्मचारी, ESI = 10+ कर्मचारी)।

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- "छंटनी" की परिभाषा।
- छंटनी मुआवज़े का फ़ॉर्मूला।
- हड़ताल नोटिस की आवश्यकता।

7. नए श्रम कोड्स (2019–2020)

- वेतन की एक समान परिभाषा।
- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन।
- गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा।
- स्टैंडिंग ऑर्डर्स सीमा (300 कर्मचारी)।
- OSHWC कोड में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति।

7.3 EPFO परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार

1. तथ्य आधारित MCQs

- उदाहरण: बोनस अधिनियम के तहत अधिकतम बोनस कितना है?
✓ उत्तर: 20%

2. संकल्पना आधारित MCQs

- उदाहरण: कौन-सा श्रम कोड गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देता है?
✓ उत्तर: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

3. विश्लेषणात्मक/तुलनात्मक प्रश्न

- उदाहरण: वेतन संहिता और न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 में क्या अंतर है?

4. केस स्टडी आधारित प्रश्न

- उदाहरण: एक कर्मचारी जिसकी आय ₹25,000/माह है, उसे बोनस से वंचित कर दिया गया। क्या वह बोनस अधिनियम के तहत कवर होता है?
✓ उत्तर: नहीं, पात्रता सीमा ₹21,000 तक है।

7.4 तैयारी की रणनीति

• स्टेप 1: पुराने कानूनों में महारत

- परिभाषाएँ, लागू क्षेत्र, सीमा (₹ राशि, कर्मचारियों की संख्या, समय-सीमा) याद रखें।
- खासकर: वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, EPF, ESI, औद्योगिक विवाद अधिनियम।

• स्टेप 2: नए श्रम कोड्स पर ध्यान

- कौन-सा एक्ट किस कोड में मिला है, यह स्पष्ट रखें।

- नए प्रावधान याद रखें: एक समान वेतन परिभाषा, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स सीमा, गिग वर्कर्स कवरेज।
- **स्टेप 3: तुलना तालिकाएँ बनाएं**
 - पुराने बनाम नए कानून → कवरेज, परिभाषा, अनुपालन, सामाजिक सुरक्षा।
 - इससे त्वरित पुनरावृत्ति आसान होगी।
- **स्टेप 4: PYQs और मॉक MCQs करें**
 - पिछले वर्ष के पेपर्स और अभ्यास प्रश्न हल करें।
 - गणना आधारित प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें (जैसे ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवज़ा)।
- **स्टेप 5: संवैधानिक प्रावधानों की पुनरावृत्ति**
 - श्रम कानून नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41-43) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(c): संगठन बनाने का अधिकार) से जुड़े हैं।

7.5 त्वरित तथ्य (Quick Facts for Exam)

- वेतन भुगतान समय सीमा = 7/10 दिन।
- बोनस पात्रता = ₹21,000/माह।
- ओवरटाइम = 2 गुना।
- ग्रेच्युटी = 15 दिन का वेतन × सेवा वर्ष (न्यूनतम सेवा = 5 साल)।
- EPF लागू = 20+ कर्मचारी; योगदान = 12% + 12%।
- ESI लागू = 10+ कर्मचारी; योगदान = 3.25% + 0.75%।
- स्टैंडिंग ऑर्डर्स = 300 कर्मचारी (नए कोड में)।
- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन = वेतन संहिता में।
- गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स = सामाजिक सुरक्षा संहिता में।
- महिलाएँ नाइट शिफ्ट = OSHWC कोड में।

सारांश

श्रम कानून EPFO परीक्षा का **रीढ़ की हड्डी (Backbone)** हैं।

- पुराने एक्ट्स = तथ्यात्मक स्पष्टता।
 - नए कोड्स = वर्तमान प्रासंगिकता।
- दोनों का संयुक्त अध्ययन + संविधान + पिछले वर्ष प्रश्न = सफलता की कुंजी।

अध्याय 8 : सारांश व त्वरित पुनरावृत्ति

8.1 श्रम कानूनों की यात्रा – संक्षेप में

1. औपनिवेशिक काल (1881–1947):

- शुरुआती कानून = श्रमिकों का शोषण रोकने व हड़ताल पर नियंत्रण के लिए।
- उदाहरण: फैक्ट्रीज़ एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम।

2. स्वतंत्रता के बाद (1947–1990):

- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर ज़ोर।
- उदाहरण: ESI, EPF, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी अधिनियम।

3. उदारीकरण काल (1991–आज):

- निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने हेतु कानूनों को सरल बनाने पर ध्यान।
- समाधान = कानूनों का एकीकरण और सुधार।

8.2 पुराने कानूनों की समस्याएँ

- बहुत ज़्यादा एक्ट्स (29 केंद्रीय + राज्य कानून) → भ्रम।
- अनुपालन जटिल → अलग-अलग रजिस्टर, रिटर्न, निरीक्षक।
- वेतन आदि की अलग-अलग परिभाषाएँ।
- असंगठित क्षेत्र को कवरेज नहीं।
- "इंस्पेक्टर राज" → भ्रष्टाचार और लालफीताशाही।

8.3 नए श्रम कोड्स (2019–2020)

चार प्रमुख कोड्स:

1. **वेतन संहिता, 2019** → वेतन, न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन।
 2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** → यूनियन, छंटनी, विवाद समाधान।
 3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** → EPF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व, गिग वर्कर्स।
 4. **OSHC संहिता, 2020** → सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-स्थिति, प्रवासी श्रमिक।
-

8.4 पुराने बनाम नए कानून – मुख्य अंतर

पहलू	पुराने कानून	नए कोड्स
संख्या	29 एक्ट्स	4 कोड्स
वेतन परिभाषा	हर एक्ट में अलग	एक समान (Basic+DA+RA)
कवरेज	सीमित (निर्धारित रोजगार)	सार्वभौमिक, गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक
न्यूनतम वेतन	कुछ रोजगारों तक	सभी रोजगारों पर लागू
सामाजिक सुरक्षा	केवल संगठित क्षेत्र	असंगठित + गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स
महिलाओं का रोजगार	नाइट शिफ्ट पर पाबंदी	नाइट शिफ्ट की अनुमति (सुरक्षा सहित)
अनुपालन	कई रजिस्ट्रेशन व निरीक्षण	एक रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न, डिजिटल निरीक्षण

8.5 परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु

- वेतन भुगतान समय सीमा = 7/10 दिन।
- बोनस पात्रता = ₹21,000/माह, न्यूनतम बोनस = 8.33%, अधिकतम = 20%।
- ग्रेच्युटी = 15 दिन का वेतन × सेवा वर्ष (न्यूनतम सेवा = 5 वर्ष; अब फ़िक्स्ड टर्म के लिए 1 वर्ष)।
- EPF = 20+ कर्मचारी, योगदान = 12% + 12%।
- ESI = 10+ कर्मचारी, योगदान = 3.25% + 0.75%।
- स्टैंडिंग ऑर्डर्स सीमा = 300 कर्मचारी।
- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन = वेतन संहिता में।
- गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स = सामाजिक सुरक्षा संहिता में।
- महिलाएँ नाइट शिफ्ट = OSHWC संहिता में।

8.6 UPSC EPFO के लिए रणनीति

1. **पुराने कानून याद करें:** परिभाषाएँ, पात्रता, प्रतिशत, समय-सीमा।
2. **नए कोड्स पर पकड़:** कौन-सा एक्ट किस कोड में मिला है, नए बदलाव।
3. **तुलना तालिकाएँ बनाएं:** पुराने बनाम नए कानून।
4. **PYQs + Mock Tests:** ज्यादा से ज्यादा अभ्यास।
5. **संविधान से लिंक करें:** अनुच्छेद 38, 39, 41–43 (नीति निदेशक तत्व), अनुच्छेद 19(1)(c) (संगठन का अधिकार)।

8.7 अंतिम सारांश

- **29 पुराने एक्ट्स → 4 नए कोड्स** (सबसे बड़ा श्रम सुधार)।
- उद्देश्य: श्रमिक कल्याण + व्यापार सुगमता।
- कवरेज बढ़ा, परिभाषाएँ एक समान, अनुपालन डिजिटल व सरल।
- असंगठित और गिग श्रमिक भी अब दायरे में।
- परीक्षा के लिए: **तथ्य + तुलना + केस स्टडी** तीनों पर ध्यान।

निष्कर्ष: नए श्रम कोड्स भारत को एक आधुनिक, सरल और न्यायपूर्ण श्रम कानून ढाँचा देते हैं, जो श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी है।

भाग III भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

विषय-सूची (Table of Contents)

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- 1.1 उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व
- 1.2 दायरा, प्रयोज्यता और प्रमुख परिभाषाएँ
- 1.3 नियोक्ता की उत्तरदायित्व का सिद्धांत
- 1.4 क्षतिपूर्ति का ढांचा
- 1.5 प्रमुख संशोधन
- अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- 2.1 कवरेज, प्रयोज्यता और पात्रता
- 2.2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
- 2.3 योगदान और वित्त पोषण
- 2.4 लाभों का दायरा (धारा 46)
- अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

- 3.1 अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ (EPF, EPS, EDLI)
- 3.2 योगदान दर और वेतन सीमा
- अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- 4.1 प्रमुख प्रावधान और लाभ
- अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972

- 5.1 पात्रता और गणना
- अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

6.1 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

6.2 निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

7.1 समेकित नौ कानून

7.2 प्रमुख बदलाव और विशेषताएँ

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 – विस्तृत प्रावधान

8.1 पात्रता और शर्तें

8.2 भुगतानित अवकाश और अन्य लाभ

अतिरिक्त – संशोधन और ऐतिहासिक संदर्भ

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972 – विस्तृत प्रावधान

9.1 विभिन्न कार्य सप्ताहों के लिए ग्रेच्युटी गणना

9.2 भुगतान की परिस्थितियाँ

अतिरिक्त – संशोधन और ऐतिहासिक संदर्भ

अध्याय 10 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 – विस्तृत प्रावधान

10.1 यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

10.2 स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF)

अतिरिक्त – ऐतिहासिक विकास (EPS, EDLI, UAN)

अंतिम खंड

- सभी अध्यायों का सारांश (Quick Revision Notes)

-
- परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
 - भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास : ऐतिहासिक यात्रा

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

यह अधिनियम, जिसे पहले "वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट" कहा जाता था, कर्मचारियों को काम के दौरान लगी चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवज़ा देने की एक **कानूनी व्यवस्था** (statutory system) स्थापित करता है।

इस अधिनियम की खासियत यह है कि यह **"No-Fault Liability"** सिद्धांत पर आधारित है, यानी कर्मचारी को मुआवज़ा पाने के लिए यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि नियोक्ता (employer) की गलती थी।

1.1 उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व

यह अधिनियम ब्रिटिश काल में 1923 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और काम के दौरान दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करना था।

मुख्य उद्देश्य:

- आर्थिक सुरक्षा (Financial Protection):** यदि कर्मचारी को चोट लगती है, बीमारी होती है या मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी या उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- नो-फॉल्ट जिम्मेदारी (No-Fault Liability):** मुआवज़ा पाने के लिए कर्मचारी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि दुर्घटना नियोक्ता की लापरवाही से हुई।
- त्वरित विवाद निपटान (Speedy Dispute Resolution):** इसके लिए विशेष "कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त" (Commissioners) नियुक्त किए गए, ताकि सामान्य दीवानी अदालतों (civil courts) में लंबी प्रक्रिया न करनी पड़े।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा (Workplace Safety):** जब नियोक्ता पर आर्थिक जिम्मेदारी तय हो जाती है, तो वह कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक सतर्क रहता है।

1.2 परिधि, लागू क्षेत्र और मुख्य परिभाषाएँ

यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और फैक्ट्री, खदान, निर्माण कार्य आदि जैसे उद्योगों पर लागू है।

आमतौर पर यह अधिनियम **10 या उससे अधिक कर्मचारियों** वाली इकाइयों पर लागू होता है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

- **आश्रित (Dependant):** विधवा, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा माता। इसके अतिरिक्त वे अन्य रिश्तेदार भी जो मृत कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे।
- **नियोक्ता (Employer):** इसमें प्रबंधक, एजेंट और कांट्रैक्टर के माध्यम से काम कराने वाला "प्रिंसिपल एम्प्लॉयर" भी शामिल है।
- **अशक्तता (Disablement):**
 - **पूर्ण अशक्तता (Total Disablement):** जब कर्मचारी किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हो जाए।
 - **आंशिक अशक्तता (Partial Disablement):** जब कर्मचारी की कमाई की क्षमता घट जाती है। यह अस्थायी या स्थायी हो सकती है।

1.3 नियोक्ता की जिम्मेदारी का सिद्धांत (Principle of Employer's Liability)

यदि किसी कर्मचारी को काम करते समय या काम से जुड़ी दुर्घटना में चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता मुआवज़ा देने का **कानूनी रूप से जिम्मेदार** होता है।

किन परिस्थितियों में मुआवज़ा नहीं मिलेगा?

- यदि चोट 3 दिन से कम समय तक अशक्तता का कारण बने।
- यदि कर्मचारी नशे में हो और दुर्घटना हो जाए।
- यदि कर्मचारी ने सुरक्षा आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया हो।

नोट : सुप्रीम कोर्ट ने "Doctrine of Notional Extension" के तहत कहा है कि यदि कोई कर्मचारी **ड्यूटी आने-जाने के रास्ते में दुर्घटना का शिकार होता है**, और वह काम से सीधे जुड़ा हो, तो भी इसे मुआवज़े योग्य माना जा सकता है।

1.4 मुआवज़ा ढांचा (Compensation Framework)

इस अधिनियम के तहत मुआवज़ा तय करने का एक **फ़ॉर्मूला** है (Section 4 और Schedule IV)।

- **मृत्यु:** मासिक वेतन का $50\% \times$ संबंधित कारक (factor) या न्यूनतम ₹1,20,000 (जो भी अधिक हो)।

- स्थायी पूर्ण अशक्तता:** मासिक वेतन का 60% × संबंधित कारक या न्यूनतम ₹1,40,000 (जो भी अधिक हो)।
- स्थायी आंशिक अशक्तता:** कुल स्थायी अशक्तता के मुआवज़े का एक प्रतिशत, कर्मचारी की कमाई की क्षमता में कमी के आधार पर।
- अस्थायी अशक्तता:** मासिक वेतन का 25% हर पंद्रह दिन पर दिया जाता है, अधिकतम 5 वर्षों तक।

नोट : मृत कर्मचारी या महिला कर्मचारी के मामले में मुआवज़ा **कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त (Commissioner)** के पास जमा करना अनिवार्य है।

1.5 प्रमुख संशोधन (Key Amendments)

2017 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए:

- सूचना देने का कर्तव्य (Duty to Inform):** अब नियोक्ता को कर्मचारियों को उनके मुआवज़े के अधिकारों के बारे में लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य है।
- कड़ी सज़ा (Enhanced Penalties):** जुर्माना न्यूनतम ₹50,000 और अधिकतम ₹1,00,000 किया गया।
- अपील सीमा (Appeal Threshold):** हाई कोर्ट में अपील करने के लिए विवाद की राशि ₹300 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

- 1923 से पहले भारत में कर्मचारियों के लिए **कोई ठोस मुआवज़ा कानून** नहीं था।
- यदि किसी मजदूर को चोट लगती थी तो उसे अदालत में जाकर यह साबित करना पड़ता था कि दुर्घटना **नियोक्ता की गलती से** हुई।
- यह प्रक्रिया लंबी और महंगी थी, और गरीब मजदूर अपने अधिकार नहीं ले पाते थे।
- ब्रिटेन के "Workmen's Compensation Act, 1897" के आधार पर भारत में भी यह कानून लाया गया।
- प्रारंभ में इसे **Workmen's Compensation Act** कहा गया, जिसे बाद में बदलकर **Employees' Compensation Act** कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएँ (Salient Features)

- यह अधिनियम **नो-फॉल्ट लायबिलिटी (No-Fault Liability)** सिद्धांत पर आधारित है।

2. कर्मचारी को मुआवज़ा पाने के लिए यह साबित नहीं करना होता कि नियोक्ता की गलती थी।
3. मुआवज़ा **काम से संबंधित चोट, बीमारी या मृत्यु** पर दिया जाता है।
4. विवाद निपटान के लिए विशेष **कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त** नियुक्त किए गए हैं।
5. यह अधिनियम कर्मचारियों और उनके परिवारों की **आर्थिक सुरक्षा** सुनिश्चित करता है।

परिभाषाएँ विस्तार से (Important Definitions)

- **कर्मचारी (Employee):** कोई भी व्यक्ति जो नियोक्ता के अधीन मजदूरी पर काम करता है, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या कैजुअल वर्कर हो।
- **नियोक्ता (Employer):** मालिक, ठेकेदार (Contractor) या कोई एजेंट जो काम करवाता है।
- **दुर्घटना (Accident):** अचानक हुई ऐसी घटना जिससे कर्मचारी को चोट, अशक्तता या मृत्यु हो।
- **रोज़गार से संबंधित चोट (Arising out of Employment):** चोट तभी मुआवज़े योग्य होगी जब उसका सीधा संबंध काम से हो।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक खदान मज़दूर को गैस लीक से चोट लगती है → नियोक्ता मुआवज़ा देगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान मजदूर गिरकर घायल हो जाता है → मुआवज़ा मिलेगा।
3. एक कर्मचारी दफ्तर आते समय बस दुर्घटना का शिकार होता है, और वह रूट कंपनी द्वारा तय रूट है → मुआवज़ा मिलेगा (Notional Extension सिद्धांत)।
4. यदि कोई कर्मचारी शराब पीकर मशीन चला रहा था और दुर्घटना हो गई → मुआवज़ा नहीं मिलेगा।

मुआवज़ा की गणना (Compensation Calculation)

1. मृत्यु के मामले में:

मुआवज़ा = (मासिक वेतन का 50%) × (Schedule IV का Factor)

न्यूनतम मुआवज़ा = ₹1,20,000

2. स्थायी पूर्ण अशक्तता:

मुआवज़ा = (मासिक वेतन का 60%) × (Schedule IV का Factor)

न्यूनतम मुआवज़ा = ₹1,40,000

3. स्थायी आंशिक अशक्तता:

कुल स्थायी अशक्तता मुआवज़े का **एक प्रतिशत**, कर्मचारी की कमाई की क्षमता घटने के हिसाब से।

4. अस्थायी अशक्तता:

हर 15 दिन पर मासिक वेतन का 25%
अधिकतम 5 वर्षों तक

अनुसूची IV (Schedule IV – Factors Table)

- इसमें कर्मचारी की आयु के हिसाब से "Factor" दिया गया है।
- जैसे – यदि कर्मचारी की आयु 30 वर्ष है तो Factor लगभग 207.98 होता है।
- यानी यदि किसी 30 वर्षीय कर्मचारी की मृत्यु होती है और उसका मासिक वेतन ₹10,000 है →
मुआवज़ा = $10,000 \times 50\% \times 207.98 = ₹10,39,900$ (लगभग)।

न्यायिक सिद्धांत (Judicial Doctrine)

Doctrine of Notional Extension –

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "रोज़गार का विस्तार" केवल ऑफिस/फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। यदि कर्मचारी ड्यूटी पर जाते समय, कंपनी द्वारा तय साधन/रूट का इस्तेमाल करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह भी मुआवज़े योग्य है।

2017 का संशोधन (Amendment 2017)

1. कर्मचारियों को **लिखित व इलेक्ट्रॉनिक सूचना** देना नियोक्ता का कर्तव्य।
2. जुर्माना **₹50,000 से ₹1,00,000** तक।
3. हाई कोर्ट अपील के लिए राशि की सीमा **₹10,000** कर दी गई।

आलोचनाएँ और सीमाएँ (Criticism & Limitations)

1. मुआवज़ा राशि आज के महंगाई स्तर पर बहुत कम है।

-
2. केवल औपचारिक (formal) क्षेत्र पर अधिक लागू होता है, जबकि भारत की 90% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है।
 3. कई नियोक्ता कर्मचारियों को इस कानून की जानकारी नहीं देते।
 4. केस निपटान की प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (For Exams – Key Points)

- "No-Fault Liability" सिद्धांत।
- मुआवज़ा की गणना का फ़ॉर्मूला।
- आश्रित की परिभाषा (Dependant)।
- Doctrine of Notional Extension।
- 2017 संशोधन की 3 प्रमुख बातें।

अतिरिक्त व्याख्या (Extra Explanation)

- यह अधिनियम भारत में **औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा** का आधार माना जाता है।
- इसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे **UPSC EPFO, SSC, राज्य लोक सेवा आयोग** आदि में पूछा जाता है।
- छात्रों को मुआवज़ा निकालने के **फ़ॉर्मूले** और **मुख्य परिभाषाएँ** अच्छी तरह याद रखनी चाहिए।
- नियोक्ता की जिम्मेदारी से जुड़ी **Doctrine of Notional Extension** न्यायिक परीक्षाओं में भी पूछी जाती है।

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)

परिचय

यह अधिनियम भारत में कर्मचारियों के लिए एक **समग्र सामाजिक बीमा योजना (Integrated Social Insurance Scheme)** प्रदान करता है।

इसे संक्षेप में **ESI Scheme** कहा जाता है।

इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों को **चिकित्सीय (Medical)** और **आर्थिक (Financial)** सुरक्षा प्रदान करना है।

यह अधिनियम एक **स्व-वित्तपोषित योजना (Self-Financing Scheme)** है, जिसे **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान** से चलाया जाता है।

2.1 कवरेज, लागू क्षेत्र और पात्रता (Coverage, Applicability & Eligibility)

1. लागू क्षेत्र:

- प्रारंभ में यह केवल **गैर-सीज़नल फैक्ट्री (Non-seasonal Factories)** पर लागू था, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।
- बाद में राज्य सरकारें इसे दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, समाचार पत्र, शैक्षणिक संस्थानों आदि पर भी लागू कर सकती हैं।

2. वेतन सीमा (Wage Ceiling):

- 2017 में इसे बढ़ाकर **₹21,000 प्रति माह** कर दिया गया।
- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा **₹25,000** है।

3. छूट (Exemption):

- कुछ विशेष उद्योगों या कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को छूट दी जा सकती है।

2.2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation – ESIC)

- ESI योजना का प्रशासन **ESIC** नामक सांविधिक निकाय (Statutory Body) करता है।
- यह एक **त्रिपक्षीय निकाय (Tripartite Body)** है, जिसमें शामिल हैं:
 1. सरकार के प्रतिनिधि
 2. नियोक्ता (Employers)
 3. कर्मचारी (Employees)
- **संरचना (Structure):**
 - श्रम एवं रोजगार मंत्री → चेयरमैन
 - निगम **ESI फंड** का प्रबंधन करता है।

-
- सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (Social Security Officers) अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
 - निगम अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मेडिकल कॉलेजों का संचालन करता है।

2.3 योगदान और वित्त पोषण (Contribution & Funding)

- योजना का वित्तपोषण नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर करते हैं।
- 1 जुलाई 2019 से योगदान दरें कम की गई:
 - **नियोक्ता का योगदान:** 3.25% (पहले 4.75%)
 - **कर्मचारी का योगदान:** 0.75% (पहले 1.75%)

विशेष प्रावधान:

- जिन कर्मचारियों की **दैनिक औसत मजदूरी ₹176 से कम है**, उन्हें **कोई योगदान नहीं देना पड़ता**, केवल नियोक्ता योगदान करता है।

Wages की परिभाषा:

- इसमें Basic Pay + Dearness Allowance + अन्य भत्ते (कुछ अपवाद छोड़कर) शामिल होते हैं।
- लेकिन PF योगदान, Bonus, और Travel Allowance शामिल नहीं होते।

2.4 लाभों का दायरा (Spectrum of Benefits – Section 46)

ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को 6 प्रमुख प्रकार के लाभ मिलते हैं:

1. चिकित्सा लाभ (Medical Benefit):

- नियुक्ति के पहले दिन से ही कर्मचारी और उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
- इसमें अस्पताल, डिस्पेंसरी, औषधि, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।

2. बीमारी लाभ (Sickness Benefit):

- औसत दैनिक वेतन का **70% नकद** दिया जाता है।
- अधिकतम **91 दिन** (एक वर्ष में)।
- विशेष बीमारियों (जैसे TB, कैंसर) में यह लाभ 2 साल तक दिया जा सकता है।

3. मातृत्व लाभ (Maternity Benefit):

- औसत दैनिक वेतन का **100%** नकद दिया जाता है।
- अधिकतम **26 सप्ताह** तक (पहले 2 बच्चों के लिए)।
- गोद लेने (Adoption) और सरोगेसी (Commissioning Mother) के लिए भी लागू।

4. अपंगता लाभ (Disablement Benefit):

- **अस्थायी अपंगता (Temporary Disablement):** औसत वेतन का **90%** जब तक अशक्तता रहे।
- **स्थायी अपंगता (Permanent Disablement):** जीवन भर मासिक पेंशन।

5. आश्रित लाभ (Dependants' Benefit):

- यदि कर्मचारी की मृत्यु काम से जुड़ी दुर्घटना के कारण होती है, तो आश्रितों को मासिक पेंशन।

6. अन्य लाभ (Other Benefits):

- अंतिम संस्कार खर्च – वर्तमान में **₹15,000**
- बेरोज़गारी भत्ता (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana)
- व्यावसायिक पुनर्वास (Vocational Rehabilitation)

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि किसी कर्मचारी को काम पर मशीन से हाथ कट गया और वह अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहा है → उसे **90% वेतन** Disablement Benefit के रूप में मिलेगा।
2. एक महिला कर्मचारी को प्रसव के लिए छुट्टी चाहिए → उसे **26 सप्ताह का पूरा वेतन** मिलेगा।
3. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु फैक्ट्री दुर्घटना में हो जाती है → उसके परिवार को **Dependants' Pension** + अंतिम संस्कार खर्च मिलेगा।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

• बीमा चिकित्सा सेवाएँ (Insurance Medical Services):

- ESIC खुद अस्पताल बनाता है और चलाता है।
- कुछ राज्यों में राज्य सरकारें अस्पताल चलाती हैं, ESIC उन्हें फंड देता है।

• एक्सेम्प्शन (Exemption):

- यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों को ESI से बेहतर सुविधा देता है, तो उसे अधिनियम से छूट दी जा सकती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी की कमी।
2. कई बार कर्मचारी समय पर लाभ नहीं पा पाते।
3. छोटे नियोक्ताओं को योगदान करना बोझिल लगता है।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कई जगह कमज़ोर है।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Wage Ceiling:** ₹21,000 (दिव्यांग के लिए ₹25,000)
- **Contribution Rate:** Employer 3.25%, Employee 0.75%
- **Sickness Benefit:** 70% वेतन – अधिकतम 91 दिन
- **Maternity Benefit:** 26 सप्ताह (पहले 2 बच्चों के लिए)
- **Disablement Benefit:** 90% वेतन
- **Funeral Benefit:** ₹15,000

निष्कर्ष:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह कर्मचारियों और उनके परिवार को **चिकित्सा, बीमारियों, मातृत्व और दुर्घटनाओं** से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 – EPF Act)

परिचय

यह अधिनियम भारत में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों में से एक है।

इसका उद्देश्य कर्मचारियों को **सेवानिवृत्ति (Retirement)**, **पेंशन (Pension)**, और **बीमा (Insurance)** से जुड़ी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अधिनियम का प्रशासन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation – EPFO)** द्वारा किया जाता है।

3.1 अधिनियम के अंतर्गत योजनाएँ (Schemes under the Act)

इस अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रमुख योजनाएँ आती हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (Employees' Provident Fund Scheme – EPF)

- यह एक **अनिवार्य बचत योजना (Compulsory Savings Scheme)** है।
- नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत इसमें जमा करते हैं।
- जमा राशि + ब्याज = कर्मचारी को **रिटायरमेंट / इस्तीफ़ा / मृत्यु** पर एकमुश्त (Lump Sum) मिलती है।

उपयोग (Withdrawals):

- आंशिक निकासी शिक्षा, विवाह, घर बनाने, बीमारी, बेरोज़गारी आदि के लिए भी संभव है।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme – EPS)

- इसका उद्देश्य कर्मचारी को **सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन** देना है।

-
- कर्मचारी का अलग से योगदान नहीं होता, बल्कि नियोक्ता के योगदान का **8.33%** इस योजना में जाता है।
 - केंद्र सरकार भी **1.16% अतिरिक्त योगदान** करती है।
 - **पेंशन की आयु:** 58 वर्ष
 - **पात्रता:** कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक।

पेंशन का फॉर्मूला: $\text{पेंशन} = (\text{पेंशन योग्य वेतन} \times \text{पेंशन योग्य सेवा}) / 70$

- न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह

3. कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना, 1976 (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – EDLI)

- यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है → उसके नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को एकमुश्त बीमा राशि मिलती है।
- इस योजना में केवल नियोक्ता योगदान करता है, कर्मचारी को कुछ नहीं देना होता।
- लाभ = मृतक कर्मचारी के पिछले 12 माह के वेतन × एक निश्चित गुणांक (लगभग 35 गुना तक)।
- अधिकतम बीमा राशि ₹7 लाख तक दी जाती है।

3.2 योगदान और वेतन सीमा (Contributions & Wage Ceiling)

- **अनिवार्य योगदान दर (Contribution Rate):**
 - कर्मचारी → 12% (Basic + DA)
 - नियोक्ता → 12% (Basic + DA)
 - यानी कुल = 24%
- नियोक्ता के योगदान का विभाजन:
 - 8.33% → EPS (पेंशन)
 - 3.67% → EPF (भविष्य निधि)
 - 0.5% → EDLI (बीमा)
- **वेतन सीमा (Wage Ceiling):**
 - EPS (पेंशन) के लिए वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह।
 - यदि कर्मचारी इससे अधिक कमा रहा है, तो पेंशन योगदान केवल ₹15,000 पर आधारित होगा (जब तक दोनों सहमत होकर उच्च योगदान न करें)।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

- **Universal Account Number (UAN):**

प्रत्येक कर्मचारी को EPFO द्वारा 12 अंकों का एक **UAN नंबर** दिया जाता है। यह एक स्थायी नंबर है, जिससे अलग-अलग कंपनियों में नौकरी बदलने पर भी PF ट्रांसफर हो जाता है।

- **Voluntary Provident Fund (VPF):**

कर्मचारी 12% से अधिक भी स्वेच्छा से PF में योगदान कर सकता है। इस अतिरिक्त योगदान पर भी ब्याज मिलता है और यह टैक्स-फ्री होता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि कोई कर्मचारी ₹20,000 वेतन (Basic+DA) पाता है →
 - कर्मचारी योगदान = 12% = ₹2,400
 - नियोक्ता योगदान = 12% = ₹2,400
 - कुल जमा = ₹4,800 प्रति माह + ब्याज।
2. यदि किसी कर्मचारी की 20 साल सेवा रही और सेवानिवृत्ति पर EPF में ₹15 लाख जमा हो गए → उसे पूरा एकमुश्त मिलेगा।
3. यदि 15 साल की सेवा के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई → उसके परिवार को **EDLI बीमा + EPF बैलेंस + EPS पेंशन** मिलेगा।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के श्रमिक इस योजना से बाहर हैं।
2. कई बार PF की निकासी और ट्रांसफर प्रक्रिया जटिल होती है।
3. पेंशन राशि बहुत कम (₹1,000 न्यूनतम) है, जो पर्याप्त नहीं है।
4. कई छोटे नियोक्ता PF योगदान से बचने के लिए कर्मचारियों को ₹15,000 सीमा से ऊपर दिखाते हैं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **योगदान दर (Contribution Rate):** 12% + 12%
- **EPS पेंशन का फॉर्मूला**
- **UAN नंबर का महत्व**
- **EDLI – बीमा राशि ₹7 लाख तक**
- **पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल सेवा**
- **VPF – टैक्स-फ्री ब्याज**

निष्कर्ष:

EPF अधिनियम कर्मचारियों को **भविष्य निधि, पेंशन और बीमा** जैसी सुविधाएँ देता है। यह भारत के संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा तंत्र है और करोड़ों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(Maternity Benefit Act, 1961)

परिचय

यह अधिनियम महिलाओं को **गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात या गोद लेने** की स्थिति में **आर्थिक और रोजगार सुरक्षा** प्रदान करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला कर्मचारी को मातृत्व के समय **वेतन सहित छुट्टी (Paid Leave)** मिले और उसकी नौकरी सुरक्षित रहे।

यह अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान (Establishment) पर लागू होता है जहाँ **10 या अधिक कर्मचारी** कार्यरत हों।

4.1 प्रमुख प्रावधान और लाभ (Key Provisions & Benefits)

1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

- 2017 के संशोधन (Amendment) के बाद –
 - पहले दो बच्चों के लिए → **26 सप्ताह की छुट्टी**
 - तीसरे बच्चे के बाद → **12 सप्ताह की छुट्टी**
- इनमें से अधिकतम **8 सप्ताह प्रसव-पूर्व (Before Delivery)** ली जा सकती हैं।

2. गोद लेने और सरोगेसी (Adoption & Surrogacy)

- यदि कोई महिला **3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है** → उसे **12 सप्ताह की छुट्टी** मिलेगी।
- सरोगेसी (Commissioning Mother) के मामले में भी यही प्रावधान है।

3. चिकित्सा बोनस (Medical Bonus)

- यदि नियोक्ता मुफ्त **प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात (Pre-natal & Post-natal)** चिकित्सा सुविधा नहीं देता → महिला को **₹3,500 (या सरकार द्वारा समय-समय पर तय राशि)** अतिरिक्त बोनस मिलेगा।

4. काम से संबंधित प्रावधान (Work-Related Provisions)

- गर्भवती महिला को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
- लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना, या हानिकारक रसायनों से जुड़ा काम करने पर रोक है।

5. कार्यस्थल पर शिशु गृह (Crèche Facility)

- जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों → वहाँ क्रेच (Day-care) की सुविधा अनिवार्य है।
- महिला कर्मचारी दिन में 4 बार क्रेच जाने का अधिकार रखती है।

6. कार्य से निष्कासन पर रोक (Job Protection)

- किसी महिला को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से निकाला नहीं जा सकता।
- ऐसा करना कानूनन अपराध है।

7. घर से काम (Work from Home)

- 2017 संशोधन के तहत → मातृत्व अवकाश के बाद महिला और नियोक्ता आपसी सहमति से **Work from Home** व्यवस्था कर सकते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि किसी महिला कर्मचारी को प्रसव से पहले 6 सप्ताह और प्रसव के बाद 20 सप्ताह छुट्टी चाहिए → उसे **कुल 26 सप्ताह वेतन सहित अवकाश** मिलेगा।
 2. यदि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं और वह तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है → उसे केवल **12 सप्ताह का अवकाश** मिलेगा।
 3. यदि कोई महिला कर्मचारी 3 माह से कम आयु का बच्चा गोद लेती है → उसे **12 सप्ताह Paid Leave** मिलेगी।
-

पात्रता (Eligibility)

- महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ तभी मिलेगा जब उसने **प्रसव तिथि से पहले 12 माह की अवधि में कम से कम 80 दिन काम किया हो।**

अतिरिक्त प्रावधान (Additional Provisions)

- मातृत्व लाभ के साथ महिला को **Nursing Breaks (दूध पिलाने के लिए विराम)** भी मिलते हैं।
- जब तक बच्चा **15 माह का नहीं हो जाता**, महिला को हर कार्यदिवस में **2 विशेष विराम** का अधिकार है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

- यह कानून केवल **संगठित क्षेत्र (Organised Sector)** पर लागू है, जबकि 90% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं।
- कई छोटे नियोक्ता महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि मातृत्व अवकाश का पूरा खर्च उन्हें उठाना पड़ता है।
- क्रेच सुविधा का सही तरीके से पालन नहीं होता।
- Work from Home प्रावधान केवल "वैकल्पिक" है, अनिवार्य नहीं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- मातृत्व अवकाश:** पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद 12 सप्ताह।
- गोद लेने और सरोगेसी:** 12 सप्ताह।
- Medical Bonus:** ₹3,500
- क्रेच सुविधा:** 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में।
- Eligibility:** पिछले 12 माह में कम से कम 80 दिन काम।

निष्कर्ष:

मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं को मातृत्व के समय **आर्थिक सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा** प्रदान करता है।

यह कानून भारत में महिलाओं के **स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसर** सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972

(Payment of Gratuity Act, 1972)

परिचय

ग्रेच्युटी (Gratuity) एक **एकमुश्त धनराशि (Lump Sum Payment)** है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी **लंबी और सतत सेवा (Long Continuous Service)** के लिए "कृतज्ञता" (Token of Appreciation) स्वरूप दी जाती है। यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर एक **आर्थिक सुरक्षा (Social Security Benefit)** के रूप में काम करता है।

लागू क्षेत्र (Applicability)

यह अधिनियम निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होता है:

1. फैक्ट्री
2. खदान (Mines)
3. तेल क्षेत्र (Oilfields)
4. वृक्षारोपण (Plantations)
5. बंदरगाह (Ports)
6. रेलवे कंपनियाँ
7. दुकानें या ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें **10 या अधिक कर्मचारी** हों।

पात्रता (Eligibility)

- कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए **कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा (Continuous Service)** करनी आवश्यक है।
- अपवाद (Exceptions):
 - मृत्यु की स्थिति में
 - स्थायी अशक्तता (Permanent Disablement)** की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती।

ग्रेच्युटी की गणना (Formula for Gratuity Calculation)

ग्रेच्युटी = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के पूरे वर्ष) / 26

जहाँ:

- **अंतिम वेतन (Last Drawn Salary)** = Basic Pay + Dearness Allowance
- **26** = महीने के कार्य दिवस (26 दिन माने जाते हैं, रविवार छुट्टी छोड़कर)
- यदि किसी कर्मचारी ने अंतिम वर्ष में 6 माह से अधिक कार्य किया है → उसे पूरा 1 वर्ष मानकर गणना होगी।

उदाहरण:

यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन = ₹30,000 और सेवा अवधि = 20 वर्ष है, तो:

ग्रेच्युटी = $(30,000 \times 15 \times 20) / 26 = ₹3,46,153$

अधिकतम सीमा (Ceiling)

- पहले अधिकतम सीमा **₹10 लाख** थी।
- **2018 संशोधन (Amendment)** के बाद इसे बढ़ाकर **₹20 लाख** कर दिया गया।

भुगतान की परिस्थितियाँ (Circumstances for Payment)

ग्रेच्युटी निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है:

1. **सेवानिवृत्ति (Superannuation)** – नियत आयु पर रिटायरमेंट।
2. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / इस्तीफ़ा (Voluntary Retirement / Resignation)** – यदि कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूरी की है।
3. **मृत्यु** – आश्रितों/वारिस को भुगतान।
4. **स्थायी अशक्तता** – दुर्घटना या बीमारी के कारण।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

- **Fixed-Term Employees (Code on Social Security, 2020 के बाद):**
अब निश्चित अवधि (Fixed-Term) पर कार्यरत कर्मचारी भी **Pro-Rata Basis** पर ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं, भले ही उनकी सेवा 5 वर्ष से कम हो।
 - **Nomination (नामांकन):**
प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर किसी एक आश्रित का नामांकन करना होता है।
-

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक कर्मचारी ने 15 वर्ष काम किया और उसका अंतिम वेतन ₹25,000 था →
2. ग्रेच्युटी = $(25,000 \times 15 \times 15) / 26 = ₹2,16,346$
3. यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष 8 माह तक सेवा करता है →
 - इसे **5 वर्ष मान लिया जाएगा** और वह ग्रेच्युटी पाने का पात्र होगा।
4. यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है → उसके नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान मिलेगा।

दंड और अनुपालन (Penalty & Compliance)

- यदि नियोक्ता समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता → उस पर **साधारण ब्याज (Simple Interest)** लगेगा।
- जानबूझकर उल्लंघन करने पर नियोक्ता को **₹20,000 जुर्माना** और/या **1 वर्ष तक की कैद** हो सकती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. केवल **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले संस्थानों पर लागू – छोटे संस्थान बाहर रह जाते हैं।
2. 5 वर्ष की शर्त कई बार कर्मचारियों को लाभ से वंचित करती है।
3. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के अधिकांश श्रमिक इस कानून से बाहर हैं।
4. कई बार नियोक्ता **वेतन का सही रिकॉर्ड नहीं रखते** ताकि ग्रेच्युटी कम दे सकें।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Formula:** (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के वर्ष) / 26
- **पात्रता:** 5 वर्ष की निरंतर सेवा (मृत्यु/अशक्तता पर छूट)
- **अधिकतम सीमा:** ₹20 लाख (2018 Amendment)
- **Fixed-Term Employees:** Pro-Rata Basis पर पात्र
- **Nomination:** अनिवार्य

निष्कर्ष:

ग्रेच्युटी अधिनियम कर्मचारियों के लिए एक **लंबी सेवा का पुरस्कार** है, जो उन्हें और उनके

परिवार को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देता है।

यह कानून न केवल कर्मचारियों की **निष्ठा और समर्पण** को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें **रोजगार में स्थिरता और सुरक्षा** भी प्रदान करता है।

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

(Social Security for Unorganised Workers)

परिचय

भारत की श्रम शक्ति (Labour Force) का लगभग **90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector)** में काम करता है।

इसमें शामिल हैं – कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता, ड्राइवर, छोटे व्यापारी, और दिहाड़ी मजदूर।

इन श्रमिकों की **आय अस्थिर, कार्य असुरक्षित और सामाजिक सुरक्षा लगभग नगण्य** होती है।

इस चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई कानून और योजनाएँ बनाई हैं, जैसे:

1. **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008**
2. **निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996**

6.1 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

(The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008)

उद्देश्य (Objective)

- असंगठित श्रमिकों के लिए **सामाजिक सुरक्षा ढांचा** तैयार करना।
- जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएँ लागू करना।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

1. **राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (Boards):**
 - राष्ट्रीय स्तर → National Social Security Board
 - राज्य स्तर → State Social Security Boards
 - इनका कार्य – योजनाएँ बनाना, लागू करना और निगरानी करना।
2. **कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes):**
 - जीवन और विकलांगता बीमा
 - स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
 - वृद्धावस्था सुरक्षा (Old Age Pension)
 - बाल शिक्षा और आवासीय योजनाएँ

3. पंजीकरण (Registration):

- असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें एक **पहचान पत्र (Identity Card)** दिया जाता है।
- इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

4. स्थिति (Status):

- यह अधिनियम एक ढांचा कानून था, परन्तु कई प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए।
- अब इसे **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)** में शामिल कर लिया गया है।

6.2 निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

(The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996)

उद्देश्य (Objective)

- निर्माण श्रमिकों की **अत्यधिक असुरक्षा (High Vulnerability)** को ध्यान में रखते हुए विशेष कल्याण कोष (Welfare Fund) बनाना।
- निर्माण परियोजनाओं पर **उपकर (Cess)** लगाकर इसका वित्तपोषण करना।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

1. उपकर संग्रह (Cess Collection):

- निर्माण लागत का **1%** उपकर के रूप में नियोक्ता को जमा करना होता है।

2. कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Benefits):

- वृद्धावस्था पेंशन
- बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता
- दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता
- स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ
- समूह बीमा योजना

3. कल्याण बोर्ड (Welfare Boards):

- प्रत्येक राज्य में "निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" बनाए जाते हैं।
- ये श्रमिकों का पंजीकरण करते हैं और उन्हें लाभ प्रदान करते हैं।

4. पात्रता (Eligibility):

- कोई भी निर्माण श्रमिक जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम **90 दिन काम किया हो**, वह पंजीकरण करवा सकता है।
-

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. असंगठित श्रमिक अधिनियम, 2008:

- एक रिक्शा चालक का पंजीकरण हुआ → उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

2. निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996:

- एक निर्माण मजदूर काम करते समय घायल हो गया → कल्याण बोर्ड से उसे उपचार और आर्थिक सहायता मिलेगी।
- उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ (Challenges & Criticism)

1. कम पंजीकरण (Low Registration):

- करोड़ों श्रमिक पात्र होते हुए भी योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।
- जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है।

2. फंड का दुरुपयोग (Misuse of Funds):

- निर्माण उपकर से हजारों करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, लेकिन राज्यों ने उनका सही उपयोग नहीं किया।

3. संगठन की कमी (Lack of Organisation):

- असंगठित श्रमिक बिखरे हुए हैं और संगठित रूप से अपने अधिकार नहीं मांग पाते।

4. कार्यान्वयन की कमजोरी (Weak Implementation):

- कानून कागज़ पर मजबूत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लाभ नहीं पहुँचता।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

• **Unorganised Workers' Act, 2008:**

- National & State Social Security Boards
- Welfare Schemes → Insurance, Health, Maternity, Old Age

• **Building Workers' Act, 1996:**

- 1% Cess on Construction Cost
- State Welfare Boards → Registration & Benefits
- Eligibility → 90 days work in last 12 months

• **Code on Social Security, 2020:**

- इन दोनों अधिनियमों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की आर्थिक वृद्धि में असंगठित श्रमिकों का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन वे सबसे असुरक्षित हैं।

2008 और 1996 के अधिनियमों ने उनकी सुरक्षा के लिए **कानूनी ढांचा** तो दिया, लेकिन इसका **सही और पारदर्शी कार्यान्वयन** अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

भविष्य में **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** और डिजिटल पंजीकरण (जैसे ई-श्रम पोर्टल) से इन श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिलने की उम्मीद है।

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

(Code on Social Security, 2020)

परिचय

भारत में पहले सामाजिक सुरक्षा से जुड़े **9 अलग-अलग कानून** थे, जिनका अनुपालन जटिल और कई बार परस्पर विरोधी (conflicting) था। इन समस्याओं को दूर करने और श्रमिकों को अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)** पारित की।

यह संहिता सभी पुराने कानूनों को मिलाकर एक **एकीकृत कानून (Unified Code)** के रूप में लाई गई।

इसका उद्देश्य **सरलीकरण (Simplification)**, **सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage)** और **तकनीक आधारित पारदर्शिता (Technology-based Transparency)** है।

7.1 समेकित नौ कानून (The Nine Laws Consolidated)

इस संहिता के अंतर्गत निम्न 9 कानूनों को सम्मिलित कर दिया गया है:

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
4. कर्मचारी विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
6. उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972
7. सिने-कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981
8. निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
9. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

अब इन सबका प्रावधान एक ही संहिता में मिलकर लागू होता है।

7.2 प्रमुख बदलाव और विशेषताएँ (Key Changes & Features)

1. सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage)

-
- अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
 - इसमें **गिग वर्कर्स (Gig Workers)** और **प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स (Platform Workers)** को भी शामिल किया गया है।
 - गिग वर्कर्स = अस्थायी/फ्रीलांसर जैसे Ola, Uber ड्राइवर
 - प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स = डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े श्रमिक जैसे Swiggy, Zomato डिलीवरी बॉय

2. एकीकृत "वेतन" परिभाषा (Uniform Definition of Wages)

- पहले अलग-अलग कानूनों में "Wages" की परिभाषा अलग थी।
- अब संहिता में एक **समान परिभाषा** दी गई है।
प्रावधान:
 - Basic + DA + Retaining Allowance = Wages
 - Allowances (जैसे HRA, Bonus, Commission आदि) का कुल हिस्सा **50% से अधिक नहीं** हो सकता।
 - यदि Allowances > 50% हैं → अतिरिक्त हिस्सा Wages में जोड़ दिया जाएगा।

प्रभाव:

- Provident Fund और Gratuity में योगदान बढ़ेगा।
- कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।

3. निश्चित अवधि वाले कर्मचारी (Fixed-Term Employees)

- अब Fixed-Term Employees को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर **सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ** मिलेंगे।
- जैसे: PF, ग्रेच्युटी (Pro-Rata Basis पर), ESI, मातृत्व लाभ आदि।

4. पंजीकरण और अनुपालन (Registration & Compliance)

- सभी श्रमिकों का **आधार आधारित पंजीकरण** अनिवार्य किया गया है।
 - इससे एक **राष्ट्रीय डाटाबेस (National Database)** तैयार होगा।
 - नियोक्ताओं के लिए **सिंगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन** और **यूनिफाइड रिटर्न** की सुविधा है।
-

5. सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund)

- केंद्र और राज्य सरकारें एक **Social Security Fund** स्थापित करेंगी।
- इस फंड का उपयोग असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाएगा।

6. श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी (Portability of Benefits)

- अब EPF और ESI जैसे लाभ **UAN (Universal Account Number)** और आधार से जुड़े होंगे।
- इससे नौकरी बदलने पर भी लाभ **पोर्टेबल (Portable)** रहेंगे।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक **Swiggy डिलीवरी बॉय** अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत पंजीकृत होकर **स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं** का लाभ ले सकता है।
2. किसी कंपनी का कर्मचारी, जिसने नौकरी बदली, उसका **PF अकाउंट UAN से लिंक** होने के कारण स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा।
3. एक **Fixed-Term Contract पर काम करने वाला कर्मचारी** अब केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद भी **ग्रेच्युटी (Pro-Rata Basis)** पाने का पात्र होगा।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. **लागू करने में विलंब (Implementation Delay):**
 - कोड 2020 में पास हुआ लेकिन राज्यों में अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है।
2. **गिग और असंगठित श्रमिकों की पहचान कठिन (Identification Issue):**
 - करोड़ों श्रमिकों का पंजीकरण और ट्रेकिंग चुनौतीपूर्ण है।
3. **नियोक्ताओं पर बोझ (Employer Burden):**
 - Allowances को 50% तक सीमित करने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
4. **प्रशासनिक क्षमता (Administrative Capacity):**
 - लाखों नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए तंत्र (System) मजबूत करना ज़रूरी है।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **9 कानून** → एक संहिता में समाहित।

-
- **Wages की नई परिभाषा:** Allowances $\leq$ 50%
 - **Gig & Platform Workers** → पहली बार सामाजिक सुरक्षा में शामिल।
 - **Social Security Fund** → केंद्र और राज्य स्तर पर।
 - **Fixed-Term Employees** → PF, Gratuity, Maternity सभी लाभ।
 - **Aadhaar Based Registration** → अनिवार्य।

निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारतीय श्रम कानूनों में एक **क्रांतिकारी सुधार (Landmark Reform)** है।

यह न केवल कानूनों को सरल और एकीकृत करता है, बल्कि उन श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो अब तक प्रणाली से बाहर थे।

यदि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह भारत में **श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)** की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के विस्तृत प्रावधान

(Detailed Provisions of Maternity Benefit Act, 1961)

परिचय

यह अध्याय उन **विशिष्ट प्रावधानों** पर केंद्रित है जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में महिलाओं के अधिकार और सुविधाओं को विस्तार से परिभाषित करते हैं। जहाँ अध्याय 4 में हमने अधिनियम का **सारांश** देखा था, वहीं इस अध्याय में इसके **विशेष और व्यावहारिक प्रावधानों** को विस्तार से समझेंगे।

8.1 पात्रता और शर्तें (Eligibility & Conditions)

- न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period):**
 - महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ पाने के लिए **प्रसव तिथि से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन कार्य** करना अनिवार्य है।
 - नियोक्ता की जिम्मेदारी:**
 - नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ समय पर और पूर्ण रूप से मिले।
 - नियोक्ता मातृत्व अवधि के दौरान किसी भी महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता।
 - असुरक्षित कार्य पर रोक (Restriction on Hazardous Work):**
 - गर्भवती महिला को लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना या हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना जैसे काम नहीं दिए जा सकते।
-

8.2 भुगतानित अवकाश और अन्य लाभ (Paid Leave & Other Benefits)

1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

- पहले दो बच्चों के लिए** → 26 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।
- तीसरे बच्चे के बाद** → 12 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।
- इसमें से अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव से पहले लिए जा सकते हैं।

2. गोद लेने और सरोगेसी (Adoption & Surrogacy)

- 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेने वाली महिला → 12 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।

-
- सरोगेसी के मामले में भी यही लाभ लागू।

3. चिकित्सा बोनस (Medical Bonus)

- यदि नियोक्ता मुफ्त प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात सेवाएँ नहीं देता → महिला को **₹3,500 (या सरकार द्वारा तय की गई राशि)** मेडिकल बोनस के रूप में देना होगा।

4. स्तनपान अवकाश (Nursing Breaks)

- प्रसव के बाद, जब महिला काम पर लौटती है → उसे हर कार्य दिवस में **2 अतिरिक्त विराम (Breaks)** मिलते हैं ताकि वह बच्चे को दूध पिला सके।
- यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक बच्चा **15 माह का** न हो जाए।

5. कार्य से निष्कासन पर रोक (Protection against Dismissal)

- नियोक्ता गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के कारण महिला को **नौकरी से नहीं निकाल सकता**।
- यदि नियोक्ता ऐसा करता है तो यह अधिनियम का उल्लंघन है।

6. क्रेच सुविधा (Crèche Facility)

- जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ **क्रेच (Day-Care Centre)** होना अनिवार्य है।
- महिला कर्मचारी दिन में **4 बार क्रेच जाने का अधिकार** रखती है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक महिला कर्मचारी ने डिलीवरी से पहले 70 दिन और बाद में 110 दिन छुट्टी ली → कुल 180 दिन = **26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश**।
 2. यदि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं और वह तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है → उसे केवल **12 सप्ताह की छुट्टी** मिलेगी।
 3. यदि कोई महिला 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है → उसे **12 सप्ताह Paid Leave** मिलेगी।
 4. प्रसव के बाद जब महिला काम पर लौटती है और बच्चा 10 माह का है → उसे हर दिन **2 Nursing Breaks** मिलेंगे।
-

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. **सिर्फ संगठित क्षेत्र तक सीमित (Only Organised Sector):**
 - भारत की 90% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता।
2. **नियोक्ताओं पर आर्थिक बोझ (Employer Burden):**
 - पूरा भुगतान नियोक्ता को करना होता है, जिससे छोटे प्रतिष्ठान महिलाओं को नियुक्त करने से बचते हैं।
3. **क्रेच सुविधा का अभाव (Lack of Crèche Facilities):**
 - ज्यादातर संस्थानों में क्रेच सुविधा मौजूद ही नहीं होती।
4. **जागरूकता की कमी (Lack of Awareness):**
 - कई महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **पात्रता:** पिछले 12 माह में 80 दिन कार्य।
- **अवकाश अवधि:** पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद 12 सप्ताह।
- **Medical Bonus:** ₹3,500
- **Nursing Breaks:** बच्चे के 15 माह तक, दिन में 2 विराम।
- **क्रेच सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में।
- **Dismissal Protection:** मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

निष्कर्ष (Conclusion)

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को न केवल **आर्थिक सहायता** देता है बल्कि उन्हें **रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण** भी सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर **लैंगिक समानता (Gender Equality)** और **महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)** को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है।

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972 के विस्तृत प्रावधान

(Detailed Provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972)

परिचय

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 कर्मचारियों को लंबे समय तक की सेवा के लिए **एकमुश्त आर्थिक पुरस्कार (One-Time Lump Sum Reward)** देता है।
इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि किन परिस्थितियों में, किस प्रकार और कितनी राशि के रूप में ग्रेच्युटी दी जाती है।

9.1 अलग-अलग कार्य सप्ताहों के लिए ग्रेच्युटी की गणना

आमतौर पर ग्रेच्युटी की गणना 26 कार्य दिवसों के आधार पर होती है।

(1) सामान्य संस्थान (Factories, Shops, Establishments)

ग्रेच्युटी = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के पूरे वर्ष) / 26

अंतिम वेतन = Basic Pay + Dearness Allowance

(2) खदानों या विशेष उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी

- खदानों में एक सेवा वर्ष की गणना **190 दिन** कार्य करने पर मानी जाती है।
 - यदि कोई कर्मचारी खदान में कार्य करता है और उसकी उपस्थिति 190 दिन से अधिक है → उसे 1 वर्ष की सेवा माना जाएगा।
-

उदाहरण (Example)

मान लीजिए किसी कर्मचारी का **अंतिम वेतन = ₹20,000**, और उसकी सेवा = 15 वर्ष है।

$$\begin{aligned}\text{ग्रेच्युटी} &= (20,000 \times 15 \times 15) / 26 \\ &= ₹1,73,076\end{aligned}$$

यदि कर्मचारी ने अंतिम वर्ष में 6 माह से अधिक कार्य किया है, तो उसे पूरा 1 वर्ष माना जाएगा।

9.2 भुगतान की परिस्थितियाँ (Circumstances for Payment)

ग्रेच्युटी निम्न परिस्थितियों में दी जाती है:

1. **सेवानिवृत्ति (Superannuation):**
 - जब कर्मचारी नियत आयु (Retirement Age) पर सेवा छोड़ता है।
2. **इस्तीफ़ा या सेवा समाप्ति (Retirement/Resignation):**
 - यदि कर्मचारी ने 5 वर्ष की सतत सेवा (Continuous Service) पूरी की है।
3. **मृत्यु (Death):**
 - यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसके नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को ग्रेच्युटी दी जाएगी।
 - इस स्थिति में 5 वर्ष की सेवा शर्त लागू नहीं होगी।
4. **स्थायी अशक्तता (Permanent Disablement):**
 - यदि दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी स्थायी रूप से अशक्त हो जाए → उसे ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान मिलेगा।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

1. **निश्चित अवधि वाले कर्मचारी (Fixed-Term Employees):**
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के बाद → अब Fixed-Term Employees भी **Pro-Rata Basis** पर ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं।
2. **Nomination (नामांकन):**
 - कर्मचारी को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ग्रेच्युटी के लिए नामांकन करना आवश्यक है।
 - यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो भुगतान कानूनी वारिस को किया जाएगा।
3. **अधिकतम सीमा (Ceiling):**
 - 2018 संशोधन (Amendment) के बाद ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा **₹20 लाख** कर दी गई है।
4. **भुगतान की समयसीमा:**
 - कर्मचारी के सेवा छोड़ने या पात्र होने के **30 दिन के भीतर** ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य है।
 - देरी होने पर नियोक्ता को **साधारण ब्याज (Simple Interest)** देना होगा।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

-
1. यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन = ₹30,000 और सेवा अवधि = 25 वर्ष है →
 2. ग्रेच्युटी = $(30,000 \times 15 \times 25) / 26$
 3. = ₹4,32,692
 4. यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष 8 माह कार्य करता है → उसे 5 वर्ष माना जाएगा और ग्रेच्युटी का हकदार होगा।
 5. यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है → उसके परिवार को ग्रेच्युटी + PF बैलेंस + बीमा लाभ (EDLI) मिलेगा।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. यह अधिनियम **10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं** होता।
2. 5 वर्ष की शर्त कई बार कर्मचारियों को लाभ से वंचित करती है।
3. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के श्रमिक इस लाभ से वंचित रहते हैं।
4. नियोक्ता कई बार वेतन का गलत रिकॉर्ड दिखाकर ग्रेच्युटी कम देने की कोशिश करते हैं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Formula:** (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के वर्ष) / 26
- **खदान कर्मचारी:** 190 दिन = 1 वर्ष सेवा
- **Ceiling (2018):** ₹20 लाख
- **Eligibility:** 5 वर्ष सेवा (मृत्यु/अशक्तता पर छूट)
- **Nomination अनिवार्य**
- **Payment Time:** 30 दिन के भीतर, अन्यथा ब्याज

निष्कर्ष (Conclusion)

ग्रेच्युटी अधिनियम के विस्तृत प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी को उसकी सेवा के अनुरूप **न्यायपूर्ण आर्थिक सुरक्षा** मिले। यह न केवल कर्मचारी की निष्ठा को मान्यता देता है, बल्कि उसके परिवार को भी **भविष्य के लिए सुरक्षा कवच (Financial Cushion)** प्रदान करता है।

अध्याय 10 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Detailed Provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952)

परिचय

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत के सबसे महत्वपूर्ण **सामाजिक सुरक्षा कानूनों** में से एक है।

यह अधिनियम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद और आकस्मिक परिस्थितियों (जैसे बीमारी, मृत्यु, विकलांगता) में **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करता है।

EPF एक **लंबी अवधि की बचत योजना (Long-Term Savings Scheme)** है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं।

10.1 यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number – UAN)

उद्देश्य

- कर्मचारियों के PF खातों को **एकीकृत (Unified)** करना।
- नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर की जटिलता को दूर करना।

विशेषताएँ (Features)

1. **यूनिक नंबर:**
 - हर कर्मचारी को EPFO द्वारा एक **UAN (12-अंकीय यूनिक नंबर)** दिया जाता है।
2. **पोर्टेबिलिटी (Portability):**
 - कर्मचारी नौकरी बदलता है → नया PF खाता खुलेगा लेकिन वही UAN से लिंक होगा।
3. **ऑनलाइन सुविधा:**
 - कर्मचारी अपने UAN से **PF Balance, Passbook, KYC, Nomination** आदि ऑनलाइन देख/कर सकता है।
4. **सीधे पैसे निकालना:**
 - अब कर्मचारी PF का दावा (Claim) **ऑनलाइन UAN Portal** से कर सकता है।

लाभ (Advantages)

-
- नौकरी बदलने पर PF का **आसान ट्रांसफर**
 - पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड
 - कर्मचारी का पूरा PF इतिहास एक ही UAN से जुड़ा रहेगा

10.2 स्वैच्छिक भविष्य निधि (Voluntary Provident Fund – VPF)

क्या है?

- EPF में कर्मचारी न्यूनतम **12% वेतन** जमा करता है।
- यदि कर्मचारी चाहे तो वह **12% से अधिक योगदान** कर सकता है → इसे ही **VPF** कहते हैं।

विशेषताएँ

1. **पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary):**
 - नियोक्ता को इसमें अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **ब्याज दर (Interest Rate):**
 - VPF पर वही ब्याज दर मिलती है जो EPF पर लागू होती है (हाल ही में लगभग 8% के आसपास)।
3. **आयकर लाभ (Tax Benefits):**
 - VPF में योगदान **सेक्शन 80C** के तहत टैक्स छूट योग्य है।
 - निकासी भी कुछ शर्तों पर **टैक्स-फ्री** रहती है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Other Key Provisions)

1. **कवरेज (Coverage):**
 - 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान पर लागू।
 - कुछ विशेष श्रेणियों के संस्थानों पर 20 से कम कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है।
2. **योगदान दर (Contribution Rate):**
 - कर्मचारी → 12% वेतन (Basic + DA)
 - नियोक्ता → 12% वेतन (जिसमें 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% PF में)।
3. **निकासी की शर्तें (Withdrawal Conditions):**
 - सेवानिवृत्ति के समय पूरी राशि।
 - नौकरी बदलने पर (2 महीने बेरोजगार रहने के बाद) पूरी निकासी।
 - आंशिक निकासी शिक्षा, विवाह, घर बनाने/खरीदने, चिकित्सा आदि के लिए।

4. पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme – EPS):

- नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% EPS में जाता है।
- यह कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराता है।

5. बीमा योजना (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – EDLI):

- कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को बीमा कवर मिलता है।
- वर्तमान में यह कवर **₹7 लाख तक** हो सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. UAN Portability:

- राहुल ने तीन अलग-अलग कंपनियों में काम किया।
- हर जगह नया PF अकाउंट बना लेकिन उसका **UAN वही रहा** → अब सभी खाते एक ही UAN से जुड़े हैं।

2. VPF Contribution:

- सीमा का वेतन ₹30,000 है। वह 12% की जगह 20% वेतन VPF में जमा करती है।
- इससे उसकी रिटायरमेंट सेविंग और टैक्स बचत दोनों बढ़ती हैं।

3. Death Benefit (EDLI):

- एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।
- उसके परिवार को **PF बैलेंस + Pension + बीमा (₹7 लाख तक)** मिलता है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र बाहर (Exclusion of Unorganised Sector):

- EPF का लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित है।

2. कम जागरूकता (Lack of Awareness):

- कई कर्मचारियों को UAN और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी नहीं होती।

3. लंबी प्रक्रिया (Cumbersome Process):

- कई बार PF निकासी और पेंशन का दावा करने में देरी और जटिलताएँ आती हैं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **UAN (Universal Account Number):** PF पोर्टेबिलिटी, डिजिटल ट्रैकिंग
- **VPF:** Employee extra contribution > 12%, higher savings
- **Contribution:** Employee 12%, Employer 12% (8.33% EPS + 3.67% PF)

- **Schemes under EPF Act:**

- EPF (Provident Fund)
- EPS (Pension)
- EDLI (Insurance)

- **EDLI Benefit:** Up to ₹7 lakh

निष्कर्ष (Conclusion)

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 कर्मचारियों के लिए **वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का आधार स्तंभ** है।

UAN और VPF जैसे प्रावधानों ने इसे **और अधिक सरल, डिजिटल और लचीला (Flexible)** बना दिया है।

यह अधिनियम न केवल कर्मचारी बल्कि उसके परिवार के लिए भी **आजीवन सुरक्षा कवच (Lifelong Security Cover)** प्रदान करता है।

त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision Notes)

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- उद्देश्य → कार्यस्थल पर चोट/मृत्यु पर **नो-फॉल्ट लायबिलिटी** के तहत मुआवज़ा।
- कवरेज → कारखाने, खदान, निर्माण आदि।
- मुआवज़ा गणना → आयु + आय × निर्धारित फैक्टर।
- महत्वपूर्ण संशोधन → मौद्रिक राशि समय-समय पर बढ़ाई गई।

परिचय

- पहले इसे **Workmen's Compensation Act, 1923** कहा जाता था।
- यह भारत का पहला श्रमिक-सुरक्षा कानून था जो "No-Fault Liability" सिद्धांत पर आधारित था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों के कार्यस्थल पर दुर्घटनाएँ बढ़ गईं।
- ब्रिटेन ने 1897 में **Workmen's Compensation Act** लागू किया।
- भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान 1923 में यह अधिनियम लागू किया गया ताकि घायल श्रमिकों और उनके परिवारों को मुआवज़ा मिल सके।

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- उद्देश्य → कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा।
- कवरेज → 10+ कर्मचारी वाले संस्थान, वेतन सीमा तक।
- फंडिंग → नियोक्ता + कर्मचारी का योगदान।
- लाभ (Section 46) →
 - चिकित्सा सुविधा
 - बीमारी भत्ता
 - मातृत्व लाभ
 - दुर्घटना लाभ
 - आश्रित पेंशन

परिचय

- इसे भारत का पहला **व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून (Comprehensive Social Security Law)** कहा जाता है।

-
- इसका उद्देश्य बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में "सामाजिक सुरक्षा" को विशेष महत्व मिला।
- जर्मनी में **Bismarck's Social Insurance Scheme** से प्रेरणा।
- भारत ने **Beveridge Report (UK, 1942)** के विचारों को अपनाया और 1948 में ESI Act लाया।
- ESIC (Employees' State Insurance Corporation) की स्थापना 1952 में हुई।

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

- स्कीम्स → EPF, EPS, EDLI।
- योगदान → कर्मचारी 12%, नियोक्ता 12% (8.33% EPS, 3.67% PF)।
- निकासी → रिटायरमेंट, बेरोजगारी, विशेष आवश्यकताओं पर।
- Universal Account Number (UAN) → PF ट्रांसफर और डिजिटल रिकॉर्ड।
- Voluntary PF (VPF) → कर्मचारी का अतिरिक्त योगदान।

परिचय

- यह अधिनियम कर्मचारियों को लंबी अवधि की बचत और पेंशन सुरक्षा प्रदान करता है।
- EPF, EPS और EDLI तीनों योजनाएँ इसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- WWII के बाद कई देशों में "Provident Fund System" शुरू हुआ।
- भारत में पहले कुछ बड़े उद्योगों (जैसे जूट, कपड़ा) में निजी Provident Fund थे।
- 1952 में केंद्र सरकार ने इसे एक **राष्ट्रीय स्तर की योजना** बना दिया।
- 1971 में **Family Pension Scheme** और 1976 में **Deposit Linked Insurance** जोड़ा गया।

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- पात्रता → 12 माह में 80 दिन कार्य।
- छुट्टी →
 - पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह
 - उसके बाद 12 सप्ताह
- गोद लेने/सरोगेसी → 12 सप्ताह।

-
- Medical Bonus → ₹3,500।
 - क्रेच सुविधा → 50+ कर्मचारियों वाले संस्थान में।

परिचय

- यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को मातृत्व के दौरान **आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा** प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 1919 में Maternity Protection Convention अपनाया।
- भारत ने इसके अनुरूप कई प्रांतीय स्तर पर नियम बनाए (जैसे बंबई, मद्रास में)।
- अंततः 1961 में राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व लाभ अधिनियम पारित हुआ।
- 2017 संशोधन → 26 सप्ताह की छुट्टी और क्रेच सुविधा जोड़ी गई।

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972

- पात्रता → न्यूनतम 5 वर्ष सेवा।
- गणना → (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के वर्ष) / 26।
- मृत्यु/अशक्तता → 5 वर्ष शर्त नहीं।
- Ceiling → ₹20 लाख (2018 Amendment)।
- भुगतान → 30 दिन के भीतर, अन्यथा ब्याज।

परिचय

- ग्रेच्युटी एक "Service Reward" है, जो लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारी को दिया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सबसे पहले ब्रिटिश भारत में कुछ बैंकों और बंबई मिलों ने अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी देना शुरू किया।
- 1960 के दशक में इस पर एक **ग्रेच्युटी कमेटी** बनी।
- 1972 में संसद ने इस अधिनियम को पास किया और इसे सभी संगठित क्षेत्र में लागू किया।
- 2010 और 2018 संशोधनों से ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख कर दी गई।

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

-
- Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 → बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य।
 - Building Workers' Welfare Cess Act, 1996 → निर्माण परियोजनाओं पर 1% उपकर।
 - State Welfare Boards → पंजीकरण + लाभ।
 - चुनौतियाँ → पंजीकरण की कमी, फंड का दुरुपयोग, कम जागरूकता।

परिचय

- भारत की 90% श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में है, जिनके लिए कोई नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1991 के बाद उदारीकरण (Liberalisation) से असंगठित क्षेत्र का विस्तार हुआ।
- 2004 में **National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS)** की सिफारिशों पर 2008 में **Unorganised Workers Social Security Act** लाया गया।
- 1996 में निर्माण श्रमिकों के लिए अलग **Welfare Cess Act** लागू हुआ।

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- 9 कानून एकीकृत → EPF, ESI, Gratuity, Maternity, आदि।
- मुख्य प्रावधान →
 - Wages की एकीकृत परिभाषा (Allowances $\leq$ 50%)
 - Gig & Platform Workers शामिल
 - Aadhaar-based Registration
 - Social Security Fund
 - Fixed-Term Employees को समान लाभ

परिचय

- यह श्रम सुधार (Labour Reforms) का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य 9 पुराने कानूनों को मिलाकर एक **एकीकृत ढांचा (Unified Framework)** तैयार करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 2002 → Second National Commission on Labour ने सुझाव दिया कि श्रम कानूनों को **चार संहिताओं (4 Codes)** में बदला जाए।

-
- सरकार ने 2019 और 2020 में क्रमशः ये चार संहिताएँ पास कीं:
 1. Wages Code (2019)
 2. Industrial Relations Code (2020)
 3. Occupational Safety Code (2020)
 4. Social Security Code (2020)
 - यह एक **मील का पथर सुधार (Landmark Reform)** माना गया।
-

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम (विस्तृत प्रावधान)

- अवकाश अवधि → 26 सप्ताह (2 बच्चों तक), 12 सप्ताह (तीसरे बच्चे के बाद)।
- Nursing Breaks → बच्चे के 15 माह तक।
- क्रेच सुविधा अनिवार्य।
- गर्भावस्था के दौरान नौकरी से निष्कासन प्रतिबंधित।

परिचय

- यह महिलाओं को मातृत्व के दौरान "पूर्ण अधिकार" देने वाला विस्तृत अध्याय है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1961 अधिनियम के बाद इसे कई बार संशोधित किया गया।
- 1995 → मेडिकल बोनस शामिल किया गया।
- 2017 → 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह अवकाश, गोद लेने और सरोगेसी के मामलों को भी शामिल किया गया।

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम (विस्तृत प्रावधान)

- फॉर्मूला वही (वेतन × 15 × सेवा वर्ष) / 26।
- खदानों में 190 दिन = 1 वर्ष।
- Fixed-Term Employees → Pro-Rata Basis पर पात्र।
- Nomination अनिवार्य।

परिचय

- इसमें ग्रेच्युटी की गणना और भुगतान की परिस्थितियों का विस्तार है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

-
- 1972 अधिनियम के बाद कई बार राशि की सीमा बढ़ाई गई।
 - 2010 → ₹10 लाख
 - 2018 → ₹20 लाख
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में Fixed-Term Employees को भी ग्रेच्युटी का अधिकार मिला।

अध्याय 10 : EPF (विस्तृत प्रावधान)

- UAN → PF खातों का पोर्टेबिलिटी और डिजिटल ट्रैकिंग।
- VPF → कर्मचारी का अतिरिक्त योगदान।
- EPS → पेंशन योजना।
- EDLI → मृत्यु पर परिवार को बीमा (₹7 लाख तक)।

परिचय

- इसमें UAN, VPF और EDLI जैसे आधुनिक प्रावधान शामिल हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1952 → EPF शुरू हुआ।
- 1995 → EPS (Employees' Pension Scheme) लागू हुआ।
- 2014 → UAN (Universal Account Number) शुरू हुआ।
- हाल ही में → डिजिटल सेवाएँ (Online Claim, Passbook, e-Nomination) जोड़ी गईं।

भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा लगभग 100 वर्षों के विकास का परिणाम है। 1923 से लेकर 2020 तक की यात्रा यह दिखाती है कि भारत ने धीरे-धीरे श्रमिकों को **बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ, उपदान और स्वास्थ्य सुरक्षा** के अधिकार प्रदान किए। अब डिजिटलाइजेशन और **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** से यह प्रणाली और भी पारदर्शी और व्यापक हो रही है।

परीक्षा दृष्टि से त्वरित टिप्स (Quick Exam Pointers)

1. **मुआवज़ा गणना** → Employees' Compensation Act
2. **Section 46** → ESI के सभी लाभ
3. **12% योगदान नियम** → EPF
4. **26 सप्ताह अवकाश** → Maternity Benefit Act
5. **₹20 लाख Ceiling** → Gratuity Act।

6. **1% Cess** → Building Workers Welfare Act

7. **Gig Workers + UAN** → Code on Social Security, 2020

निष्कर्ष

यह पूरा ढांचा भारत में श्रमिकों को **स्वास्थ्य सुरक्षा, आय सुरक्षा और भविष्य सुरक्षा** प्रदान करता है।

जहाँ पहले ये कानून बिखरे हुए थे, अब **Code on Social Security, 2020** ने उन्हें एकीकृत कर दिया है।

परीक्षा की दृष्टि से हर अध्याय में **Eligibility, Benefits, Contribution, Formula और Amendments** सबसे महत्वपूर्ण हैं।

कर्मचारियों का भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952

- **उद्देश्य:** कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान आधारित भविष्य निधि जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
- **लागू क्षेत्र:** अनुसूची-1 में सूचीबद्ध फैक्ट्रियाँ और अन्य प्रतिष्ठान जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी हों। (कवरेज कर्मचारी संख्या कम होने पर भी जारी रहेगा।)
- **वेतन सीमा (सदस्यता):** मासिक ₹15,000 (बेसिक + डीए) तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य।
- **कर्मचारी अंशदान (EPF):** वेतन का 12% — पूरा योगदान EPF खाते में जमा होता है।
- **नियोक्ता अंशदान (EPF):** वेतन का 12%, जिसमें से
 - 8.33% पेंशन योजना (EPS) में जाता है।
 - 3.67% EPF खाते में जाता है।
- **पेंशन योजना (EPS):** नियोक्ता के 8.33% योगदान से संचालित। 10 वर्ष की सेवा व 58 वर्ष की आयु पर मासिक पेंशन।
- **बीमा योजना (EDLI):** नियोक्ता द्वारा 0.5% योगदान। अधिकतम ₹7 लाख तक जीवन बीमा लाभ + बोनस।
- **दंड:** कर्मचारी से काटी गई राशि जमा न करने पर — न्यूनतम 1 वर्ष की कैद और ₹10,000 का जुर्माना।

कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- **उद्देश्य:** एकीकृत सामाजिक बीमा योजना जो बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार-जनित मृत्यु से सुरक्षा देती है।
- **लागू क्षेत्र:** 10 या अधिक व्यक्तियों वाली गैर-मौसमी फैक्ट्रियाँ। इसे अन्य प्रतिष्ठानों (दुकान, होटल आदि) तक बढ़ाया जा सकता है।

- **वेतन सीमा (कवरेज):** ₹21,000 प्रतिमाह तक (विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000 तक)।
- **कर्मचारी अंशदान:** वेतन का 0.75% (यदि औसत दैनिक वेतन ₹176 तक है तो छूट)।
- **नियोक्ता अंशदान:** वेतन का 3.25%।
- **बीमारी लाभ:** औसत दैनिक वेतन का 70% नकद लाभ, अधिकतम 91 दिनों तक।
- **मातृत्व लाभ:** औसत दैनिक वेतन का 100%, अधिकतम 26 सप्ताह तक।
- **विकलांगता लाभ:**
 - अस्थायी विकलांगता की अवधि तक — वेतन का 90%।
 - स्थायी विकलांगता पर — जीवनभर पेंशन।

भुगतान उपादान अधिनियम, 1972

- **उद्देश्य:** सेवा समाप्ति पर लंबे और उत्कृष्ट सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** कारखाने, खदानें, बागान, और वे दुकानें/संस्थान जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों।
- **पात्रता:** 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद देय। मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में यह शर्त माफ है।
- **गणना:** प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन। सूत्र:

$$(\text{अंतिम प्राप्त वेतन} \times 15 \times \text{सेवा के वर्ष}) \div 26$$
- **अधिकतम सीमा:** अधिकतम उपादान ₹20 लाख तक सीमित है।
- **जप्ति (Forfeiture):** दंगा/अनैतिक आचरण के लिए पूरी तरह जप्त किया जा सकता है। नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर आंशिक जप्ति की जा सकती है।
- **भुगतान समयसीमा:** नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, अन्यथा साधारण ब्याज देना होगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- **उद्देश्य:** प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें/संस्थान जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हों। (जहां ईएसआई लागू है वहां लागू नहीं होता)।
- **पात्रता:** अपेक्षित प्रसव तिथि से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो।
- **अवकाश अवधि (1st/2nd बच्चा):** 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश (अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव-पूर्व लिया जा सकता है)।
- **अवकाश अवधि (3rd+ बच्चा):** 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश।

- **दत्तक ग्रहण/सरोगेसी अवकाश:** 3 महीने से कम उम्र के शिशु को गोद लेने पर या कमीशनिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का अवकाश।
- **क्रेच सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में अनिवार्य।
- **नौकरी सुरक्षा:** नियोक्ता के लिए महिला को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के आधार पर निकालना अवैध है।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- **उद्देश्य:** रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न चोट या मृत्यु पर कर्मचारियों को वैधानिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला मूलभूत कानून।
- **देयता सिद्धांत:** "नो-फॉल्ट" देयता प्रणाली – नियोक्ता को लापरवाही की परवाह किए बिना क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- **छूट:** ऐसी चोट पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं, जो 3 दिनों से अधिक दिव्यांगता न लाए।
- **क्षतिपूर्ति (मृत्यु):** मासिक वेतन का 50% × प्रासंगिक आयु गुणांक, या ₹1,20,000 (जो भी अधिक हो)।
- **क्षतिपूर्ति (स्थायी पूर्ण दिव्यांगता):** मासिक वेतन का 60% × प्रासंगिक आयु गुणांक, या ₹1,40,000 (जो भी अधिक हो)।
- **आवागमन दुर्घटनाएँ:** न्यायिक निर्णयों (और अब नए कोड) ने स्थापित किया है कि यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाएँ 'काल्पनिक विस्तार सिद्धांत' के अंतर्गत कवर हो सकती हैं।
- **2017 संशोधन:** नियोक्ताओं को कर्मचारियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया। अनुपालन न करने पर न्यूनतम ₹50,000 का दंड निर्धारित।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

- **उद्देश्य:** सरकारी योजनाओं के माध्यम से विशाल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना।
- **प्रयोज्यता:** 10 से कम श्रमिकों वाले उद्यम। इसमें गृह-आधारित, स्वरोजगार एवं वेतनभोगी श्रमिक शामिल हैं।
- **प्रशासनिक निकाय:** राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (अध्यक्ष – केंद्रीय श्रम मंत्री) और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो योजनाएँ सुझाने और उनकी निगरानी करने के लिए स्थापित किए गए।
- **पंजीकरण:** 14 वर्ष और उससे अधिक आयु का प्रत्येक असंगठित श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्र है और उसे स्मार्ट आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- **केंद्रीय सरकार की योजनाएँ:** जीवन/दिव्यांगता कवर, स्वास्थ्य/मातृत्व लाभ, और वृद्धावस्था संरक्षण (जैसे – पीएम-एसवाईएम, पीएमजेजेबीवाई, पीएमजेवाई)।

-
- **राज्य सरकार की योजनाएँ:** भविष्य निधि, रोजगार चोट, आवास, बच्चों की शिक्षा आदि से संबंधित योजनाएँ।
 - **पीएम-एसवाईएम योजना:** 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, उन श्रमिकों को जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम, 1996

- **उद्देश्य:** निर्माण लागत पर उपकर लगाकर राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों को वित्त पोषण द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करता है।
- **प्रयोज्यता:** ऐसे संस्थान जिनमें 10 या अधिक भवन श्रमिक हों।
- **उपकर दर (Cess Levy):** निर्माण लागत पर 1% से 2% तक उपकर लगाया जाता है (वर्तमान में 1%)।
- **लाभार्थी पंजीकरण:** 18 से 60 वर्ष का कोई भी श्रमिक, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन काम किया हो, पंजीकरण करा सकता है।
- **कल्याण कोष:** एकत्रित उपकर राज्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जाता है।
- **लाभ:** बोर्ड पेंशन, आवास हेतु ऋण, बच्चों की शिक्षा में सहायता, मातृत्व लाभ और चिकित्सा खर्च जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

सिने श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1981

- **उद्देश्य:** फिल्म निर्माताओं पर उपकर लगाकर कम वेतन पाने वाले सिने-श्रमिकों के कल्याण कार्यों का वित्त पोषण करता है।
- **प्रयोज्यता:** 'सिने-श्रमिकों' (कलाकार, तकनीशियन आदि) पर लागू होता है जिन्होंने कम से कम 5 फीचर फिल्मों में काम किया हो और जिनका पारिश्रमिक अधिसूचित सीमा से कम हो।
- **धन का स्रोत:** फीचर फिल्म निर्माताओं पर लगाए गए उपकर से (सिने-वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1981 के तहत)।
- **लाभ:** गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सहायता, बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ, और जरूरतमंद श्रमिकों को आर्थिक सहायता शामिल है।

रोजगार विनियम (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

- **उद्देश्य:** रोजगार विनियमों को रिक्तियों की अनिवार्य सूचना देना, ताकि नौकरी मिलान में सुविधा हो और श्रम बाजार संबंधी आँकड़े एकत्र किए जा सकें।

- **प्रयोज्यता:** सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान और 25 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी क्षेत्र के संस्थान।
- **नियोक्ता की बाध्यता:** नियुक्ति से पहले निर्धारित रोजगार विनियम को रिक्तियों की सूचना देनी होगी।
- **भर्ती के लिए बाध्यता नहीं:** यह अधिनियम नियोक्ता को केवल विनियम द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं करता।
- **रिटर्न दाखिल करना:** नियोक्ताओं को तिमाही (फॉर्म ER-I) और द्विवार्षिक (फॉर्म ER-II) रोजगार संबंधी रिटर्न जमा करने होंगे।
- **दंड:** रिक्ति की सूचना न देने पर पहली बार में ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रमुख वित्तीय सीमाएँ और लाभ

अधिनियम	लाभ / सीमा	राशि / अधिकतम सीमा
भुगतान उपादान अधिनियम	उपादान की अधिकतम सीमा	₹20,00,000
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	ईडीएलआई अधिकतम बीमा	₹7,00,000
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	ईपीएफ वेतन सीमा	₹15,000 प्रति माह
ईएसआई अधिनियम	ईएसआई वेतन सीमा	~₹21,000 प्रति माह
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	न्यूनतम (मृत्यु)	₹1,20,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	न्यूनतम (स्थायी पूर्ण दिव्यांगता)	₹1,40,000
मातृत्व लाभ अधिनियम	मातृत्व अवकाश	26 सप्ताह (1st/2nd बच्चा)

कर्मचारी संख्या के अनुसार अधिनियमों की प्रयोज्यता

अधिनियम	न्यूनतम कर्मचारी सीमा
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	20+
ईएसआई अधिनियम	25+ (निजी क्षेत्र)
भुगतान उपादान अधिनियम	10+
मातृत्व लाभ अधिनियम	10+
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम	10+
रोजगार विनियम अधिनियम	25+ (निजी क्षेत्र)
असंगठित श्रमिक अधिनियम	< 10

भाग IV सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP)

विषय सूची

1. Chapter 1 – Accounting (लेखांकन का परिचय)
2. Chapter 2 – Basic Accounting Terms (मूल लेखांकन शब्दावली)
3. Chapter 3 – Accounting Principles (लेखांकन के सिद्धांत)
4. Chapter 4 – Process of Accounting (लेखांकन की प्रक्रिया)
5. Chapter 5 – Rules of Debit and Credit (डेबिट और क्रेडिट के नियम)
6. Chapter 6 – Journal (जर्नल / दैनिक पुस्तिका)
7. Chapter 7 – Ledger (लेज़र / खाता-बही)
8. Chapter 8 – Trial Balance (ट्रायल बैलेंस)
9. Chapter 9 – Subsidiary Books (सहायक पुस्तकें)
10. Chapter 10 – Bank Reconciliation Statement (बैंक सुलह विवरण)
11. Chapter 11 – Accounting for Share Capital (शेयर पूँजी का लेखांकन)
12. Chapter 12 – Issue of Debentures (डिबेंचर जारी करना)
13. Chapter 13 – Redemption of Debentures (डिबेंचर का विमोचन)
14. Chapter 14 – Financial Statements of a Company (कंपनी के वित्तीय विवरण)
15. Chapter 15 – Analysis of Financial Statements (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)
16. Chapter 16 – Accounting Ratios (लेखांकन अनुपात)
17. Chapter 17 – Cash Flow Statement (नकद प्रवाह विवरण)

अकाउंटिंग का मतलब

अकाउंटिंग का मतलब है – पैसों से जुड़ी सभी जानकारी को सही तरीके से **लिखना, जोड़ना और समझना**, ताकि उससे उपयोगी जानकारी निकल सके।

अकाउंटिंग दो हिस्सों में होती है –

1. बुक-कीपिंग (लेखांकन लिखना)
2. एनालिसिस (विश्लेषण करना)

इससे हमें ये जानकारी मिलती है –

- कितने साधन (resources) उपलब्ध हैं
- उनका उपयोग कैसे किया गया
- और उसके इस्तेमाल से क्या नतीजे निकले

अकाउंटिंग की खासियत

1. लेन-देन और घटनाओं की पहचान करना
2. उनकी माप करना
3. रिकॉर्ड करना (लिखना)
4. क्लासिफाई करना (वर्गीकरण)
5. सारांश बनाना
6. विश्लेषण और व्याख्या करना
7. दूसरों तक पहुँचाना

अकाउंटिंग के काम

- व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना
 - फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना
 - कानूनी नियमों का पालन करना
 - वित्तीय जानकारी पहुँचाना
 - मैनेजमेंट की मदद करना
-

अकाउंटिंग की सीमाएँ

- यह पूरी तरह से सटीक नहीं है
- कभी-कभी जानकारी वास्तविक नहीं होती
- गुणात्मक पहलुओं (जैसे – कर्मचारी का कौशल, ग्राहक संतोष) को नज़रअंदाज़ करती है
- कीमतों में बदलाव (मुद्रास्फीति) का असर नहीं दिखाती
- कभी-कभी गलत तस्वीर (Window Dressing) पेश कर सकती है

अकाउंटिंग की शाखाएँ

1. **फाइनेंशियल अकाउंटिंग** – लाभ-हानि और बैलेंस शीट बनाना
2. **कॉस्ट अकाउंटिंग** – प्रोडक्ट या सर्विस की लागत निकालना
3. **मैनेजमेंट अकाउंटिंग** – मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए जानकारी देना

अकाउंटिंग सिस्टम

1. **डबल एंट्री सिस्टम** – हर लेन-देन का **डेबिट और क्रेडिट** दोनों पक्ष लिखा जाता है
2. **सिंगल एंट्री सिस्टम** – सभी लेन-देन पूरे डबल एंट्री तरीके से नहीं लिखे जाते

अध्याय 1 – अकाउंटिंग की मूल बातें

1.1 अकाउंटिंग का अर्थ (Meaning of Accounting)

अकाउंटिंग का मतलब है –

पैसों से जुड़ी लेन-देन को पहचानना, लिखना, जोड़ना, सारांश बनाना और उसका विश्लेषण करना।

इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं –

1. **बुक-कीपिंग (Book Keeping)** – लेन-देन को लिखना और व्यवस्थित करना।
2. **एनालिसिस (Analysis)** – उन लेन-देन का विश्लेषण करना।

अकाउंटिंग से हमें यह पता चलता है –

- हमारे पास कितने संसाधन (resources) हैं।
- उनका उपयोग कैसे किया गया है।
- उनके इस्तेमाल से क्या परिणाम (result) मिला है।

1.2 अकाउंटिंग की विशेषताएँ (Characteristics of Accounting)

1. पैसों से जुड़े लेन-देन की पहचान करना।
2. उनका मूल्य मापना।
3. लेन-देन को रिकॉर्ड करना।
4. उन्हें वर्गीकृत (classify) करना।
5. उनका सारांश बनाना।
6. विश्लेषण और व्याख्या करना।
7. परिणाम दूसरों तक पहुँचाना।

1.3 अकाउंटिंग के काम (Functions of Accounting)

- व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना।
 - फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना।
 - कानून के अनुसार रिपोर्टिंग करना।
 - वित्तीय जानकारी दूसरों तक पहुँचाना।
 - मैनेजमेंट को निर्णय लेने में मदद करना।
-

1.4 अकाउंटिंग की सीमाएँ (Limitations of Accounting)

- पूरी तरह से सटीक नहीं होती।
- कभी-कभी अवास्तविक जानकारी देती है।
- गुणात्मक पहलुओं (जैसे – कर्मचारी का मनोबल, ब्रांड वैल्यू) को नजरअंदाज करती है।
- कीमतों में बदलाव (महंगाई/मुद्रास्फीति) को शामिल नहीं करती।
- कभी-कभी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए "Window Dressing" हो सकता है।

1.5 अकाउंटिंग की शाखाएँ (Branches of Accounting)

1. **फाइनेंशियल अकाउंटिंग** – बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता बनाना।
2. **कॉस्ट अकाउंटिंग** – वस्तुओं और सेवाओं की लागत निकालना।
3. **मैनेजमेंट अकाउंटिंग** – प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए जानकारी देना।

1.6 अकाउंटिंग सिस्टम (System of Accounting)

1. **डबल एंट्री सिस्टम** – हर लेन-देन का डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है।
2. **सिंगल एंट्री सिस्टम** – हर लेन-देन पूरा नहीं लिखा जाता, केवल कुछ जानकारी ही दर्ज की जाती है।

अध्याय 2 – Accounting Principles (अकाउंटिंग के सिद्धांत)

2.1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं?

अकाउंटिंग के सिद्धांत, नियम और परंपराएँ वे **मूल आधार (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles)** हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है।

भारत में **ICAI (Institute of Chartered Accountants of India)** अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करता है।

कंपनियों के लिए **Companies Act, 2013** के तहत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होते हैं।

2.2 मुख्य अकाउंटिंग मान्यताएँ (Fundamental Accounting Assumptions – AS-1)

(i) *Going Concern Assumption*

- माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा।
- इसलिए संपत्तियाँ (assets) उनके उपयोगी जीवन (useful life) के आधार पर दिखती हैं, न कि बेचने की कीमत पर।

(ii) *Consistency Assumption*

- एक बार जो अकाउंटिंग पद्धति अपनाई जाए, उसे हर साल एक समान तरीके से अपनाना चाहिए।
- इससे तुलना करना आसान हो जाता है और व्यक्तिगत पक्षपात (bias) खत्म होता है।

(iii) *Accrual Assumption*

- लेन-देन को उसी समय दर्ज किया जाता है जब वह घटित होता है, न कि जब नकद भुगतान हो।
 - मतलब खर्च और आय को उसी साल दिखाना होगा, चाहे पैसा मिला हो या नहीं।
-

2.3 अन्य महत्वपूर्ण अकाउंटिंग सिद्धांत

1. **Money Measurement Concept (पैसे में माप)**

- केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है।

- जैसे – मशीन की कीमत लिखी जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की मेहनत या ग्राहक संतोष नहीं।
- 2. **Accounting Period Concept (लेखांकन अवधि)**
 - व्यवसाय की पूरी उम्र को छोटे-छोटे समय (आमतौर पर 1 साल) में बाँटकर नतीजे निकाले जाते हैं।
 - जैसे – हर साल लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट बनाना।
- 3. **Full Disclosure Principle (पूरी जानकारी देना)**
 - ऐसी सारी जानकारी दी जानी चाहिए जो निवेशक/ऋणदाता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
 - जैसे – टैक्स विवाद, केस, पॉलिसी में बदलाव आदि।
- 4. **Materiality Principle (महत्त्व का सिद्धांत)**
 - केवल वही बातें लिखी जाती हैं जो निर्णय को प्रभावित करें।
 - जैसे – मशीन खरीदना (महत्वपूर्ण), लेकिन ₹200 की स्टेशनरी खरीदना (महत्वहीन)।
- 5. **Prudence or Conservatism (सावधानी सिद्धांत)**
 - लाभ तभी दिखाएँ जब पक्का हो जाए।
 - लेकिन नुकसान का अनुमान भी पहले ही दर्ज कर लें।
 - इसे "सावधानी बरतना" कहते हैं।
- 6. **Historical Cost Concept (ऐतिहासिक लागत)**
 - संपत्ति उसकी खरीद कीमत पर दिखाई जाती है, न कि वर्तमान बाजार भाव पर।
 - जैसे – 10 साल पहले खरीदी गई इमारत बैलेंस शीट में उसी कीमत पर दर्ज होगी।
- 7. **Matching Concept (आय और खर्च का मेल)**
 - जिस साल की आय है, उसी साल का खर्च भी उसी में दिखाना होगा।
 - जैसे – जनवरी में बिक्री हुई, कमीशन फरवरी में दिया गया → खर्च जनवरी में ही दिखेगा।
- 8. **Revenue Recognition Concept (आय मान्यता सिद्धांत)**
 - आय तभी दर्ज होगी जब वह अर्जित (earned) हो, चाहे पैसा मिला हो या बाद में मिले।
- 9. **Dual Aspect Concept (द्वैत सिद्धांत)**
 - हर लेन-देन के दो पहलू होते हैं – डेबिट और क्रेडिट।
 - यही डबल एंट्री सिस्टम की नींव है।
 - फॉर्मूला:

$$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Capital}$$
$$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Capital}$$

अध्याय 3 – Basic Accounting Terms (मूल अकाउंटिंग शब्दावली)

3.1 Account (खाता)

- किसी विशेष शीर्षक (head) के अंतर्गत सभी लेन-देन का रिकॉर्ड।
- यह न केवल राशि (amount) दिखाता है, बल्कि उसका असर (effect) और दिशा (direction) भी बताता है।

3.2 Capital (पूंजी)

- वह राशि (पैसा या संपत्ति) जो मालिक व्यवसाय में लगाता है।
- यह मालिक का व्यवसाय में निवेश और हिस्सेदारी (ownership) दर्शाता है।

3.3 Drawings (निकासी)

- जब मालिक या पार्टनर अपने **निजी उपयोग** के लिए व्यवसाय से नकद या सामान निकालता है, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं।

3.4 Liabilities (देयताएँ/बकाया राशि)

- व्यवसाय पर बकाया (payable) राशि या दायित्व।
- दो प्रकार की होती हैं –
 1. **आंतरिक देयताएँ (Internal Liabilities)** – मालिकों के प्रति दायित्व।
 2. **बाहरी देयताएँ (External Liabilities)** – बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व (जैसे – लेनदार/creditors)।

3.5 Assets (संपत्तियाँ)

- वे चीज़ें जो व्यवसाय के पास हैं और जिनका आर्थिक मूल्य (monetary value) है।

प्रकार –

1. **Non-Current Assets (दीर्घकालीन संपत्ति)**
 - जो व्यवसाय लंबे समय तक उपयोग के लिए रखता है, न कि बेचने के लिए।
 - जैसे – जमीन, भवन, मशीनें।
2. **Current Assets (अल्पकालिक संपत्ति)**
 - जिन्हें 1 साल के भीतर नकद में बदला जा सकता है।

-
- जैसे – नकद, बैंक बैलेंस, स्टॉक, देनदार।

3.6 Receipts (प्राप्तियाँ)

- व्यवसाय को जो भी राशि प्राप्त होती है।
- दो प्रकार की –
 1. **Revenue Receipts (राजस्व प्राप्तियाँ)** – सामान्य कारोबार से प्राप्त राशि (जैसे सामान बेचकर पैसा)।
 2. **Capital Receipts (पूंजीगत प्राप्तियाँ)** – असामान्य लेन-देन से प्राप्त राशि (जैसे संपत्ति बेचकर पैसा)।

3.7 Expenditure (व्यय)

- लंबी अवधि (long-term) के लिए किया गया खर्च, जो भविष्य में लाभ देगा।
- जैसे – भवन निर्माण पर खर्च, मशीनरी खरीदना।

अंतर –

- **Expenses (खर्चे)** – राजस्व कमाने के लिए किए गए खर्च (जैसे वेतन, बिजली बिल)।
- **Expenditure (व्यय)** – संपत्ति खरीदने/बढ़ाने के लिए खर्च।

3.8 Prepaid & Outstanding Expenses

- **Prepaid Expense (पूर्वभुगतान खर्च)** – जो खर्च पहले ही दे दिया गया है, लेकिन उसका लाभ भविष्य में मिलेगा।
- **Outstanding Expense (बकाया खर्च)** – जो खर्च हो चुका है लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है।

3.9 Income, Profit & Revenue

- **Income (आय)** – किसी अवधि में कमाया हुआ लाभ।
 - **Profit (लाभ)** – मुख्य कारोबारी गतिविधियों से हुआ आय।
 - **Revenue (राजस्व)** – कारोबार से प्राप्त कुल राशि (चाहे नकद मिली हो या मिलनी बाकी हो)।
-

3.10 Trade Receivables (व्यापार देनदार)

- जब सामान/सेवाएँ उधार पर बेची जाती हैं तो व्यवसाय को जो पैसा मिलना है।
- इसमें **Debtors (देनदार)** और **Bills Receivable (प्राप्ति योग्य बिल)** शामिल हैं।

3.11 Trade Payables (व्यापार लेनदार)

- जब व्यवसाय उधार पर सामान/सेवाएँ खरीदता है, तो जो राशि चुकानी है।
- इसमें **Creditors (लेनदार)** और **Bills Payable (देय बिल)** शामिल हैं।

अध्याय 4 – Accounting Procedures (डेबिट-क्रेडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स)

4.1 Account (खाता)

- खाता किसी विशेष शीर्षक (head) के अंतर्गत सभी लेन-देन का रिकॉर्ड होता है।
- यह केवल राशि ही नहीं दिखाता बल्कि उसका **असर (effect)** और **दिशा (direction)** भी बताता है।

4.2 Debit और Credit का मतलब

- **डेबिट (Dr.)** = आने वाला या प्राप्त होने वाला (Receiving / Incoming)
- **क्रेडिट (Cr.)** = जाने वाला या देने वाला (Giving / Outgoing)

डबल एंटी सिस्टम का नियम है –

हर लेन-देन में **दो पहलू (Aspects)** होते हैं → एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट।

4.3 Rules of Debit and Credit (डेबिट-क्रेडिट के नियम)

(i) पारंपरिक तरीका (Traditional Approach)

1. **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)**
 - नियम: **डेबिट – पाने वाला, क्रेडिट – देने वाला**
 - उदाहरण: राम को पैसा दिया → राम का खाता डेबिट, नकद खाता क्रेडिट।
2. **वास्तविक खाते (Real Accounts)**
 - नियम: **डेबिट – जो अंदर आता है, क्रेडिट – जो बाहर जाता है**
 - उदाहरण: मशीन खरीदी → मशीन खाता डेबिट, नकद खाता क्रेडिट।
3. **नाममात्र खाते (Nominal Accounts)**
 - नियम: **डेबिट – सभी खर्च/हानि, क्रेडिट – सभी आय/लाभ**
 - उदाहरण: किराया दिया → किराया खर्च डेबिट, नकद क्रेडिट।

(ii) आधुनिक तरीका (Modern Approach)

- **Assets (संपत्ति)** → Debit (बढ़े) | Credit (घटे)
- **Liabilities (देयताएँ)** → Debit (घटे) | Credit (बढ़े)
- **Capital (पूँजी)** → Debit (घटे) | Credit (बढ़े)

-
- **Income/Revenue (आय/राजस्व)** → Debit (घटे) | Credit (बढ़े)
 - **Expenses/Losses (खर्च/हानि)** → Debit (बढ़े) | Credit (घटे)
-

4.4 Journal (जर्नल – बुक ऑफ़ ओरिजिनल एंट्री)

- यह वह किताब है जिसमें सभी लेन-देन सबसे पहले लिखे जाते हैं।
 - इन्हें **कालानुक्रमिक क्रम (chronological order)** में दर्ज किया जाता है।
 - हर लेन-देन को उसके **डेबिट और क्रेडिट नियम** के अनुसार लिखा जाता है।
 - इसी वजह से इसे **बुक ऑफ़ ओरिजिनल एंट्री** कहा जाता है।
-

4.5 Ledger (लेजर – स्थायी रिकॉर्ड)

- लेजर एक ऐसी किताब है जिसमें जर्नल से सभी एंट्रीज़ को वर्गीकृत करके अलग-अलग खातों में लिखा जाता है।
 - लेजर में खाता **डेबिट और क्रेडिट साइड** में विभाजित होता है।
 - अंतिम खातें (Final Accounts) लेजर से ही बनाए जाते हैं।
-

4.6 Trial Balance (ट्रायल बैलेंस)

- ट्रायल बैलेंस एक सूची है जिसमें सभी लेजर खातों के **डेबिट और क्रेडिट बैलेंस** लिखे जाते हैं।
 - उद्देश्य → यह जाँच करना कि **किताबें सही-सही (arithmetically accurate)** हैं या नहीं।
 - अगर डेबिट और क्रेडिट का कुल बराबर है → एंट्रीज़ सही मानी जाती हैं।
-

4.7 Final Accounts (अंतिम खाते)

1. **Trading Account** – खरीद, बिक्री और उत्पादन से जुड़ी जानकारी देता है।
2. **Profit & Loss Account** – वास्तविक लाभ या हानि बताता है।
3. **Balance Sheet** – व्यवसाय की वित्तीय स्थिति (Assets = Liabilities + Capital) बताता है।

अध्याय 5 – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS) और भारतीय अकाउंटिंग मानक (Ind-AS)

5.1 IFRS क्या है?

- IFRS का पूरा नाम है **International Financial Reporting Standards**।
- इसे **International Accounting Standards Board (IASB)** ने 2001 में जारी किया था।
- यह पुराने **International Accounting Standards (IAS)** की जगह लाए गए।
- इनका उद्देश्य है → **दुनियाभर में अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को एक जैसा (Global Standards)** बनाना।
- इन्हें **Principle-based Accounting Standards** कहा जाता है (नियमों की बजाय सिद्धांतों पर आधारित)।

5.2 IFRS और Indian GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) में अंतर

1. **आधार (Basis)**
 - IFRS → सिद्धांत आधारित (Principle-based)
 - Indian GAAP → नियम आधारित (Rule-based)
2. **बैलेंस शीट का फॉर्मेट**
 - IFRS → कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं
 - Indian GAAP → Companies Act, 2013 की **Schedule III** के अनुसार ही बनानी होगी।
3. **मूल्यांकन (Valuation)**
 - IFRS → Fair Value Concept (यानी वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार)
 - Indian GAAP → Historical Cost Concept (यानी खरीद कीमत के अनुसार)
4. **भारत का विकल्प**
 - भारत के पास 2 विकल्प थे –
 - (a) सीधे IFRS अपनाना,
 - (b) या अपने मानकों को IFRS के अनुरूप बनाना।
 - भारत ने दूसरा विकल्प चुना और **Ind-AS (Indian Accounting Standards)** जारी किए।

5.3 Ind-AS (Indian Accounting Standards)

-
- ये **IFRS के अनुरूप (converged standards)** हैं।
 - इन्हें भारत सरकार ने **Companies Act, 2013** के तहत लागू किया।
 - लागू कंपनियाँ:
 1. स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियाँ।
 2. जिनकी नेट वर्थ ₹250 करोड़ या उससे अधिक है।
 3. ऐसी कंपनियों की होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनियाँ।

5.4 Ind-AS में आवश्यक Financial Statements

हर कंपनी को ये स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं:

1. **Balance Sheet** (समाप्त अवधि के अंत में)
2. **Profit & Loss Statement** (उस अवधि का लाभ/हानि)
3. **Statement of Changes in Equity**
4. **Cash Flow Statement**
5. **Notes to Accounts** (महत्वपूर्ण नीतियाँ और अन्य जानकारी)
6. **पिछले साल की तुलना (Comparative Information)**

5.5 Ind-AS में Fair Value Concept

- कंपनी को अपने **Financial Assets (जैसे – Shares, Securities)** को **Fair Value** पर दिखाना होगा।
- अन्य Assets को या तो **Historical Cost** पर या **Fair Value** पर दिखाया जा सकता है।
- लेकिन → जो तरीका अपनाया जाए, उसे लगातार अपनाना होगा (Consistency Rule)।

Fair Value का मतलब → वह कीमत जिस पर किसी Asset को बेचा जा सकता है या किसी Liability को ट्रांसफर किया जा सकता है।

5.6 एक उदाहरण (MCQ /सवाल)

प्रश्न: Ind-AS किस प्रकार के Accounting Standards पर आधारित हैं?

1. Rule-based
2. Principle-based ☒

-
3. Partially rule-based & partially principle-based
 4. None of the above

उत्तर: **Principle-based**

अध्याय 6 – Partnership Accounts (साझेदारी लेखा)

6.1 साझेदारी (Partnership) की परिभाषा

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार:

“साझेदारी वह संबंध है जहाँ दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को लाभ बाँटने के उद्देश्य से चलाते हैं।”

6.2 साझेदारी की मुख्य विशेषताएँ

1. **समझौता होना** – साझेदारी लिखित/मौखिक समझौते से बनती है।
2. **व्यवसाय होना चाहिए** – साझेदारी केवल व्यापार/व्यवसाय के लिए होती है।
3. **लाभ बाँटना** – साझेदारों में लाभ (Profit) बाँटा जाता है।
4. **म्यूचुअल एजेंसी (Mutual Agency)** – हर साझेदार, अपने और बाकी साझेदारों की ओर से कार्य कर सकता है।

6.3 साझेदारों की संख्या

- न्यूनतम: 2
- अधिकतम: 50 (भारतीय कानून के अनुसार)

6.4 साझेदारी समझौता (Partnership Deed)

- इसमें साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और लाभ-बाँटने की शर्तें लिखी जाती हैं।
- अगर डीड नहीं है या किसी बिंदु पर डीड मौन है → तो **Indian Partnership Act, 1932** के नियम लागू होंगे।

6.5 Capital Methods (पूँजी खाते के तरीके)

1. **Fixed Capital Method (स्थिर पूँजी पद्धति)**
 - प्रारंभिक पूँजी (Initial Capital) एक बार लिखी जाती है और वही बनी रहती है।
 - अन्य लेन-देन (जैसे ब्याज, वेतन, ड्रॉइंग्स) → Current Account में लिखे जाते हैं।
 - Capital Account का बैलेंस स्थिर रहता है।
2. **Fluctuating Capital Method (परिवर्तनीय पूँजी पद्धति)**
 - इसमें अलग Current Account नहीं होता।

-
- सभी लेन-देन सीधे Capital Account में लिखे जाते हैं।
 - Capital Account का बैलेंस **हर बार बदलता (Fluctuate)** रहता है।

6.6 पूँजी पर ब्याज (Interest on Capital)

- साझेदार को उसकी पूँजी पर ब्याज तभी मिलेगा जब Partnership Deed में लिखा हो।
- ब्याज केवल **लाभ (Profits)** से ही दिया जाएगा, हानि होने पर नहीं।

6.7 न्यूनतम लाभ की गारंटी (Guarantee of Minimum Profit)

कभी-कभी किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है।

स्थिति:

1. अगर साझेदार का हिस्सा **गारंटी से अधिक है** → उसे वास्तविक हिस्सा मिलेगा।
2. अगर साझेदार का हिस्सा **गारंटी से कम है** → उसे न्यूनतम लाभ दिया जाएगा।
 - बाकी साझेदार यह कमी (Deficiency) मिलकर भरते हैं।

कमी बाँटने के तरीके:

- केवल एक साझेदार भरता है।
- दो या अधिक साझेदार तय अनुपात में भरते हैं।
- सभी साझेदार अपने लाभ बाँटने के अनुपात (Profit Sharing Ratio) में भरते हैं।

6.8 Limited Liability Partnership (LLP) – सीमित दायित्व साझेदारी

- सामान्य साझेदारी में सभी साझेदार **अनलिमिटेड दायित्व (Unlimited Liability)** रखते हैं।
- मतलब, अगर व्यवसाय पर कर्ज है → तो साझेदारों की **निजी संपत्ति** भी बेची जा सकती है।

इस कमी को दूर करने के लिए **LLP Act, 2008** लाया गया।

LLP की विशेषताएँ:

1. LLP एक **अलग कानूनी इकाई (Separate Legal Entity)** है।
2. साझेदारों की जिम्मेदारी केवल उनकी पूँजी तक सीमित है।

-
3. कोई साझेदार दूसरे साझेदार की गलती/धोखाधड़ी का जिम्मेदार नहीं होगा।
 4. अगर LLP धोखाधड़ी (Fraud) करता है → तो जिम्मेदारी असीमित हो सकती है।

अध्याय 7 – Non-Profit Organisations Accounting (गैर-लाभकारी संस्थाएँ)

7.1 गैर-लाभकारी संस्थाएँ क्या हैं?

- ये वे संस्थाएँ हैं जो लाभ कमाने के बजाय सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए बनाई जाती हैं।
- जैसे: स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, क्लब, धर्मशालाएँ, पुस्तकालय आदि।

इनका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है, न कि लाभ कमाना।

7.2 मुख्य विशेषताएँ

1. सदस्यों के योगदान (Subscription/Donation) से चलती हैं।
2. इनका मुनाफा नहीं बाँटा जाता, बल्कि सेवा/सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।
3. इनके खाते में शब्द "Capital" की जगह **General Fund / Capital Fund** प्रयोग होता है।
4. आय-व्यय का हिसाब **Income & Expenditure Account** से और नकद लेन-देन का हिसाब **Receipts & Payments Account** से रखा जाता है।

7.3 Non-Profit Organisations के खातों के प्रकार

1. **Receipts and Payments Account (रसीद व भुगतान खाता)**
 - यह **Cash Book** की तरह होता है।
 - इसमें सभी नकद और बैंक से जुड़ी प्राप्तियाँ व भुगतान लिखे जाते हैं।
 - इसमें **Revenue + Capital दोनों आइटम** होते हैं।
 - पिछली व आगामी अवधि के लेन-देन भी इसमें लिखे जा सकते हैं।
 - अंत में बैलेंस = नकद शेष (Cash Balance) + बैंक शेष (Bank Balance)।
2. **Income and Expenditure Account (आय व व्यय खाता)**
 - यह **Profit & Loss A/c** की तरह होता है।
 - केवल **Revenue Items** लिखे जाते हैं।
 - यह **Accrual Basis** पर तैयार होता है (यानी जिस साल आय/व्यय हुआ, उसी साल दर्ज होगा)।
 - इसमें **Non-cash items** जैसे Depreciation भी शामिल होते हैं।
 - परिणाम = **Surplus (अधिशेष)** या **Deficit (घाटा)**।

3. Balance Sheet (बैलेंस शीट)

- संस्थान की वित्तीय स्थिति बताती है।
- इसमें **Assets** और **Liabilities** लिखे जाते हैं।
- $\text{Capital Fund} = \text{पिछले साल का Balance} + \text{Surplus (या - Deficit)}$

7.4 Subscriptions (सदस्यता शुल्क)

NPOs की मुख्य आय होती है।

गणना का नियम:

कुलसदस्यता = प्राप्तसदस्यता + बकायासदस्यता + अग्रिमसदस्यता (समायोजनकरके)
सदस्यता = प्राप्त सदस्यता + बकाया सदस्यता + अग्रिम सदस्यता (समायोजन करके)
कुलसदस्यता = प्राप्तसदस्यता + बकायासदस्यता + अग्रिमसदस्यता (समायोजनकरके)

7.5 Donations (दान)

- अगर **विशेष उद्देश्य** के लिए मिला हो (जैसे भवन निर्माण) → **Capital Receipt**।
- अगर **सामान्य उद्देश्य** के लिए मिला हो → **Revenue Receipt**।

7.6 Entrance Fees (प्रवेश शुल्क)

- अगर बहुत कम राशि है → Revenue Receipt।
- अगर बड़ी राशि है और Capital Fund बढ़ाने के लिए ली गई है → Capital Receipt।

7.7 Life Membership Fees (आजीवन सदस्यता शुल्क)

- इसे **Capital Receipt** माना जाता है।
- क्योंकि यह भविष्य की कई वर्षों की सदस्यता का एकमुश्त भुगतान है।

7.8 Grants (अनुदान)

- सरकार/संस्थाएँ NPO को अनुदान देती हैं।
- यह Revenue या Capital, उद्देश्य पर निर्भर करता है।

सारांश:

- **Receipts & Payments A/c → Cash Basis**
- **Income & Expenditure A/c → Accrual Basis**
- **Balance Sheet → Financial Position**

अध्याय 8 – Company Accounts (कंपनी लेखांकन)

8.1 कंपनी (Company) क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार –

“कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अलग कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity) है, जिसकी अनंत आयु होती है और जिसके मालिक (शेयरहोल्डर्स) व प्रबंधक (Board of Directors) अलग-अलग होते हैं।”

8.2 कंपनी की मुख्य विशेषताएँ

1. **अलग कानूनी इकाई (Separate Legal Entity)** – कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
2. **सीमित दायित्व (Limited Liability)** – शेयरहोल्डर्स की जिम्मेदारी केवल उनकी लगाई गई पूँजी तक होती है।
3. **अनवरत अस्तित्व (Perpetual Succession)** – मालिक बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी बनी रहती है।
4. **पूँजी जुटाने की क्षमता (Raising Capital)** – कंपनी बड़ी मात्रा में पूँजी शेयर व डिबेंचर से जुटा सकती है।
5. **सामूहिक प्रबंधन (Board of Directors)** – कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

8.3 कंपनी की पूँजी (Share Capital)

कंपनी अपनी पूँजी शेयर जारी करके जुटाती है।

शेयर कैपिटल के प्रकार:

1. **Authorised Capital (अधिकृत पूँजी)** – अधिकतम पूँजी जो कंपनी जुटा सकती है।
2. **Issued Capital (जारी की गई पूँजी)** – जो पूँजी शेयर जारी करके जुटाई गई।
3. **Subscribed Capital (सदस्यता प्राप्त पूँजी)** – जो निवेशकों ने वास्तव में खरीदी।
4. **Called-up Capital (माँगी गई पूँजी)** – कंपनी द्वारा शेयरहोल्डर्स से माँगी गई राशि।
5. **Paid-up Capital (भुगतान की गई पूँजी)** – जो शेयरहोल्डर्स ने वास्तव में जमा कर दी।

8.4 शेयर के प्रकार

1. **Equity Shares (साधारण शेयर)**

- वोटिंग का अधिकार मिलता है।
- लाभांश (Dividend) अनिश्चित होता है।
- हानि का बोझ भी सबसे पहले इन्हीं पर आता है।

2. **Preference Shares (प्राथमिकता शेयर)**

- लाभांश पाने और पूँजी वापसी में प्राथमिकता।
- वोटिंग का अधिकार नहीं होता (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)।

8.5 शेयर जारी करने के तरीके

1. **Par Value पर Issue** – फेस वैल्यू पर शेयर बेचना।
2. **Premium पर Issue** – फेस वैल्यू से अधिक पर बेचना (जैसे ₹10 का शेयर ₹12 में)।
 - अतिरिक्त ₹2 → Securities Premium Reserve में जाएगा।
3. **Discount पर Issue** – फेस वैल्यू से कम पर बेचना (आजकल अधिकांश मामलों में प्रतिबंधित)।

8.6 Securities Premium का उपयोग

कंपनी जो प्रीमियम वसूलती है, उसका उपयोग केवल निम्न कार्यों में कर सकती है:

- बोनस शेयर जारी करना
- प्रीलिमिनरी खर्च काटना
- डिबेंचर/शेयर इश्यू खर्च काटना
- कंपनी के बिजनेस के पुनर्गठन में

8.7 Forfeiture of Shares (शेयर की जब्ती)

अगर कोई शेयरहोल्डर समय पर कॉल मनी जमा नहीं करता → उसका शेयर जब्त (Forfeit) किया जा सकता है।

8.8 Reissue of Forfeited Shares (जब्त शेयरों का पुनः निर्गम)

- जब्त किए गए शेयरों को कंपनी दोबारा जारी कर सकती है।
- ये छूट (Discount) पर भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन → छूट की अधिकतम सीमा = जब्त किए गए शेयरों पर पहले से जमा की गई राशि।

8.9 Debentures (डिबेंचर)

- डिबेंचर कंपनी का **उधार साधन (Borrowed Capital)** होता है।
- डिबेंचर धारक (Debenture Holder) कंपनी का मालिक नहीं, बल्कि **ऋणदाता (Creditor)** होता है।

विशेषताएँ:

1. निश्चित ब्याज मिलता है (Fixed Interest)।
2. मतदान का अधिकार नहीं।
3. सुरक्षित (Secured) या असुरक्षित (Unsecured) हो सकते हैं।
4. परिपक्वता (Maturity) पर कंपनी को डिबेंचर धारकों को पैसा लौटाना पड़ता है।

सारांश:

- शेयर = **Ownership Capital** (स्वामित्व पूँजी)
- डिबेंचर = **Borrowed Capital** (उधार पूँजी)

अध्याय 9 – Cash Flow Statement (नकद प्रवाह विवरण)

9.1 Cash Flow Statement क्या है?

- यह एक ऐसा **वित्तीय विवरण (Financial Statement)** है जो किसी निश्चित अवधि (आमतौर पर 1 साल) में कंपनी के **नकद और नकद समकक्ष (Cash & Cash Equivalents)** के **आवक (Inflows)** और **जावक (Outflows)** को दर्शाता है।
- इसे भारतीय अकाउंटिंग मानक **Ind-AS 7** के तहत तैयार करना अनिवार्य है।

नकद समकक्ष का मतलब – ऐसे अल्पकालिक निवेश जो तुरंत नकद में बदले जा सकते हैं (जैसे – 3 महीने की फिक्स्ड डिपॉजिट)।

9.2 Cash Flow Statement की आवश्यकता

1. कंपनी की **Liquidity (भुगतान क्षमता)** जानने के लिए।
2. यह देखने के लिए कि कंपनी नकद कहाँ से ला रही है और कहाँ खर्च कर रही है।
3. निवेशकों और ऋणदाताओं को निर्णय लेने में मदद के लिए।
4. लाभ (Profit) और नकद (Cash) में फर्क समझने के लिए।

9.3 Cash Flow Statement के Activities (गतिविधियाँ)

कंपनी की नकद गतिविधियों को 3 भागों में बाँटा जाता है –

(i) Operating Activities (संचालन गतिविधियाँ)

- कंपनी के **मुख्य कारोबार** से नकद का प्रवाह।
- जैसे –
 - नकद बिक्री
 - ग्राहकों से प्राप्त राशि
 - वेतन, किराया, ब्याज, टैक्स भुगतान
 - Working Capital में बदलाव (Debtors, Creditors, Stock इत्यादि)

सरल शब्दों में → Day-to-Day Business Cash Flow।

(ii) Investing Activities (निवेश गतिविधियाँ)

- लंबी अवधि की संपत्तियों और निवेशों से जुड़ा नकद प्रवाह।

-
- जैसे –
 - मशीनरी, जमीन, भवन खरीदना या बेचना
 - शेयर/डिबेंचर खरीदना या बेचना
 - अन्य कंपनियों को ऋण देना या उनसे ऋण की वसूली

मतलब → Assets और Investments से जुड़ी Cash Flow।

(iii) Financing Activities (वित्तीय गतिविधियाँ)

- कंपनी की पूँजी और उधार से जुड़ा नकद प्रवाह।
- जैसे –
 - शेयर जारी करना या पूँजी वापस करना
 - डिबेंचर/ऋण लेना या चुकाना
 - शेयरधारकों को लाभांश देना

मतलब → Owners और Creditors से जुड़ी Cash Flow।

9.4 Direct Method बनाम Indirect Method

(i) Direct Method

- सभी नकद आवक और जावक को सीधे दिखाया जाता है।
- जैसे –
 - Cash Received from Customers
 - Cash Paid to Suppliers & Employees
 - Income Tax Paid

(ii) Indirect Method

- Net Profit से शुरू करके समायोजन (Adjustments) करके Operating Cash Flow निकाला जाता है।
- इसमें Non-Cash Items (Depreciation, Provision) और Working Capital Changes को Adjust किया जाता है।

भारत में ज्यादातर कंपनियाँ **Indirect Method** अपनाती हैं।

9.5 Cash Flow Statement का फॉर्मेट (सरल रूप)

A. Operating Activities

- Net Profit before Tax
 - (+) Non-Cash Items (जैसे Depreciation)
 - (+/-) Working Capital Changes
 - (-) Taxes Paid
- = Net Cash from Operating Activities

B. Investing Activities

- (-) Purchase of Fixed Assets
 - (+) Sale of Fixed Assets
 - (-) Investment in Shares/Debentures
 - (+) Sale of Investments
- = Net Cash from Investing Activities

C. Financing Activities

- (+) Issue of Shares/Debentures
 - (-) Redemption of Shares/Debentures
 - (+) Borrowings Taken
 - (-) Borrowings Repaid
 - (-) Dividend Paid
- = Net Cash from Financing Activities

D. Net Increase/Decrease in Cash = A + B + C

E. Opening Cash Balance

F. Closing Cash Balance

सारांश:

- **Operating** → **Business Cash Flow**
 - **Investing** → **Assets & Investments Cash Flow**
 - **Financing** → **Owners & Borrowings Cash Flow**
-

अध्याय 10 – Financial Statement Analysis (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

10.1 Financial Statement Analysis क्या है?

- यह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के **वित्तीय विवरणों (Financial Statements)** जैसे –
 - बैलेंस शीट (Balance Sheet)
 - लाभ-हानि खाता (Profit & Loss A/c)
 - नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)का अध्ययन करके कंपनी की **वित्तीय स्थिति, क्षमता और कार्यक्षमता** का मूल्यांकन किया जाता है।

सरल शब्दों में – यह बताता है कि कंपनी **मजबूत है या कमजोर, लाभ कमा रही है या घाटा और भविष्य में टिकेगी या नहीं।**

10.2 Financial Statement Analysis की आवश्यकता

1. **प्रबंधन (Management)** को निर्णय लेने में मदद।
2. **निवेशकों (Investors)** को कंपनी में निवेश करने का निर्णय लेने में मदद।
3. **ऋणदाताओं (Creditors/Banks)** को उधार देने का निर्णय लेने में मदद।
4. **सरकार** को टैक्स और नीतियाँ बनाने में सहायता।
5. **अनुसंधानकर्ता और विश्लेषक** को उद्योग की स्थिति समझने में मदद।

10.3 Financial Statement Analysis की विधियाँ

(i) *Comparative Statements (तुलनात्मक विवरण)*

- इसमें **दो या अधिक वर्षों** के वित्तीय विवरणों की तुलना की जाती है।
- इससे पता चलता है कि कंपनी की स्थिति में **वृद्धि (Growth)** हुई है या **गिरावट (Decline)**।

(ii) *Common Size Statements (सामान्य आकार विवरण)*

- इसमें प्रत्येक आइटम को एक आधार (जैसे – Sales या Total Assets) का प्रतिशत (%) दिखाया जाता है।
- इससे कंपनियों की आपस में तुलना आसान हो जाती है।

(iii) Ratio Analysis (अनुपात विश्लेषण)

- इसमें अलग-अलग वित्तीय आइटम का आपस में अनुपात निकाला जाता है।
- जैसे – Current Ratio, Debt-Equity Ratio, Gross Profit Ratio इत्यादि।

(iv) Trend Analysis (प्रवृत्ति विश्लेषण)

- इसमें कई वर्षों के आँकड़ों को लेकर उनकी प्रवृत्ति (Trend) देखी जाती है।
- जैसे – बिक्री हर साल कितनी बढ़ी या घटी।

10.4 Ratio Analysis (अनुपात विश्लेषण)

(A) Liquidity Ratios (भुगतान क्षमता अनुपात)

1. **Current Ratio** = Current Assets ÷ Current Liabilities
मानक = 2 : 1
2. **Quick Ratio (Acid Test Ratio)** = (Current Assets – Inventory) ÷ Current Liabilities
मानक = 1 : 1

(B) Solvency Ratios (दीर्घकालिक दायित्व चुकाने की क्षमता)

1. **Debt-Equity Ratio** = Debt ÷ Equity
मानक = 2 : 1
2. **Proprietary Ratio** = Shareholders' Funds ÷ Total Assets

(C) Profitability Ratios (लाभप्रदता अनुपात)

1. **Gross Profit Ratio** = Gross Profit ÷ Net Sales × 100
2. **Net Profit Ratio** = Net Profit ÷ Net Sales × 100
3. **Return on Investment (ROI)** = Net Profit ÷ Capital Employed × 100

(D) Activity Ratios (गतिविधि अनुपात)

1. **Inventory Turnover Ratio** = Cost of Goods Sold ÷ Average Inventory
 2. **Debtors Turnover Ratio** = Net Credit Sales ÷ Average Debtors
-

10.5 Limitations (सीमाएँ)

1. आँकड़े केवल **पिछली स्थिति (Historical Data)** पर आधारित होते हैं।
2. अलग-अलग कंपनियों की तुलना हमेशा सही नहीं होती क्योंकि **नीतियाँ अलग-अलग** होती हैं।
3. अनुपात (Ratios) केवल संकेत देते हैं, पूरा निर्णय नहीं।
4. कभी-कभी आँकड़ों को बदलकर (Window Dressing) गलत तस्वीर पेश की जा सकती है।

सारांश:

- **Comparative Statement** → साल-दर-साल तुलना
- **Common Size Statement** → प्रतिशत (%) में तुलना
- **Ratio Analysis** → संबंधों का अध्ययन
- **Trend Analysis** → समय के साथ प्रवृत्ति

अध्याय 11 – Accounting for Share Capital (शेयर पूँजी का लेखांकन)

11.1 Share Capital (शेयर पूँजी) क्या है?

- कंपनी अपनी **लंबी अवधि की पूँजी (Permanent Capital)** जुटाने के लिए **शेयर जारी** करती है।
- जो लोग शेयर खरीदते हैं, वे कंपनी के **मालिक (Owners)** बन जाते हैं।
- शेयर पूँजी = कंपनी की स्वामित्व पूँजी (Ownership Capital)।

11.2 Share Capital के प्रकार

1. **Authorised Capital (अधिकृत पूँजी)** – अधिकतम पूँजी जो कंपनी जुटा सकती है।
2. **Issued Capital (जारी पूँजी)** – जितने शेयर वास्तव में जनता को ऑफर किए गए।
3. **Subscribed Capital (सदस्यता प्राप्त पूँजी)** – जितने शेयर वास्तव में खरीदे गए।
4. **Called-up Capital (माँगी गई पूँजी)** – कंपनी ने जितनी राशि शेयरहोल्डर्स से माँगी।
5. **Paid-up Capital (भुगतान की गई पूँजी)** – शेयरहोल्डर्स ने वास्तव में जितनी राशि जमा कर दी।

11.3 शेयर जारी करने की प्रक्रिया (Issue of Shares)

(i) *Par Value पर Issue*

- शेयर **Face Value** (जैसे ₹10) पर जारी किए जाते हैं।

(ii) *Premium पर Issue*

- शेयर **Face Value से अधिक कीमत** (जैसे ₹10 का शेयर ₹12 में) पर जारी किए जाते हैं।
- अतिरिक्त राशि = **Securities Premium Reserve A/c** में जाती है।

Premium का उपयोग केवल विशेष कामों में किया जा सकता है, जैसे:

- Bonus Shares देना
- Preliminary Expenses काटना
- Debentures/Share Issue खर्च काटना
- कंपनी का पुनर्गठन

(iii) Discount पर Issue

- शेयर **Face Value** से कम कीमत पर बेचना (जैसे ₹10 का शेयर ₹8 में)।
- Companies Act, 2013 के अनुसार अब सामान्यतः **अनुमति नहीं** है।

11.4 शेयरों की जब्ती (Forfeiture of Shares)

अगर कोई शेयरहोल्डर **Call Money** (Application, Allotment, First Call, Final Call) समय पर जमा नहीं करता → उसका शेयर जब्त किया जा सकता है।

Entry (Forfeiture):

Share Capital A/c Dr
To Share Forfeiture A/c
To Calls in Arrears A/c

11.5 जब्त शेयरों का पुनः निर्गम (Reissue of Forfeited Shares)

- जब्त किए गए शेयरों को कंपनी फिर से बेच सकती है।
- इन्हें Discount पर भी बेचा जा सकता है।
- लेकिन Discount की अधिकतम सीमा = जब्त किए गए शेयरों पर पहले से जमा राशि।

Entry (Reissue at Discount):

Bank A/c Dr
Share Forfeiture A/c Dr
To Share Capital A/c

11.6 Bonus Shares (बोनस शेयर)

- कंपनी अपने रिज़र्व (जैसे Free Reserves, Securities Premium) से शेयरहोल्डर्स को **फ्री में शेयर** देती है।
 - इसका उद्देश्य है – शेयरहोल्डर्स को इनाम देना और मार्केट में शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना।
-

11.7 Rights Issue (राइट्स इश्यू)

- कंपनी अपने पुराने शेयरहोल्डर्स को **नए शेयर खरीदने का पहला अधिकार** देती है।
- यह अक्सर **छूट (Discount)** पर दिया जाता है।

11.8 Employees Stock Option Plan (ESOP)

- कंपनी अपने कर्मचारियों को शेयर **छूट वाली कीमत** पर देती है।
- उद्देश्य – कर्मचारियों को कंपनी से जोड़कर रखना और प्रेरित करना।

सारांश:

- शेयर = Ownership Capital
- Premium = Special Reserve (कुछ खास उपयोग)
- Forfeiture = कॉल मनी न भरने पर जब्ती
- Reissue = दोबारा निर्गम, छूट की सीमा = पहले से जमा राशि
- Bonus Shares = Free Shares
- Rights Issue = पुराने शेयरहोल्डर्स को विशेष अधिकार

अध्याय 12 – Issue of Debentures (डिबेंचर जारी करने का लेखांकन)

12.1 Debenture (डिबेंचर) क्या है?

- डिबेंचर कंपनी का लंबी अवधि का ऋण साधन (**Long-term Borrowing Instrument**) है।
- इसे खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का ऋणदाता (**Creditor**) होता है, मालिक (Owner) नहीं।
- डिबेंचर धारक को कंपनी निश्चित ब्याज (**Fixed Interest**) देती है, चाहे लाभ हो या हानि।

12.2 Debenture की विशेषताएँ

1. निश्चित ब्याज मिलता है।
2. ब्याज कर योग्य खर्च (**Tax Deductible Expense**) है।
3. डिबेंचर सुरक्षित (Secured) या असुरक्षित (Unsecured) हो सकते हैं।
4. परिपक्वता (Maturity) पर कंपनी को मूलधन लौटाना होता है।
5. डिबेंचर धारकों को वोटिंग अधिकार नहीं होता।

12.3 Debenture Issue के प्रकार

(i) *Par पर Issue*

- डिबेंचर **Face Value** (जैसे ₹100) पर जारी किए जाते हैं।

(ii) *Premium पर Issue*

- डिबेंचर **Face Value से अधिक** पर जारी होते हैं (जैसे ₹100 का डिबेंचर ₹110 में बेचना)।
- अतिरिक्त ₹10 → Securities Premium Reserve A/c में जाता है।

(iii) *Discount पर Issue*

- डिबेंचर **Face Value से कम** पर जारी होते हैं (जैसे ₹100 का डिबेंचर ₹95 में बेचना)।
- Discount = Loss on Issue of Debentures A/c में दिखाया जाता है।

12.4 Debenture Issue की Accounting Entries

1. **Application पर प्राप्ति:**

Bank A/c Dr

To Debenture Application A/c

2. **Allotment पर डिबेंचर जारी:**

Debenture Application A/c Dr

Debenture Allotment A/c Dr

To Debentures A/c

(Premium/Discount की एंट्री भी यहीं की जाती है)

3. **Allotment Money प्राप्त होने पर:**

Bank A/c Dr

To Debenture Allotment A/c

12.5 Debentures as Collateral Security (जमानत के रूप में डिबेंचर)

- कभी-कभी कंपनी बैंक से ऋण लेने के लिए **Collateral Security** के रूप में डिबेंचर देती है।
- इसे Balance Sheet में **Notes to Accounts** में दिखाया जाता है।

12.6 Debenture Issue की शर्तें

(i) Redeemable Debentures

- जिन्हें भविष्य में किसी समय पर चुकाना होता है।

(ii) Irredeemable Debentures

- जिन्हें वापस नहीं करना (आजकल भारत में मान्य नहीं हैं)।

(iii) Convertible Debentures

- जिन्हें बाद में शेयरों में बदला जा सकता है।

(iv) Non-convertible Debentures

- जिन्हें शेयरों में नहीं बदला जा सकता।

12.7 Interest on Debentures

-
- कंपनी डिबेंचर धारकों को तय दर (जैसे 10%) से ब्याज देती है।
 - ब्याज की एंट्री:

Interest on Debentures A/c Dr

To Debenture Holders A/c

To TDS Payable A/c

(कंपनी को ब्याज पर TDS काटकर देना होता है।)

12.8 Loss on Issue of Debentures

- अगर डिबेंचर **Discount पर जारी** किए गए हों या
- **Premium पर Redeem** किए जाने हों →
तो यह **Loss on Issue of Debentures A/c** में दिखाया जाता है।
- इसे कई सालों में Written Off किया जा सकता है।

सारांश:

- डिबेंचर = कंपनी का ऋण
- धारक = ऋणदाता, न कि मालिक
- ब्याज हमेशा तय और कर से पहले खर्च
- Issue → Par, Premium, Discount पर
- Redeemable / Irredeemable / Convertible / Non-convertible
- Discount या Premium पर Redeem → Loss on Issue of Debentures

अध्याय 13 – Redemption of Debentures (डिबेंचर का विमोचन)

13.1 Redemption of Debentures क्या है?

जब कंपनी अपने डिबेंचर धारकों को **मूलधन (Principal Amount)** वापस करती है, तो उसे **Redemption of Debentures** कहते हैं।

- यह निश्चित अवधि (Maturity Period) पर किया जाता है।
- भुगतान **Par (Face Value)** या **Premium** पर हो सकता है।

13.2 Redemption की विधियाँ

(i) *Lump-sum Method (एकमुश्त भुगतान)*

- सभी डिबेंचर एक साथ (एक ही तारीख को) चुकाए जाते हैं।
- उदाहरण: 5 साल बाद सभी डिबेंचरधारकों को राशि लौटा दी जाएगी।

(ii) *Installment Method (किस्तों में भुगतान)*

- हर साल कुछ निश्चित डिबेंचर चुकाए जाते हैं।
- धीरे-धीरे सभी डिबेंचर रिटायर हो जाते हैं।

(iii) *Purchase in Open Market (खुले बाजार से खरीद)*

- कंपनी अपने ही डिबेंचर खुले बाजार से खरीद लेती है और उन्हें रद्द कर देती है।
- फायदा: अगर डिबेंचर बाजार में **कम कीमत (Discount)** पर मिलें तो कंपनी को लाभ।

(iv) *Conversion Method (रूपांतरण)*

- कंपनी डिबेंचर धारकों को नकद देने की बजाय **शेयर या नए डिबेंचर** ऑफर करती है।
- इस स्थिति में नकद भुगतान नहीं होता।

13.3 Redemption at Par और Premium

- **Par पर Redemption** → Face Value जितना ही भुगतान।
- **Premium पर Redemption** → Face Value + Extra Premium का भुगतान।

-
- यह Premium "Securities Premium Reserve" या "Profit & Loss" से दिया जाता है।

13.4 Debenture Redemption Reserve (DRR)

- भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार → कंपनियों को डिबेंचर चुकाने के लिए एक विशेष रिज़र्व बनाना होता है।
- इसे **Debenture Redemption Reserve (DRR)** कहते हैं।
- उद्देश्य → डिबेंचर धारकों के हितों की सुरक्षा।
- नियम:
 - कंपनी को हर साल अपने लाभ का कुछ हिस्सा DRR में डालना पड़ता है।
 - Redemption के बाद DRR को फ्री रिज़र्व में ट्रांसफर किया जा सकता है।

13.5 Accounting Entries (मुख्य एंट्रियाँ)

(i) Redemption due (बकाया):

Debentures A/c Dr
To Debenture Holders A/c

(ii) Payment to Debenture Holders (भुगतान):

Debenture Holders A/c Dr
To Bank A/c

(iii) Redemption at Premium:

Debentures A/c Dr
Premium on Redemption of Debentures A/c Dr
To Debenture Holders A/c

13.6 Conversion of Debentures into Shares

अगर डिबेंचर शेयरों में बदले जाएँ →

Debentures A/c Dr
To Share Capital A/c
To Securities Premium A/c (अगर प्रीमियम पर जारी हों)

13.7 Redemption through Sinking Fund (या Insurance Policy)

- कंपनी हर साल कुछ पैसा अलग रखती है (Investment/Sinking Fund में)।
- परिपक्वता (Maturity) पर इन्हें बेचकर डिबेंचर का भुगतान कर देती है।
- इससे कंपनी पर अचानक बड़ा बोझ नहीं आता।

सारांश:

- Redemption = डिबेंचर का भुगतान (Par या Premium पर)
- Methods = Lump-sum, Installments, Open Market Purchase, Conversion
- DRR = सुरक्षा के लिए रिज़र्व अनिवार्य
- Conversion → नकद की बजाय शेयर/नए डिबेंचर देना

अध्याय 14 – Financial Statements of a Company (कंपनी के वित्तीय विवरण)

14.1 परिचय

- कंपनी को अपने खातों को **Companies Act, 2013** और **Schedule III** के अनुसार तैयार करना होता है।
- मुख्य वित्तीय विवरण होते हैं:
 1. **Statement of Profit & Loss** (लाभ-हानि विवरण)
 2. **Balance Sheet** (बैलेंस शीट)

इनका उद्देश्य है कंपनी की **लाभप्रदता (Profitability)** और **वित्तीय स्थिति (Financial Position)** दिखाना।

14.2 Statement of Profit and Loss (लाभ-हानि विवरण)

यह विवरण कंपनी की आय और खर्च को दिखाता है।

संरचना:

1. **Revenue from Operations** (संचालन से आय)
 - वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री
 - अन्य ऑपरेटिंग इनकम
2. **Other Income** (अन्य आय)
 - ब्याज, किराया, डिविडेंड आदि
3. **Total Revenue** (कुल आय) = (1 + 2)
4. **Expenses** (खर्चे)
 - Cost of Materials Consumed
 - Purchase of Stock-in-Trade
 - Changes in Inventories
 - Employee Benefits Expenses (वेतन, PF आदि)
 - Finance Costs (ब्याज)
 - Depreciation & Amortisation
 - Other Expenses (किराया, बिजली, विज्ञापन आदि)
5. **Profit before Tax** (कर पूर्व लाभ) = Total Revenue – Total Expenses
6. **Tax Expense** (कर खर्च)
7. **Profit after Tax** (कर पश्चात लाभ)

14.3 Balance Sheet (बैलेंस शीट)

बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति किसी एक दिन (साल के अंत में) को दिखाती है।

संरचना (Schedule III के अनुसार):

I. EQUITY & LIABILITIES (स्वामित्व व देनदारियाँ)

1. Shareholders' Funds
 - Share Capital
 - Reserves & Surplus
2. Non-Current Liabilities
 - Long-term Borrowings
 - Deferred Tax Liabilities
3. Current Liabilities
 - Short-term Borrowings
 - Trade Payables (Creditors)
 - Other Current Liabilities
 - Short-term Provisions

II. ASSETS (संपत्तियाँ)

1. Non-Current Assets
 - Fixed Assets (Tangible & Intangible)
 - Non-Current Investments
 - Long-term Loans & Advances
 2. Current Assets
 - Inventories (Stock)
 - Trade Receivables (Debtors)
 - Cash & Cash Equivalents
 - Short-term Loans & Advances
-

14.4 Notes to Accounts (खातों पर टिप्पणी)

- कंपनी को अपनी बैलेंस शीट और P&L के साथ **अतिरिक्त जानकारी** भी देनी होती है।
- जैसे:
 - Depreciation की पद्धति
 - शेयर पूँजी की जानकारी (जैसे Authorised, Issued, Paid-up)
 - रिज़र्व्स की जानकारी
 - Contingent Liabilities (संभावित देनदारियाँ)

14.5 Financial Statements की विशेषताएँ

1. **कानूनी रूप से अनिवार्य** (Mandatory) हैं।
2. **नियत प्रारूप (Format)** में बनाए जाते हैं (Schedule III)।
3. **पारदर्शिता (Transparency)** और **तुलनात्मकता (Comparability)** सुनिश्चित करते हैं।
4. Stakeholders को निर्णय लेने में मदद करते हैं।

सारांश:

- **P&L A/c** → आय और खर्च का विवरण (Profitability)
- **Balance Sheet** → संपत्ति और देनदारियों का विवरण (Financial Position)
- **Notes to Accounts** → अतिरिक्त स्पष्टीकरण

अध्याय 15 – Analysis of Financial Statements (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

15.1 परिचय

- वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक ऐसी प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी की **लाभप्रदता (Profitability)**, **भुगतान क्षमता (Liquidity & Solvency)** और **संचालन दक्षता (Operational Efficiency)** का आकलन किया जाता है।
- इस विश्लेषण से निवेशक, ऋणदाता, प्रबंधन और अन्य हितधारक कंपनी की वित्तीय स्थिति को गहराई से समझ पाते हैं।

15.2 उद्देश्य

1. कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता का मूल्यांकन।
2. अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण चुकाने की स्थिति का निर्धारण।
3. संसाधनों (Resources) के उपयोग की दक्षता का अध्ययन।
4. विभिन्न कंपनियों और उद्योग मानकों के साथ तुलना।
5. भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण हेतु आधार उपलब्ध कराना।

15.3 तकनीकें (Techniques of Analysis)

(i) Comparative Statements (तुलनात्मक विवरण)

- इसमें दो या अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की तुलना की जाती है।
- वृद्धि और कमी का प्रतिशत निकालकर कंपनी की वित्तीय प्रवृत्ति समझी जाती है।

(ii) Common-Size Statements (सामान्य आकार विवरण)

- प्रत्येक आइटम को एक आधार राशि (जैसे बिक्री या कुल संपत्ति) का प्रतिशत (%) बनाकर प्रस्तुत किया जाता है।
- इससे विभिन्न आकार की कंपनियों की आपस में तुलना आसान हो जाती है।

(iii) Trend Analysis (प्रवृत्ति विश्लेषण)

- इसमें एक आधार वर्ष चुनकर आगामी वर्षों के आँकड़ों की प्रवृत्ति (Trend) का अध्ययन किया जाता है।
- यह दर्शाता है कि कंपनी की प्रगति सकारात्मक है या नकारात्मक।

(iv) Ratio Analysis (अनुपात विश्लेषण)

- इसमें दो संबंधित वित्तीय आंकड़ों का अनुपात निकालकर कंपनी की स्थिति का आकलन किया जाता है।
- अनुपात को चार प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जाता है:
 1. **Liquidity Ratios** – अल्पकालिक भुगतान क्षमता (जैसे Current Ratio, Quick Ratio)।
 2. **Solvency Ratios** – दीर्घकालिक दायित्व पूरा करने की क्षमता (जैसे Debt-Equity Ratio)।
 3. **Profitability Ratios** – लाभप्रदता मापने के लिए (जैसे Gross Profit Ratio, ROI)।
 4. **Activity Ratios** – संचालन दक्षता (जैसे Inventory Turnover Ratio)।

(v) Cash Flow Analysis (नकद प्रवाह विश्लेषण)

- कंपनी के नकद स्रोत और उपयोग की जानकारी प्रदान करता है।
- यह दिखाता है कि नकद मुख्य रूप से संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से कैसे प्रभावित हो रहा है।

15.4 Financial Statement Analysis की सीमाएँ

1. यह ऐतिहासिक आँकड़ों पर आधारित होता है, भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
2. विभिन्न कंपनियों की लेखांकन नीतियाँ अलग होने के कारण तुलना हमेशा सटीक नहीं होती।
3. अनुपात और अन्य तकनीकें केवल संकेतक हैं, वे निर्णय का अंतिम आधार नहीं हो सकतीं।
4. कभी-कभी प्रबंधन द्वारा आँकड़ों में हेरफेर (Window Dressing) कर गलत छवि प्रस्तुत की जा सकती है।

15.5 सारांश

- वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कंपनी की आर्थिक स्थिति का व्यवस्थित आकलन है।
- मुख्य तकनीकें: Comparative Statements, Common-Size Statements, Trend Analysis, Ratio Analysis, और Cash Flow Analysis।

-
- इससे हितधारकों को कंपनी के प्रदर्शन और स्थिरता की गहन समझ प्राप्त होती है, हालांकि इसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर ही निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए।

अध्याय 16 – Accounting Ratios (लेखांकन अनुपात)

16.1 परिचय

- **Accounting Ratios (लेखांकन अनुपात)** का उपयोग कंपनी के वित्तीय आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
- अनुपात दो संबंधित मदों का गणितीय संबंध है।
- इनसे कंपनी की **भुगतान क्षमता (Liquidity)**, **दीर्घकालिक स्थिरता (Solvency)**, **लाभप्रदता (Profitability)** और **दक्षता (Efficiency)** का आकलन किया जाता है।

16.2 अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य

1. वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का मूल्यांकन।
2. प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता।
3. निवेशकों और ऋणदाताओं को आश्वस्त करना।
4. विभिन्न वर्षों और कंपनियों की तुलना करना।
5. भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्धारण।

16.3 अनुपातों के प्रकार

(A) Liquidity Ratios (तरलता अनुपात)

उद्देश्य: कंपनी की अल्पकालिक देनदारियों को चुकाने की क्षमता मापना।

1. Current Ratio

= Current Assets ÷ Current Liabilities

मानक = 2 : 1

2. Quick Ratio (Acid-Test Ratio)

= (Current Assets – Inventory – Prepaid Expenses) ÷ Current Liabilities

मानक = 1 : 1

(B) Solvency Ratios (दिवालियापन/दीर्घकालिक स्थिरता अनुपात)

उद्देश्य: कंपनी की दीर्घकालिक दायित्व पूरा करने की क्षमता मापना।

1. **Debt-Equity Ratio**

= Debt ÷ Equity

मानक = 2 : 1

2. **Proprietary Ratio**

= Shareholders' Funds ÷ Total Assets

3. **Interest Coverage Ratio**

= EBIT (Earnings Before Interest & Tax) ÷ Interest

यह बताता है कि कंपनी अपने ब्याज खर्च को कितनी आसानी से चुका सकती है।

(C) Profitability Ratios (लाभप्रदता अनुपात)

उद्देश्य: कंपनी की आय अर्जित करने की क्षमता मापना।

1. **Gross Profit Ratio**

= Gross Profit ÷ Net Sales × 100

2. **Net Profit Ratio**

= Net Profit ÷ Net Sales × 100

3. **Operating Ratio**

= (Operating Cost ÷ Net Sales) × 100

4. **Return on Investment (ROI)**

= Net Profit ÷ Capital Employed × 100

5. **Earnings per Share (EPS)**

= Net Profit after Tax ÷ Number of Equity Shares

(D) Activity Ratios (गतिविधि अनुपात)

उद्देश्य: कंपनी के संसाधनों के उपयोग की दक्षता मापना।

1. **Inventory Turnover Ratio**

= Cost of Goods Sold ÷ Average Inventory

यह बताता है कि स्टॉक कितनी बार बेचा और बदला गया।

2. **Debtors (Receivables) Turnover Ratio**

= Net Credit Sales ÷ Average Debtors

यह दर्शाता है कि देनदारों से वसूली कितनी जल्दी होती है।

3. **Creditors Turnover Ratio**

= Net Credit Purchases ÷ Average Creditors

4. **Working Capital Turnover Ratio**

= Net Sales ÷ Working Capital

16.4 Ratio Analysis की सीमाएँ

1. अनुपात केवल संकेत देते हैं, पूर्ण निर्णय नहीं।
2. यह ऐतिहासिक आँकड़ों पर आधारित होते हैं।
3. अलग-अलग कंपनियों की लेखांकन नीतियाँ अलग होने से तुलना सही नहीं हो सकती।
4. Window Dressing (आँकड़ों में हेरफेर) से परिणाम भ्रामक हो सकते हैं।

16.5 सारांश

- अनुपात चार प्रमुख श्रेणियों में बाँटे जाते हैं:
 1. **Liquidity Ratios** – अल्पकालिक भुगतान क्षमता
 2. **Solvency Ratios** – दीर्घकालिक स्थिरता
 3. **Profitability Ratios** – लाभप्रदता
 4. **Activity Ratios** – संचालन दक्षता
- यह विश्लेषण प्रबंधन, निवेशकों और ऋणदाताओं सभी के लिए उपयोगी है।

अध्याय 17 – Cash Flow Statement (नकद प्रवाह विवरण)

17.1 परिचय

- नकद प्रवाह विवरण एक ऐसा वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि में **नकद और नकद समकक्ष (Cash & Cash Equivalents)** की **आवक (Inflow)** और **जावक (Outflow)** को दर्शाता है।
- इसे **Accounting Standard – 3 (AS-3)** के अनुसार तैयार किया जाता है।
- यह कंपनी की **Liquidity (भुगतान क्षमता)** और **Cash Management** की स्थिति बताता है।

17.2 नकद प्रवाह के घटक

(i) Operating Activities (संचालन गतिविधियाँ)

कंपनी के मुख्य व्यवसाय से नकद का प्रवाह।

- Cash Inflow:
 - बिक्री से प्राप्त नकद
 - सेवाओं से प्राप्त नकद
 - डिविडेंड व ब्याज प्राप्ति (कुछ मामलों में)
- Cash Outflow:
 - सप्लायर्स को भुगतान
 - वेतन व मजदूरी
 - करों का भुगतान

Operating Cash Flow = Operating Receipts – Operating Payments

(ii) Investing Activities (निवेश गतिविधियाँ)

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों (Fixed Assets) और निवेशों से नकद प्रवाह।

- Cash Inflow:
 - Fixed Assets की बिक्री
 - Investments की बिक्री
 - ब्याज व डिविडेंड की प्राप्ति (कुछ मामलों में)
- Cash Outflow:

-
- Fixed Assets की खरीद
 - Investments की खरीद
-

(iii) Financing Activities (वित्तपोषण गतिविधियाँ)

पूँजी और ऋण जुटाने/चुकाने से संबंधित नकद प्रवाह।

- Cash Inflow:
 - शेयर जारी करना
 - डिबेंचर/ऋण जारी करना
 - Cash Outflow:
 - डिविडेंड का भुगतान
 - डिबेंचर/ऋण की अदायगी
 - शेयर बायबैक
-

17.3 नकद और नकद समकक्ष (Cash & Cash Equivalents)

- Cash in Hand
 - Cash at Bank
 - Short-term Investments (3 महीने तक की)
 - Marketable Securities
-

17.4 Cash Flow Statement बनाने की विधि

(A) Direct Method

- सीधे Receipts और Payments को लिखकर Net Cash Flow निकाला जाता है।

(B) Indirect Method

- Net Profit से शुरू करके Non-Cash Items (जैसे Depreciation) और Working Capital Changes को Adjust करके Operating Cash Flow निकाला जाता है।
-

17.5 महत्व (Importance)

1. कंपनी की नकद स्थिति और Liquidity बताता है।
2. अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएँ बनाने में सहायक।
3. निवेशकों और ऋणदाताओं को वास्तविक नकद स्थिति का पता चलता है।
4. Profit और Cash Flow का अंतर समझने में मदद करता है।

17.6 सीमाएँ (Limitations)

1. केवल नकद लेन-देन को दिखाता है, Non-Cash Items (जैसे Depreciation, Credit Sales) को नहीं।
2. नकद स्थिति बताता है लेकिन लाभप्रदता (Profitability) नहीं।
3. पिछले आँकड़ों पर आधारित होने से भविष्य की सटीक जानकारी नहीं देता।

17.7 सारांश

- Cash Flow Statement = Inflow – Outflow of Cash
- तीन भाग: Operating, Investing, Financing
- Methods: Direct और Indirect
- महत्व = Liquidity और Cash Management की वास्तविक तस्वीर
- सीमाएँ = Non-Cash Items शामिल नहीं

भाग V लेखा परीक्षण (ऑडिटिंग)

टेबल ऑफ़ कंटेंट (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
 - ऑडिट और ऑडिटिंग का अर्थ
 - लेखा और ऑडिटिंग में अंतर
2. अध्याय – 2 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)
3. अध्याय – 3 वाउचिंग (Vouching)
4. अध्याय – 4 ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report)
5. अध्याय – 5 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)
6. अध्याय – 6 ऑडिटर रिपोर्ट (Audit Report)
7. अध्याय – 7 ऑडिटर का अर्थ और प्रकार (Meaning and Types of Auditor)
8. अध्याय – 8 ऑडिटर के गुण और योग्यताएँ (Qualities and Qualifications of an Auditor)
9. अध्याय – 9 ऑडिटर के अधिकार (Rights of an Auditor)
10. अध्याय – 10 ऑडिटर के कर्तव्य (Duties of an Auditor)
11. अध्याय – 11 ऑडिटर का हटाया जाना (Removal of Auditor)
12. अध्याय – 12 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)
13. अध्याय – 13 संपत्ति का मूल्यांकन (Valuation of Assets)
14. अध्याय – 14 वाउचिंग (Vouching)
15. ऑडिट (Audit) का सारांश

अध्याय -1

ऑडिट (लेखा परीक्षा)

परिचय

ऑडिट का मतलब है किसी कंपनी के वित्तीय बयानों की स्वतंत्र जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सही और मानक नियमों के अनुसार बने हैं।

लेखा और ऑडिट में अंतर

आधार	लेखा	ऑडिट
कार्य	वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड और वर्गीकृत करना	लेखा का निरीक्षण और सत्यापन करना
शुरुआत	बहीखाता से शुरू	लेखांकन कार्य समाप्त होने के बाद शुरू
योग्यता	कोई विशेष योग्यता नहीं	चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी
रिपोर्ट	रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं	रिपोर्ट देना जरूरी है

ऑडिट के उद्देश्य

1. वित्तीय बयानों की विश्वसनीयता बढ़ाना
2. धोखाधड़ी की रोकथाम
3. आंतरिक नियंत्रण में सुधार
4. कानून का पालन सुनिश्चित करना

ऑडिट के प्रकार

- स्वामित्व के आधार पर: स्वामित्व, साझेदारी, कंपनियां, सहकारी सोसायटी, सरकारी ऑडिट
- समय के आधार पर: अंतरिम, निरंतर, अंतिम ऑडिट
- उद्देश्य के आधार पर: आंतरिक, लागत, सचिवीय, स्वतंत्र, कर, सूचना प्रणाली, प्रदर्शन ऑडिट

ऑडिटर का अर्थ

एक स्वतंत्र पेशेवर जो कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करता है।

ऑडिटर की नियुक्ति

पहला ऑडिटर, बाद के ऑडिटर, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति, आकस्मिक रिक्ति की नियुक्ति आदि के माध्यम से की जाती है।

ऑडिटर की योग्यताएं और गुण

- पेशेवर योग्यता: चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी
- व्यक्तिगत गुण: ईमानदारी, मेहनती, निष्पक्ष, गोपनीयता बनाए रखना आदि

ऑडिटर के अधिकार

- पुस्तकों और रिकॉर्ड की पहुँच
- जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार
- शाखाओं का दौरा करने का अधिकार
- ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार आदि

ऑडिटर के कर्तव्य

- ऑडिट को पूरी निष्ठा से करना
- धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना
- गोपनीयता बनाए रखना
- सटीक रिपोर्ट तैयार करना
- संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन आदि

संपत्ति का सत्यापन और मूल्यांकन

- संपत्ति की शारीरिक उपस्थिति और उनके सही मूल्य का आकलन करना।
- सत्यापन से पता चलता है कि संपत्ति कंपनी की है या नहीं।

वाउचिंग (प्रमाणीकरण)

ऑडिटर यह जांचता है कि जो दस्तावेज़ कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं वे सही हैं या नहीं। प्राथमिक वाउचर (मूल दस्तावेज़) और सहायक वाउचर (डुप्लिकेट दस्तावेज़) होते हैं।

ऑडिट रिपोर्ट

ऑडिट रिपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें ऑडिटर अपनी राय देता है कि वित्तीय विवरण सही हैं या नहीं।

प्रकार:

-
1. अनवरोधित रिपोर्ट (साफ रिपोर्ट)
 2. योग्य रिपोर्ट
 3. प्रतिकूल रिपोर्ट
 4. राय से इनकार

अध्याय – 2 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)

संपत्ति का सत्यापन क्या है?

संपत्ति का सत्यापन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑडिटर कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों की सही जानकारी जांचता है। ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि जो संपत्तियां बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, वे सच में मौजूद हैं, कंपनी की हैं, और सही मूल्य पर दिखाई गई हैं।

संपत्ति के सत्यापन में शामिल महत्वपूर्ण बिंदु:

- खाता पुस्तकों की तुलना**
 - लेजर खातों की तुलना बैलेंस शीट से की जाती है।
- संपत्ति का भौतिक सत्यापन**
 - बैलेंस शीट के दिनांक के अनुसार संपत्ति की वास्तविक मौजूदगी की जांच।
- संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा**
 - यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति पर किसी भी प्रकार का ऋण या गिरवी नहीं है।
 - कंपनी के पास पूरी तरह से उसका अधिकार है।
 - संपत्ति सुरक्षित स्थान पर रखी गई है।
- जानकारी का उचित प्रकटीकरण**
 - सभी आवश्यक विवरण सही तरीके से प्रकट किए गए हैं।

संपत्ति का मूल्यांकन (Valuation of Assets)

मूल्यांकन का अर्थ:

संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन अर्थात् उनकी सही कीमत का निर्धारण करना।

ऑडिटर की जिम्मेदारी:

ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि संपत्तियां और देनदारियां बैलेंस शीट में उनके उचित मूल्य पर दिखाई गई हैं।

यदि उचित मूल्यांकन नहीं हुआ तो:

संपत्तियों और देनदारियों का गलत विवरण पेश किया जाएगा।

सत्यापन और मूल्यांकन में अंतर

आधार	सत्यापन (Verification)	मूल्यांकन (Valuation)
अर्थ	संपत्ति की मौजूदगी और मालिकाना हक की पुष्टि	संपत्ति और देनदारियों का सही मूल्य तय करना

आधार	सत्यापन (Verification)	मूल्यांकन (Valuation)
प्रमाण	स्वामित्व दस्तावेज, भुगतान रसीद आदि	मालिक, निदेशक या विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण पत्र
जांच	ऑडिटर यह जांचता है कि मूल्य उचित है या नहीं	संपत्ति के मूल्य की तुलना और आलोचनात्मक विश्लेषण करना
दृष्टिकोण	मालिकाना हक, संपत्ति का अस्तित्व और किसी ऋण से मुक्त होना	उपयोगिता के आधार पर संपत्ति का सही मूल्य तय करना
कार्य	अंतिम कार्य	प्रारंभिक कार्य जिसे बाद में सत्यापित किया जाता है
कार्यकर्ता	ऑडिटर द्वारा किया जाता है	संबंधित प्राधिकरण या कंपनी का बोर्ड करता है
समय	वर्ष के अंत में किया जाता है	पूरे वर्ष भर चलता रहता है

अध्याय – 3 वाउचिंग (Vouching)

वाउचिंग क्या है?

वाउचिंग ऑडिट प्रक्रिया का एक तरीका है, जिसमें ऑडिटर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन दस्तावेजों में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ सही और प्रमाणित हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की जांच होती है।

वाउचिंग के दो मुख्य प्रकार:

1. **प्राथमिक वाउचर (Primary Vouchers):**
 - वे दस्तावेज जो मूल प्रति में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण – चालान, रसीद।
2. **सहायक वाउचर (Collateral Vouchers):**
 - वे दस्तावेज जो डुप्लिकेट प्रति में उपलब्ध होते हैं।

वाउचर के स्रोत (Sources of Vouchers)

1. **आंतरिक वाउचर (Internal Vouchers):**
 - कंपनी द्वारा तैयार किए गए वाउचर।
 - उदाहरण: बिक्री चालान।
2. **बाहरी वाउचर (External Vouchers):**
 - कंपनी के बाहर से प्राप्त वाउचर।
 - उदाहरण: बैंक स्टेटमेंट।

वाउचिंग के उद्देश्य (Objectives of Vouching)

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी लेन-देन केवल व्यवसाय के लिए किए गए हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं।
2. पुस्तकों में दर्ज कुल योग और आगे ले जाने वाली राशि की सटीकता की जांच।
3. यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय का जिम्मेदार व्यक्ति अपने रिकॉर्ड की जांच कर चुका है।
4. वित्तीय रिकॉर्ड को गलत प्रथाओं से मुक्त बनाना।
5. यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करते समय सभी कानूनी नियमों का पालन किया गया है।

अध्याय – 4 ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report)

ऑडिट रिपोर्ट क्या है?

ऑडिट रिपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है, जिसे ऑडिटर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ऑडिटर अपनी राय देता है कि कंपनी के वित्तीय बयानों में दिखाए गए आंकड़े सही और निष्पक्ष हैं या नहीं। यह रिपोर्ट निवेशकों, नियामकों और प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड धोखाधड़ी या गलती से मुक्त हैं।

ऑडिट रिपोर्ट के घटक (Components of an Audit Report)

- शीर्षक (Title):**
 - स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह रिपोर्ट स्वतंत्र ऑडिटर्स द्वारा तैयार की गई है।
- प्रेषितकर्ता (Addressee):**
 - आम तौर पर यह रिपोर्ट कंपनी के शेयरधारकों या निदेशक मंडल को भेजी जाती है।
- परिचय (Introduction):**
 - संक्षेप में बताता है कि कौन-कौन से वित्तीय बयानों की ऑडिट की गई और प्रबंधन व ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं।
- सीमा (Scope):**
 - ऑडिट का क्षेत्र, अपनाई गई मानक प्रक्रियाएं और किए गए उपायों का वर्णन।
- ऑडिटर की राय (Auditor's Opinion):**
 - यह रिपोर्ट का मुख्य भाग होता है, जिसमें ऑडिटर बताता है कि वित्तीय बयानों में सही चित्रण किया गया है या नहीं।
- ऑडिटर का हस्ताक्षर (Signature):**
 - ऑडिटर या ऑडिट फर्म का हस्ताक्षर।
- रिपोर्ट की तारीख (Date of Report):**
 - जिस दिन ऑडिट पूरा हुआ।
- ऑडिटर का पता (Auditor's Address):**
 - ऑडिटर या ऑडिट फर्म का ऑफिस लोकेशन।

ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार (Types of Audit Reports)

- अनवरोधित ऑडिट रिपोर्ट (Unqualified Audit Report – Clean Report):**
 - तब जारी होती है जब वित्तीय विवरण पूरी तरह से सही होते हैं और Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) का पालन करते हैं।
 - यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को सही दर्शाता है।

-
- सबसे अच्छा प्रकार की रिपोर्ट मानी जाती है।
2. **योग्य ऑडिट रिपोर्ट (Qualified Audit Report):**
- तब जारी होती है जब वित्तीय विवरण में थोड़ी सी गलती या सीमित प्रमाण उपलब्ध होते हैं।
 - उदाहरण: किसी एक क्षेत्र में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलना, या किसी विशेष लेखांकन सिद्धांत का अनुपालन नहीं होना।
 - बाकी बयानों को सही माना जाता है।
3. **प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट (Adverse Audit Report):**
- तब जारी होती है जब ऑडिटर को लगता है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह गलत हैं और लेखांकन मानकों का पालन नहीं करते।
 - यह गंभीर रिपोर्ट होती है और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में बड़ी समस्या का संकेत देती है।
4. **राय से इनकार (Disclaimer of Opinion):**
- तब जारी होती है जब ऑडिटर पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा पाता और इसलिए कोई राय नहीं देता।
 - उदाहरण: पर्याप्त जानकारी न मिलने पर।

अध्याय -5 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)

संपत्ति का सत्यापन क्या है?

संपत्ति का सत्यापन वह प्रक्रिया है, जिसमें ऑडिटर कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों की सच्चाई और मौजूदगी की जांच करता है। ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियां सही हैं।

संपत्ति सत्यापन में शामिल बिंदु:

- लेजर खातों की तुलना:**
 - लेजर खातों और बैलेंस शीट की तुलना करना।
- संपत्ति का भौतिक सत्यापन:**
 - बैलेंस शीट के दिनांक पर संपत्ति की भौतिक मौजूदगी की जांच।
- संपत्ति पर अधिकार:**
 - संपत्ति पर कोई गिरवी या ऋण नहीं होना चाहिए।
 - यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व हो।
 - संपत्ति सुरक्षित स्थान पर हो।
- जानकारी का खुलासा:**
 - सभी आवश्यक विवरण सही तरीके से प्रकट किए जाएं।

संपत्ति का मूल्यांकन (Valuation of Assets)

मूल्यांकन का अर्थ:

संपत्ति और देनदारियों का सही मूल्यांकन करना।

ऑडिटर की जिम्मेदारी:

ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति और देनदारियां बैलेंस शीट में सही मूल्य पर दर्शाई गई हैं।

यदि मूल्यांकन सही नहीं हुआ:

संपत्ति और देनदारियों का गलत विवरण दिया जाएगा।

सत्यापन और मूल्यांकन में अंतर

आधार	सत्यापन (Verification)	मूल्यांकन (Valuation)
अर्थ	संपत्ति का अस्तित्व, स्वामित्व और अधिग्रहण साबित करना	संपत्ति और देनदारियों के सही मूल्य का प्रमाणित करना

आधार	सत्यापन (Verification)	मूल्यांकन (Valuation)
प्रमाण	स्वामित्व दस्तावेज़, रसीद	प्रमाण पत्र (मालिक, निदेशक या विशेषज्ञ द्वारा)
जांच	क्या मूल्य उचित है इसकी जांच	मूल्य की आलोचनात्मक जांच और तुलना करना
दृष्टिकोण	स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति की मौजूदगी, किसी भी ऋण से मुक्त होना	उपयोगिता के आधार पर मूल्य की पुष्टि
कार्य	अंतिम कार्य	प्रारंभिक कार्य, जिसे बाद में सत्यापित किया जाता है
कार्यकर्ता	ऑडिटर	संबंधित प्राधिकरण या कंपनी बोर्ड
समय	वर्ष के अंत में	पूरे वर्ष भर किया जाता है

वाउचिंग (Vouching)

वाउचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ऑडिटर कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि प्रविष्टियाँ सही हैं।

प्रकार:

1. **प्राथमिक वाउचर:** मूल दस्तावेज़
2. **सहायक वाउचर:** डुप्लिकेट दस्तावेज़

वाउचर के स्रोत:

- आंतरिक वाउचर (जैसे बिक्री चालान)
- बाहरी वाउचर (जैसे बैंक स्टेटमेंट)

वाउचिंग के उद्देश्य:

1. केवल व्यावसायिक लेन-देन रिकॉर्ड किए गए हैं।
2. कुल योग की सटीकता।
3. जिम्मेदार व्यक्ति ने रिकॉर्ड की जांच की हो।
4. वित्तीय रिकॉर्ड गलत प्रथाओं से मुक्त हो।
5. कानून का पालन सुनिश्चित हो।

अध्याय –6 ऑडिटर रिपोर्ट (Audit Report)

ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है?

ऑडिटर रिपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसे ऑडिटर कंपनी के वित्तीय बयानों की जांच के बाद जारी करता है। इस रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी राय देता है कि वित्तीय विवरण सही हैं या नहीं। यह शेयरधारकों, प्रबंधन और नियामकों को यह विश्वास दिलाती है कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड धोखाधड़ी और त्रुटियों से मुक्त हैं।

ऑडिटर रिपोर्ट के घटक (Components of Audit Report)

- शीर्षक (Title):**
 - यह रिपोर्ट स्वतंत्र ऑडिटर्स की रिपोर्ट है।
- प्रेषितकर्ता (Addressee):**
 - आम तौर पर शेयरधारकों या कंपनी के निदेशक मंडल को संबोधित।
- परिचय (Introduction):**
 - बताता है कि कौन-कौन से वित्तीय बयान जांचे गए और प्रबंधन व ऑडिटर की जिम्मेदारियां।
- सीमा (Scope):**
 - ऑडिट के क्षेत्र, अपनाई गई मानक प्रक्रियाएं और परीक्षण विधियां।
- ऑडिटर की राय (Auditor's Opinion):**
 - यह मुख्य भाग है, जिसमें ऑडिटर बताता है कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं।
- ऑडिटर का हस्ताक्षर (Signature):**
 - ऑडिटर या ऑडिट फर्म का हस्ताक्षर।
- रिपोर्ट की तारीख (Date of Report):**
 - ऑडिट पूरा होने की तारीख।
- ऑडिटर का पता (Auditor's Address):**
 - ऑडिटर या फर्म का ऑफिस पता।

ऑडिटर रिपोर्ट के प्रकार (Types of Audit Reports)

- अनवरोधित ऑडिट रिपोर्ट (Unqualified Audit Report – Clean Report):**
 - तब जारी होती है जब वित्तीय विवरण सही होते हैं और Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) का पालन करते हैं।
 - यह रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य सही है।
 - सबसे अच्छी प्रकार की रिपोर्ट मानी जाती है।
- योग्य ऑडिट रिपोर्ट (Qualified Audit Report):**

-
- तब जारी होती है जब वित्तीय विवरण में थोड़ी सी गलती या प्रमाण की कमी होती है।
 - उदाहरण: किसी क्षेत्र में पर्याप्त प्रमाण न होना।
 - बाकि विवरण सही होते हैं।

3. **प्रतिकूल ऑडिट रिपोर्ट (Adverse Audit Report):**

- तब जारी होती है जब वित्तीय विवरण पूरी तरह गलत होते हैं और मानकों का पालन नहीं करते।
- यह गंभीर समस्या का संकेत देती है।

4. **राय से इनकार (Disclaimer of Opinion):**

- तब जारी होती है जब ऑडिटर पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा पाता।
- इसलिए ऑडिटर अपनी राय नहीं देता।

अध्याय – 7 ऑडिटर का अर्थ और प्रकार (Meaning and Types of Auditor)

ऑडिटर का अर्थ:

ऑडिटर एक स्वतंत्र पेशेवर होता है जिसे कंपनी के वित्तीय बयानों की सटीकता और वैधता की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

ऑडिटर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट्स में कोई भ्रामक जानकारी न हो और ये Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) व कानूनी नियमों के अनुरूप बने हों।

ऑडिटर के प्रकार (Types of Auditors)

1. बाहरी ऑडिटर (External Auditors):

- स्वतंत्र पेशेवर या फर्म जो कंपनी के वित्तीय बयानों का ऑडिट करते हैं।
- कंपनी के बाहर से नियुक्त किए जाते हैं।

2. आंतरिक ऑडिटर (Internal Auditors):

- कंपनी के कर्मचारी या सलाहकार जो कंपनी के आंतरिक प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन, और नियंत्रण प्रणाली की जांच करते हैं।
- कंपनी के अंदर ही नियुक्त होते हैं।

ऑडिटर की नियुक्ति (Appointment of Auditor)

कंपनी अधिनियम की धारा 224 के तहत ऑडिटर की नियुक्ति के विभिन्न प्रावधान हैं:

1. पहला ऑडिटर (First Auditor):

- प्राइवेट कंपनी: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के भीतर पहले ऑडिटर की नियुक्ति करता है।
- पब्लिक कंपनी: बोर्ड इसी तरह पहले ऑडिटर की नियुक्ति करता है।
- यदि बोर्ड नियुक्ति नहीं करता, तो शेयरधारक 90 दिनों के भीतर नियुक्ति करेंगे।

2. बाद का ऑडिटर (Subsequent Auditor):

- हर साल शेयरधारकों की आम बैठक में नियुक्त किया जाता है।

3. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति (Appointment by Central Government):

- यदि AGM में ऑडिटर नियुक्त नहीं होता, तो केंद्र सरकार ऑडिटर नियुक्त कर सकती है।

4. आकस्मिक रिक्ति की नियुक्ति (Appointment Against Casual Vacancy):

-
- ऑडिटर की आकस्मिक मृत्यु, दिवालियापन या पागलपन जैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा नई नियुक्ति।
5. **विशेष प्रस्ताव के माध्यम से नियुक्ति (Appointment by Special Resolution):**
- यदि किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था, सरकारी कंपनी, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि के पास कंपनी का 25% या अधिक शेयर हो।
6. **सरकारी कंपनियों में नियुक्ति (Appointment in Government Companies):**
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने के 180 दिनों के भीतर ऑडिटर की नियुक्ति।

अध्याय –8 ऑडिटर के गुण और योग्यताएँ (Qualities and Qualifications of an Auditor)

ऑडिटर के गुण और योग्यताएँ निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटी जाती हैं:

1. पेशेवर योग्यता (Statutory/Professional Qualification):

- **सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर:**
 - कानून में किसी विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है।
- **जॉइंट स्टॉक कंपनियों के ऑडिटर:**
 - ऑडिटर को Chartered Accountant होना आवश्यक है।
 - चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) की परीक्षा पास करनी होती है।
 - प्रैक्टिस के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है।

2. पेशेवर गुण (Professional Qualities/Personal Qualification):

- (a) लेखांकन के सिद्धांत, थ्योरी और प्रैक्टिस का गहरा ज्ञान।
- (b) विभिन्न लेखांकन प्रणालियों की जानकारी।
- (c) कंपनियों का अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, बैंकिंग और बीमा अधिनियम, विक्रय वस्तु अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम आदि का ज्ञान।
- (d) ऑडिट की तकनीकों का गहरा ज्ञान।
- (e) व्यवसाय संगठन, वित्तीय प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन का अच्छा ज्ञान।

3. व्यक्तिगत गुण (Personal Qualities/General Qualities):

- (a) ईमानदार (Honest)
- (b) चतुराई से काम करने वाला (Tactful)
- (c) कड़ी मेहनत करने की क्षमता (Ability to Work Hard)
- (d) निष्पक्ष (Impartial)
- (e) सतर्क (Cautious and Vigilant)
- (f) व्यवस्थित (Methodical)
- (g) तथ्य और आंकड़ों को खोजने की क्षमता (Ability to Trace Facts and Figures)
- (h) साहसी (Courageous)
- (i) गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता (Ability to Maintain Secrets)

-
- (j) संवाद करने की क्षमता (Ability to Communicate)
- (k) सामान्य समझ (Common Sense)

अध्याय –9 ऑडिटर के अधिकार (Rights of an Auditor)

ऑडिटर को कंपनी के वित्तीय और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए कई अधिकार प्राप्त होते हैं, ताकि वह सही तरीके से ऑडिट कर सके।

1. **पुस्तकों और रिकॉर्ड तक पहुँच (Right to Access Books and Records):**
 - ऑडिटर को कंपनी की सभी बही-खाता पुस्तकों और अन्य रिकॉर्ड्स को देखने और जांचने का अधिकार होता है।
2. **जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार (Right to Obtain Information and Explanations):**
 - कंपनी के प्रबंधन से किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण को मांगने का अधिकार।
3. **शाखाओं का दौरा करने का अधिकार (Right to Visit Branches):**
 - कंपनी की किसी भी शाखा का दौरा करने और वहां की पुस्तकों और रिकॉर्ड्स की जांच करने का अधिकार।
4. **सूचनाएं प्राप्त करने और बैठकों में शामिल होने का अधिकार (Right to Receive Notices and Attend Meetings):**
 - कंपनी की बैठकों की सूचनाएं प्राप्त करने और उनमें शामिल होने का अधिकार।
5. **ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार (Right to Sign the Audit Report):**
 - केवल ऑडिटर ही ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है।
6. **शेयरधारकों को रिपोर्ट देने का अधिकार (Right to Report to Shareholders):**
 - यदि जरूरी हो तो ऑडिटर कंपनी के शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
7. **कानूनी या विशेषज्ञ सलाह लेने का अधिकार (Right to Seek Legal or Expert Advice):**
 - जरूरी होने पर कानूनी या विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने का अधिकार।
8. **वेतन प्राप्त करने का अधिकार (Right to Remuneration):**
 - ऑडिटर को उसके काम के लिए उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय –10 ऑडिटर के कर्तव्य (Duties of an Auditor)

ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ताकि कंपनी के वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष बने रहें। मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

1. **सावधानीपूर्वक ऑडिट करना (Duty to Conduct the Audit with Due Diligence):**
 - पूरी ईमानदारी और सावधानी से ऑडिट करना।
2. **सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देना (Duty to Report on True and Fair View):**
 - वित्तीय बयानों में कंपनी की सही स्थिति और लाभ का निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करना।
3. **धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना (Duty to Detect Fraud and Errors):**
 - वित्तीय दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गलती की पहचान करना।
4. **ऑडिट मानकों का पालन करना (Duty to Follow Auditing Standards):**
 - ऑडिट करते समय स्थापित ऑडिटिंग मानकों का पूरी तरह पालन करना।
5. **गोपनीयता बनाए रखना (Duty to Maintain Confidentiality):**
 - कंपनी के सभी वित्तीय और गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
6. **सटीक या उपयुक्त रिपोर्ट तैयार करना (Duty to Make a Qualified or Clean Report):**
 - आवश्यकता अनुसार उपयुक्त या साफ (Unqualified) रिपोर्ट तैयार करना।
7. **संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन करना (Duty to Verify Assets and Liabilities):**
 - कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का जांच कर उनका सही विवरण प्रस्तुत करना।
8. **नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करना (Duty to Report to Regulatory Authorities):**
 - आवश्यकतानुसार सरकार या अन्य नियामक प्राधिकरण को रिपोर्ट देना।
9. **विशिष्ट मामलों की जांच करना (Duty to Enquire into Specific Matters):**
 - कंपनियों के अधिनियम के तहत विशेष मामलों की जांच करना, जैसे:
 - कंपनी द्वारा दी गई ऋण की सही सुरक्षा और लेखांकन।
 - कंपनी के लेन-देन का सदस्यों के हितों के खिलाफ न होना।
 - व्यक्तिगत खर्च को कंपनी के व्यय में शामिल न करना।
10. **हितों के टकराव से बचना (Duty to Avoid Conflict of Interest):**
 - अपनी व्यक्तिगत या पेशेवर स्थिति से कंपनी के हितों का टकराव न करना।

अध्याय –11 ऑडिटर का हटाया जाना (Removal of Auditor)

ऑडिटर को हटाने का तरीका:

ऑडिटर को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पास करना जरूरी होता है।

इसके साथ-साथ केंद्रीय सरकार की मंजूरी भी लेनी होती है।

प्रक्रिया:

1. पहले एक विशेष प्रस्ताव को जनरल मीटिंग (सामान्य बैठक) में पास करना पड़ता है।
2. उसके बाद ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया पूरी करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
3. अंतिम निर्णय केवल तभी लिया जाता है जब केंद्रीय सरकार की स्वीकृति मिल जाती है।

अध्याय – ऑडिटर का वेतन (Remuneration of Auditor)

1. ऑडिटर का वेतन कंपनी के शेयरधारकों द्वारा AGM (Annual General Meeting – वार्षिक आम बैठक) में तय किया जाता है।
2. यदि यह पहली बार नियुक्त किया जा रहा है, तो निदेशक मंडल वेतन तय करता है।
3. वेतन में शामिल होता है:
 - ऑडिट फीस
 - ऑडिट के दौरान हुए खर्च
 - अन्य पेशेवर शुल्क

अध्याय – वैधानिक ऑडिटर की अयोग्यता (Disqualification of Statutory Auditor)

नीचे दिए गए मामले में कोई व्यक्ति वैधानिक ऑडिटर नहीं बन सकता:

1. **कॉर्पोरेट संस्था (Body Corporate):**
 - कोई कॉर्पोरेट संस्था (LLP को छोड़कर) ऑडिटर नहीं बन सकती।
2. **अधिकारी या कर्मचारी (Officer or Employee):**
 - कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी ऑडिटर नहीं बन सकता।
3. **संबंधित व्यक्ति (Relative or Partner):**
 - अधिकारी/कर्मचारी का रिश्तेदार या पार्टनर अयोग्य होता है।
4. **वित्तीय रुचि (Financial Interest):**
 - कंपनी या उसके सहयोगियों में किसी वित्तीय रुचि वाला व्यक्ति अयोग्य।

5. **ऋण (Indebtedness):**

- कंपनी से ₹5 लाख से अधिक का कर्ज रखने वाला व्यक्ति अयोग्य।

6. **प्रतिबंधित सेवाएं (Restricted Services):**

- जैसे बहीखाता बनाए रखना, आंतरिक ऑडिट देना आदि करने वाले व्यक्ति अयोग्य।

7. **व्यवसायिक संबंध (Business Relationship):**

- कंपनी से महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध रखने वाला व्यक्ति अयोग्य।

8. **धोखाधड़ी की सजा (Fraud Conviction):**

- धोखाधड़ी का दोषी पाया गया व्यक्ति 10 साल के लिए अयोग्य।

9. **निदेशक का रिश्तेदार (Relative of Director):**

- कंपनी में महत्वपूर्ण प्रबंधन पद पर निदेशक का रिश्तेदार अयोग्य।

10. **अन्य कानून (Other Laws):**

- अन्य किसी लागू कानून या नियम के तहत अयोग्यता।

अध्याय – 12 संपत्ति का सत्यापन (Verification of Assets)

संपत्ति का सत्यापन क्या है?

संपत्ति का सत्यापन वह प्रक्रिया है, जिसमें ऑडिटर बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों की सच्चाई, मौजदगी और अधिकार की जांच करता है।

मुख्य बिंदु:

1. **लेजर खातों की तुलना:**
 - बैलेंस शीट और लेजर खातों का मिलान करना।
2. **संपत्ति का भौतिक सत्यापन:**
 - बैलेंस शीट के दिनांक पर संपत्ति का भौतिक रूप से सत्यापन करना।
3. **स्वामित्व की पुष्टि:**
 - यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति पर किसी प्रकार का ऋण या गिरवी नहीं है।
 - कंपनी ही संपत्ति की असली मालिक हो।
4. **संपत्ति की सही देखरेख:**
 - संपत्ति सुरक्षित और संरक्षित रखी गई हो।
5. **पर्याप्त जानकारी का खुलासा:**
 - सभी जरूरी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से प्रकट हो।

अध्याय -13 संपत्ति का मूल्यांकन (Valuation of Assets)

मूल्यांकन का अर्थ:

कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का सही मूल्य तय करना।

ऑडिटर की जिम्मेदारी:

ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि सभी संपत्तियां और देनदारियां सही मूल्य पर बैलेंस शीट में दिखाए गए हों।

गलत मूल्यांकन के परिणाम:

- संपत्तियों और देनदारियों का गलत विवरण देना।
- वित्तीय विवरण गलत हो सकते हैं।

सत्यापन और मूल्यांकन में अंतर (Difference Between Verification and Valuation)

आधार	सत्यापन (Verification)	मूल्यांकन (Valuation)
अर्थ	संपत्ति का अस्तित्व, स्वामित्व और अधिग्रहण की पुष्टि	संपत्ति और देनदारियों का सही मूल्य तय करना
प्रमाण	स्वामित्व दस्तावेज, भुगतान रसीद	प्रमाण पत्र (मालिक, निदेशक, विशेषज्ञ से)
जांच	क्या मूल्य उचित है इसकी जांच	मूल्य की आलोचनात्मक जांच और तुलना
दृष्टिकोण	स्वामित्व अधिकार, अस्तित्व, ऋण मुक्त होना	उपयोगिता के आधार पर मूल्य की पुष्टि
कार्य	अंतिम कार्य	प्रारंभिक कार्य, जिसे बाद में सत्यापित किया जाता है
कार्यकर्ता	ऑडिटर	संबंधित प्राधिकरण या कंपनी का बोर्ड
समय	वर्ष के अंत में	पूरे वर्ष भर किया जाता है

अध्याय -14 वाउचिंग (Vouching)

वाउचिंग क्या है?

वाउचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ऑडिटर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की बही-खाता पुस्तकों में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ सही और प्रमाणित हैं।

सरल शब्दों में:

यह जांचने की प्रक्रिया है कि जो दस्तावेज कंपनी ने पेश किए हैं वे सही हैं और उनके पीछे वास्तविक लेन-देन है।

वाउचिंग के प्रकार (Types of Vouchers)

- 1. प्राथमिक वाउचर (Primary Vouchers):**
 - मूल प्रति में उपलब्ध दस्तावेज।
 - उदाहरण: चालान, रसीद।
- 2. सहायक वाउचर (Collateral Vouchers):**
 - डुप्लिकेट प्रति में उपलब्ध दस्तावेज।
 - उदाहरण: बैंक स्टेटमेंट की कॉपी।

वाउचर के स्रोत (Sources of Vouchers)

- 1. आंतरिक वाउचर (Internal Vouchers):**
 - कंपनी के द्वारा स्वयं तैयार किए गए वाउचर।
 - उदाहरण: बिक्री चालान।
- 2. बाहरी वाउचर (External Vouchers):**
 - कंपनी के बाहर से प्राप्त वाउचर।
 - उदाहरण: बैंक स्टेटमेंट, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बिल।

वाउचिंग के उद्देश्य (Objectives of Vouching)

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी लेन-देन कंपनी के व्यवसाय के लिए किए गए हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं।
2. बही-खाता पुस्तकों में कुल योग की सही गणना और राशि का सही स्थानांतरण सुनिश्चित करना।
3. जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने रिकॉर्ड का सही सत्यापन किया हो।

-
4. वित्तीय रिकॉर्ड गलत प्रथाओं से मुक्त हों।
 5. यह सुनिश्चित करना कि सभी कानूनी नियमों का पालन किया गया हो।

ऑडिट (Audit) का सारांश

ऑडिट का अर्थ:

ऑडिट का मतलब है कंपनी के वित्तीय बयानों की स्वतंत्र और व्यवस्थित जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही, निष्पक्ष और मान्य नियमों के अनुसार बने हैं।

ऑडिट के उद्देश्य:

1. वित्तीय बयानों की विश्वसनीयता बढ़ाना।
2. धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना।
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करना।
4. कंपनी का कानूनी नियमों के अनुरूप होना सुनिश्चित करना।
5. लेखा त्रुटियों की पहचान करना।

ऑडिट के प्रकार:

- **स्वामित्व के आधार पर:**
 - व्यक्तिगत व्यवसाय, साझेदारी, कंपनियां, सहकारी सोसायटी, सरकारी ऑडिट।
- **समय के आधार पर:**
 - अंतरिम ऑडिट, निरंतर ऑडिट, अंतिम ऑडिट।
- **उद्देश्य के आधार पर:**
 - आंतरिक ऑडिट, लागत ऑडिट, सचिवीय ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिट, कर ऑडिट, सूचना प्रणाली ऑडिट, प्रदर्शन ऑडिट।

ऑडिटर के गुण व योग्यताएँ:

1. पेशेवर योग्यता – चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक।
2. पेशेवर ज्ञान – लेखांकन सिद्धांत, कानून, तकनीक का ज्ञान।
3. व्यक्तिगत गुण – ईमानदारी, मेहनती, निष्पक्ष, गोपनीयता बनाए रखना।

ऑडिटर के अधिकार व कर्तव्य:

- पुस्तकों और रिकॉर्ड्स की जांच करने का अधिकार।
- जानकारी मांगने का अधिकार।
- ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार।

-
- सावधानीपूर्वक ऑडिट करना।
 - सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देना।
 - धोखाधड़ी की पहचान करना।
 - गोपनीयता बनाए रखना।

संपत्ति का सत्यापन और मूल्यांकन:

- संपत्ति की मौजदगी, स्वामित्व और सही मूल्य की जांच।
- गलत मूल्यांकन से बचाव।

वाउचिंग का उद्देश्य:

- सभी लेन-देन व्यवसाय के लिए ही दर्ज हों।
- कुल योग और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित हो।
- वित्तीय रिकॉर्ड गलत प्रथाओं से मुक्त हों।

ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार:

1. अनवरोधित (Clean Report) – सबसे अच्छी।
2. योग्य (Qualified Report) – थोड़ी कम उपयुक्त।
3. प्रतिकूल (Adverse Report) – गंभीर समस्या।
4. राय से इनकार (Disclaimer) – पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर।

भाग VI भारत में बीमा

Table of Contents

अध्याय 1: बीमा का उद्भव और विकास

अध्याय 2: बीमा का अर्थ और परिभाषाएँ

अध्याय 3: बीमा की प्रकृति

अध्याय 4: बीमा के कार्य

अध्याय 5: बीमा का उपयोगिता (Usefulness of Insurance)

अध्याय 6: बीमा के प्रकार

अध्याय 7: बीमा का वर्गीकरण (Classification of Insurance)

अध्याय 8: बीमा के सिद्धांत

अध्याय 9: IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)

अध्याय 10: जीवन बीमा

अध्याय 11: LIC (Life Insurance Corporation of India)

अध्याय 12: सामान्य बीमा

अध्याय 13: बीमा और आर्थिक विकास

अध्याय 14: PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority)

अध्याय 15: भारत में सरकारी बीमा योजनाएं

अध्याय 16: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM-FBY)

अध्याय 17: महत्वपूर्ण तथ्य

अध्याय 1: बीमा का उद्भव और विकास

भारत में बीमा का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है।

- श्रुतियों में, योगक्षेम शब्द का उपयोग बीमा के लिए किया गया था, जिसका अर्थ था लोगों की समृद्धि और सुरक्षा।
- बीमा के संदर्भ मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, और अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। उस समय बीमा का तात्पर्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़, रोग, और अकाल मृत्यु से धन और लोगों की सुरक्षा से था।

बीमा का विकास

बीमा के विकास के क्रम में समुद्री बीमा को पहला माना जाता है।

14वीं सदी के बाद आग का बीमा, जीवन बीमा और विभिन्न अन्य प्रकार के बीमा धीरे-धीरे प्रचलित हुए।

समुद्री बीमा

- प्राचीन काल में, विभिन्न देशों में समुद्री मार्गों से व्यापार किया जाता था, जिसमें कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता था।
- उस समय उन्नत तकनीक आधारित नेविगेशन नहीं था। इसलिए, खतरों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए।
- पहला तरीका था नुकसान का साझा करना। इसके तहत सभी व्यापारी एक जहाज पर ले जाई जा रही वस्तुओं के नुकसान को कवर करने के लिए योगदान देते थे। इसे जनरल एवरेज कहा जाता था।
- दूसरा तरीका था बॉटमरी बॉन्ड, जो समुद्री व्यापार से संबंधित विशेष ऋण देने की प्रक्रिया थी।
- इस ऋण के तहत यह शर्त रखी जाती थी कि यदि समुद्री यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी होती है तो ऋण सहित ब्याज चुकाना होगा, लेकिन अगर जहाज डूब जाता या नष्ट हो जाता, तो ऋण अवैध हो जाता।
- समुद्री बीमा का व्यवस्थित रूप इटली में 13वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ, और 1523 ईस्वी में फ्लोरेंस का आदेश लागू किया गया। इसके बाद बीमा से संबंधित कानून बनाए गए।
- समुद्री बीमा का व्यवसाय इंग्लैंड में 16वीं सदी में शुरू हुआ, और 1575 ईस्वी में लंदन में चेंबर ऑफ एश्योरेंस नामक संगठन की स्थापना की गई।
- यह संस्था बीमा पॉलिसियों के पंजीकरण और पॉलिसी-संबंधी विवादों के समाधान के लिए जिम्मेदार थी। 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में समुद्री बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए दो चार्टर्ड कंपनियां स्थापित की गईं।
- रॉयल एक्सचेंज एश्योरर्स और लंदन एश्योरर्स, दोनों कंपनियों ने समुद्री बीमा में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई। 1688 ईस्वी में एडवर्ड लॉयड का कॉफी हाउस इंग्लैंड में समुद्री बीमा व्यवसाय को समृद्ध बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ।

अग्नि बीमा

- समुद्री बीमा के बाद, आग का बीमा लंदन में 1681 में फायर इंश्योरेंस ऑफिस की स्थापना के साथ शुरू हुआ।
- 1774 में यूनियन फायर ऑफिस की स्थापना हुई, और 1710 में यह व्यवसाय भारत के कलकत्ता में शुरू हुआ।
- 1825 तक, एलायंस ब्रिटिश एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े पैमाने पर फायर इंश्योरेंस संचालन शुरू किया।

जीवन बीमा

- जीवन बीमा इंग्लैंड में 16वीं सदी में शुरू हुआ, और 17वीं सदी में अमिकेबल कंपनी और सोसायटी फॉर इक्विटेबल एश्योरेंस ऑन लाइव्स एंड सर्वाइवरशिप्स की स्थापना हुई।
- भारत में, जीवन बीमा की शुरुआत 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ कलकत्ता में हुई। बाद में 1823, 1829 और 1897 में अन्य कंपनियां भी स्थापित हुईं।
- 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का गठन किया गया। अप्रैल 2000 तक LIC का एकाधिकार बना रहा, लेकिन उसके बाद निजी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई।

अध्याय 2: बीमा का अर्थ और परिभाषाएँ

बीमा का अर्थ

बीमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, एक निश्चित जोखिम (जिसे संकट या बीमित जोखिम कहा जाता है) से उत्पन्न होने वाले नुकसान को एक छोटी राशि (जिसे प्रीमियम कहा जाता है) का भुगतान करके कवर किया जाता है।

- नुकसान का बोझ बीमित व्यक्ति से बीमा कंपनी (बीमाकर्ता) पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे बीमा कहते हैं।

बीमा की परिभाषाएँ

- **सिर विलियम बेवरेज** के अनुसार:

बीमा जीवन के जोखिम को सामूहिक रूप से सहन करने की प्रक्रिया है।

- **जॉन मांगी** के अनुसार:

बीमा एक योजना है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्ति सामूहिक रूप से जोखिम सहन करते हैं।

- **डेंसडेल** के अनुसार:

बीमा वह माध्यम है जिसके द्वारा अनिश्चितता को कम किया जाता है।

- **मैकगिल** के अनुसार:

बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनिश्चितता की जगह निश्चितता ले लेती है।

परिभाषाओं से निष्कर्ष

सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि:

बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां किसी विशेष जोखिम से सुरक्षा पाने के लिए कई व्यक्तियों का सामूहिक योगदान लिया जाता है।

- इस योगदान से उन व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है, जिन्हें जोखिम के कारण नुकसान हुआ हो।

- यह सामूहिक सहयोग आधारित व्यवस्था है, जो जोखिम के बोझ को एकल व्यक्ति से साझा समूह में स्थानांतरित कर देती है।

अध्याय 3: बीमा की प्रकृति

बीमा की प्रकृति

- बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बड़ी संख्या में लोग सामूहिक रूप से स्वयं को निश्चित जोखिमों से सुरक्षित करते हैं।
- यह सहयोग (Cooperation) के सिद्धांत पर आधारित होता है।
- बीमा के माध्यम से एक व्यक्ति के आर्थिक नुकसान को कई लोगों में वितरित किया जाता है।
- मुआवजा केवल अधिकतम हानि सीमा तक दिया जाता है, उससे अधिक नहीं।
- यह व्यवस्था संभाव्यता का सिद्धांत (Theory of Probability) और बड़ी संख्या का सिद्धांत (Theory of Large Numbers) पर आधारित होती है।

बीमा न तो जुआ है, न दान

- बीमा नुकसान को रोकने का एक साधन हो सकता है और लाभ भी प्रदान कर सकता है, लेकिन यह लाभ कमाने की व्यवस्था नहीं है।
- बीमा केवल उस हानि को कवर करने का माध्यम है जब वह हानि घटित होती है।
- यह जोखिम से निपटने के कई उपायों में से एक है।
- परंतु सभी जोखिम बीमित नहीं किए जा सकते। यही बीमा की सीमा है।

बीमा की विशेषताएँ

1. **सामूहिक सुरक्षा प्रणाली:**
 - एक व्यक्ति अकेले बड़े जोखिमों से निपटना कठिन है। बीमा के माध्यम से यह बोझ सभी के बीच वितरित किया जाता है।
2. **अनिश्चितता का प्रबंधन:**
 - भविष्य में घटित होने वाले अनिश्चित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना।
3. **अर्थव्यवस्था में स्थिरता:**
 - व्यक्तिगत और व्यावसायिक हानियों को सामूहिक रूप से संभाल कर आर्थिक संकट से बचाता है।
4. **अनुबंध आधारित व्यवस्था:**
 - बीमा एक कानूनी अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच स्पष्ट नियम और शर्तें होती हैं।
5. **प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर आधारित:**
 - बीमा कंपनियाँ संभाव्यता सिद्धांत का उपयोग करके जोखिम का आकलन करती हैं और प्रीमियम तय करती हैं।

बीमा की सीमाएँ

- सभी जोखिम बीमित नहीं किए जा सकते।
- जोखिम का स्पष्ट होना आवश्यक होता है, क्योंकि अस्पष्ट जोखिम पर बीमा देना संभव नहीं होता।
- जोखिम की गणना, उसका मूल्यांकन और भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- छोटे और व्यक्तिगत जोखिम बीमा कंपनियों के लिए व्यावहारिक नहीं होते।

अध्याय 4: बीमा के कार्य

बीमा के कार्य

प्राथमिक कार्य (Primary Functions)

- निश्चितता प्रदान करना (Providing Certainty)**
 - बीमा का मुख्य उद्देश्य भविष्य में घटने वाली घटनाओं की अनिश्चितता को कम करना और निश्चितता प्रदान करना है।
- सुरक्षा प्रदान करना (Providing Security)**
 - मानव जीवन अनिश्चितताओं और अकाल मृत्यु के जोखिम से भरा होता है। बीमा सुरक्षा प्रदान करता है और निश्चितता सुनिश्चित करता है।
- जोखिमों का वितरण (Distribution of Risks)**
 - बीमा व्यापार से संबंधित जोखिमों को वितरित करता है।
 - कुछ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के नुकसान को उन लोगों के बड़े समूह द्वारा साझा किया जाता है, जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

द्वितीयक कार्य (Secondary Functions)

- पूंजी निर्माण (Capital Formation)**
 - बीमा संस्थाएँ अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
 - बीमाधारकों से प्राप्त प्रीमियम को उपयोगी क्षेत्रों में निवेश कर पूंजी का निर्माण करती हैं।
- व्यापार दक्षता में वृद्धि (Enhancing Business Efficiency)**
 - व्यापार में विभिन्न प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं।
 - बीमा उन जोखिमों को कवर करता है, जिससे व्यवसाय बेहतर तरीके से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है।
- हानि रोकथाम में योगदान (Contribution in Loss Prevention)**
 - बीमा कंपनियाँ बीमा हेतु जोखिम चुनते समय उन्हें कम करने के उपाय सुझाती हैं।
 - शोध एवं हानि-निवारण विधियों के प्रचार में बीमा कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- वित्तीय स्थिरता प्रदान करना (Providing Financial Stability)**
 - अचानक उत्पन्न होने वाले जोखिम आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
 - उदाहरण: प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, चोरी, आग आदि के कारण उद्योग और व्यवसाय को नुकसान हो सकता है।
 - बीमा मुआवजा प्रदान करके आर्थिक संकट से बचाता है और स्थिरता बनाए रखता है।

अध्याय 5: बीमा का उपयोगिता (Usefulness of Insurance)

बीमा की उपयोगिता

बीमा व्यवसाय, समाज और व्यक्तियों को कई लाभ प्रदान करता है।

व्यवसाय के लिए बीमा के लाभ

- वित्तीय सुरक्षा का साधन (Means of Financial Security)**
 - बीमा अप्रत्याशित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उद्योग और व्यापारिक संगठन का विकास होता है।
- व्यवसाय दक्षता में वृद्धि (Increase in Business Efficiency)**
 - बीमा के कारण व्यवसायी बड़े पैमाने पर जोखिमों से स्वतंत्र हो जाते हैं।
 - वे अपने संसाधनों और ऊर्जा को व्यवसाय पर अधिक केंद्रित कर पाते हैं, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होती है।
- ऋण लेने का आधार (Basis for Credit)**
 - जिन कंपनियों और संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, वे उन व्यवसायों को भी ऋण देने में सहज होती हैं जिनके पास विभिन्न जोखिमों का बीमा होता है।
- बचत का साधन (Means of Savings)**
 - बीमा के माध्यम से बचत करके व्यक्ति पूंजी संचय कर सकते हैं।
 - जीवन बीमा को सुरक्षा योजना और बचत उपकरण दोनों माना जाता है।

समाज के लिए बीमा के लाभ

- व्यापारिक अस्थिरता से मुक्ति (Freedom from Business Instability)**
 - बीमा समाज को व्यापारिक उतार-चढ़ाव के नकारात्मक प्रभाव से उबारता है और व्यापार व वाणिज्य में स्थिरता बनाए रखता है।
- जीवन स्तर में स्थिरता (Stability in Standard of Living)**
 - बीमा परिवारों को अकस्मात आर्थिक हानि (जैसे मृत्यु या दुर्घटना) से सुरक्षा प्रदान करता है।
 - यह आश्रितों का जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करता है।
- पूंजी निर्माण (Capital Formation)**
 - बीमाधारकों से प्राप्त प्रीमियम बीमा कंपनियों द्वारा उत्पादक क्षेत्रों में निवेशित किए जाते हैं।
 - यह पूंजी निर्माण में सहायक होता है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है।

व्यक्तियों के लिए बीमा के लाभ

1. **जोखिम से सुरक्षा (Protection from Risks)**
 - व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जोखिमों और भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
2. **हानि की चिंता से मुक्ति (Freedom from Worry of Losses)**
 - किसी व्यक्ति के लिए वास्तविक चिंता हानि की संभावना होती है।
 - बीमा इस चिंता को दूर करता है क्योंकि अगर हानि घटित होती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है।
3. **परिवार की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान (Provision for Family Needs)**
 - जीवन बीमा परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है जैसे:
 - आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा (अकाल मृत्यु के मामले में)
 - बच्चों की शिक्षा और विवाह
 - घर की व्यवस्था
 - स्वास्थ्य देखभाल
 - वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता

अध्याय 6: बीमा के प्रकार

बीमा के उद्भव और विकास के आधार पर, इसे निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

1. समुद्री बीमा (Marine Insurance)

- जल परिवहन का सबसे सस्ता और सर्वोत्तम साधन समुद्री बीमा है।
- यह जल परिवहन के दौरान जहाज या माल के नुकसान या क्षति की संभावना के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- समुद्री बीमा जहाज, माल और मालवाहक शुल्क में हानि या क्षति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

2. अग्नि बीमा (Fire Insurance)

- आग के कारण संपत्ति के विनाश से होने वाले वित्तीय नुकसान से राहत प्रदान करता है।
- यह घरों, दुकानों, मिलों, फैक्ट्रियों, गोदामों आदि में आग से हुए नुकसान को कवर करता है।

3. जीवन बीमा (Life Insurance)

- जीवन बीमा परिवार को उस स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जब कमाने वाला सदस्य अकाल मृत्यु के कारण असमर्थ हो जाता है।
- यह वृद्धावस्था में भी लाभकारी होता है क्योंकि यह वृद्धावस्था के जोखिमों के खिलाफ अतिरिक्त बीमा प्रदान करता है।

4. सामाजिक बीमा (Social Insurance)

- सामाजिक बीमा ऐसी योजनाओं को कहते हैं जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
 - इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि से सुरक्षा प्रदान करना है।
 - यह समाज के सदस्य आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है।
-

5. विविध प्रकार का बीमा (*Miscellaneous Insurance*)

- जीवन, अग्नि, समुद्री, और सामाजिक बीमा के अलावा सभी प्रकार के बीमा विविध प्रकार के बीमा में शामिल होते हैं।
- इंग्लैंड में, दुर्घटना बीमा और सामान्य बीमा (Casualty Insurance) इसी प्रकार के बीमा में आते हैं।

अध्याय 7: बीमा का वर्गीकरण (Classification of Insurance)

बीमा को दो दृष्टिकोणों से वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. बीमा व्यवसाय के आधार पर (Based on Insurance Business)
2. जोखिम की प्रकृति के आधार पर (Based on Nature of Risks)

व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण (Classification Based on Business)

मुख्य प्रकार के बीमा व्यवसाय निम्नलिखित हैं:

- जीवन बीमा (Life Insurance)
- सामाजिक बीमा (Social Insurance)
- समुद्री बीमा (Marine Insurance)
- अग्नि बीमा (Fire Insurance)
- विविध प्रकार का बीमा (Miscellaneous Insurance)

विस्तार से व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण:

- जीवन बीमा (Life Insurance)
- सामान्य बीमा (General Insurance)
- सामाजिक बीमा (Social Insurance)
- समुद्री बीमा (Marine Insurance)
- अग्नि बीमा (Fire Insurance)
- विविध प्रकार का बीमा (Miscellaneous Insurance)

नोट:

- भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, धारा 2 में बीमा व्यवसाय को जीवन बीमा और सामान्य बीमा में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) सामान्य बीमा व्यवसाय (General Insurance Business)

- भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अनुसार, सामान्य बीमा व्यवसाय में अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा शामिल होते हैं।

(iii) सामाजिक बीमा व्यवसाय (Social Insurance Business)

- यह बीमा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संचालित किया जाता है।
- वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटनाएं, बीमारी, विकलांगता आदि की स्थिति में वित्तीय सहायता और संगठित उपचार प्रदान करता है।

जोखिम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण (Classification Based on Nature of Risk)

मुख्य प्रकार इस वर्गीकरण में निम्नलिखित हैं:

(i) व्यक्तिगत बीमा (Personal Insurance)

- इसमें जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं।

(ii) संपत्ति बीमा (Property Insurance)

- यह मानव संपत्ति को जोखिम के कारण होने वाली हानि या क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है।
- उदाहरण: अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा, मशीनरी बीमा आदि।

(iii) देयता बीमा (Liability Insurance)

- यह उन सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करता है जिनमें बीमा कंपनी बीमाधारक की देयता के कारण मुआवजा प्रदान करती है।
- उदाहरण: सार्वजनिक देयता बीमा (Public Liability Insurance), श्रमिक मुआवजा बीमा (Workmen's Compensation Insurance) आदि।

(iv) गारंटी बीमा (Guarantee Insurance)

- इसमें बीमा कंपनी किसी अन्य पार्टी की ईमानदारी, विश्वसनीयता या प्रदर्शन के लिए गारंटी या आश्वासन प्रदान करती है।
- उदाहरण: कर्मचारी के धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बेईमानी के खिलाफ सुरक्षा।
- यदि नुकसान होता है, तो बीमाकर्ता उसका मुआवजा देता है।

अध्याय 8: बीमा के सिद्धांत (Principles of Insurance)

बीमा के सिद्धांत वे नियम और दिशानिर्देश हैं जिनका प्रत्येक बीमा व्यवसाय में पालन आवश्यक होता है।

- ये बीमा की वैधता के लिए अनिवार्य होते हैं।

महत्वपूर्ण बीमा सिद्धांत (Important Principles of Insurance):

1. उच्चतम सच्चाई का सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith)
2. बीमित हित का सिद्धांत (Principle of Insurable Interest)
3. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity)
4. निकटतम कारण का सिद्धांत (Principle of Proximate Cause)
5. हानि न्यूनतमकरण का सिद्धांत (Principle of Loss Minimization)
6. योगदान का सिद्धांत (Principle of Contribution)
7. स्थानाधिकार का सिद्धांत (Principle of Subrogation)

(i) उच्चतम सच्चाई का सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith)

- बीमाकर्ता और बीमाधारक दोनों को एक-दूसरे के प्रति पूरी ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए।
- बीमाधारक को प्रस्तावित जोखिम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य पूरी सच्चाई और पूर्णता के साथ प्रकट करने होते हैं।
- बीमाकर्ता को बीमा अनुबंध की पूरी और सही जानकारी बीमाधारक को प्रदान करनी होती है।

(ii) बीमित हित का सिद्धांत (Principle of Insurable Interest)

- बीमा विषय वस्तु पर बीमित हित अनिवार्य होता है।
 - इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन, जहाज, घर आदि का बीमा तभी करवा सकता है, जब उसका उस वस्तु में वित्तीय हित हो।
 - केवल तभी बीमा संभव होता है जब बीमाधारक का बीमित वस्तु में आर्थिक हिस्सा हो।
-

(iii) योगदान का सिद्धांत (Principle of Contribution)

- यदि बीमाधारक ने एक ही दावे के लिए कई बीमाकर्ताओं से बीमा करवाया हो, तो नुकसान की स्थिति में सभी बीमाकर्ता अपने-अपने अनुपात में मुआवजा देने में योगदान करते हैं।

(iv) निकटतम कारण का सिद्धांत (Principle of Proximate Cause)

- इस सिद्धांत के अनुसार, बीमा पॉलिसी केवल उन्हीं नुकसान को कवर करती है जो पॉलिसी में वर्णित जोखिमों के कारण उत्पन्न हुए हों।
- यदि नुकसान दो या अधिक कारणों से हुआ हो, तो केवल तभी मुआवजा दिया जाएगा, जब निकटतम (सबसे प्रभावी और प्राथमिक) कारण पॉलिसी में कवर हो।

(v) हानि न्यूनतमकरण का सिद्धांत (Principle of Mitigation of Loss)

- बीमाधारक की जिम्मेदारी होती है कि जोखिम घटित होने के बाद संभावित हानि को कम करने के उचित कदम उठाए, जैसे एक समझदार व्यक्ति ऐसे हालात में करता।

(vi) क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity)

- अग्नि बीमा या सामान्य बीमा की सभी पॉलिसियां क्षतिपूर्ति आधारित अनुबंध होती हैं।
- इस सिद्धांत के अनुसार, बीमाकर्ता केवल वास्तविक हानि का मुआवजा देता है, जो बीमाधारक को बीमित घटना के कारण हुई हो।
- यानी, बीमाकर्ता केवल उसी नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है जो सीधे बीमित जोखिम से हुआ हो।

(vii) स्थानाधिकार का सिद्धांत (Principle of Subrogation)

- इस सिद्धांत के अनुसार, बीमाकर्ता बीमाधारक को हानि का मुआवजा देने के बाद उस संपत्ति के संबंध में बीमाधारक के कानूनी अधिकार अपने पास ले लेता है।
- उदाहरण: यदि बीमाधारक की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और दावा पूरा हो जाने के बाद, क्षतिग्रस्त संपत्ति में कोई मूल्यवान वस्तु बची हो, तो उसकी स्वामित्वता अपने आप बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है।

-
- इससे बीमाधारक को मुआवजा प्राप्त करने के बाद उस संपत्ति को अलग से बेचकर मुनाफा कमाने से रोका जाता है।

अध्याय 9: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI)

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority - IRDAI)

- वर्ष 1993 में, बीमा उद्योग के विकास हेतु सुधार की सिफारिश करने के लिए मल्होत्रा समिति (Malhotra Committee) का गठन किया गया।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1999 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की स्थापना की गई।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDA Act, 1999)

- इस अधिनियम के लागू होने से अप्रैल 2000 से भारत में जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा उद्योगों के लिए एक वैधानिक नियामक निकाय स्थापित हुआ, जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) कहा गया।
- प्रारंभ में इसे IRDA कहा जाता था, लेकिन 2014 में इसका नाम बदलकर IRDAI कर दिया गया।
- इसका मुख्यालय पहले दिल्ली में था, लेकिन 2001 में हैदराबाद (तेलंगाना) स्थानांतरित कर दिया गया।

मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

IRDAI के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- बीमा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
- बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास, नियमन और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना।
- अन्य संबंधित एवं सहायक मामलों का संचालन।

संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure)

- धारा 4 के अनुसार, प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और चार अर्धकालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

1. अध्यक्ष (Chairman):

- अवधि: 5 वर्ष, पुनर्नियुक्ति की योग्यता।
- अधिकतम आयु: 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

-
2. पूर्णकालिक सदस्य (Whole-time Members):
 - अधिकतम पाँच सदस्य, प्रत्येक की अवधि 5 वर्ष, पुनर्नियुक्ति योग्य।
 3. अर्धकालिक सदस्य (Part-time Members):
 - अधिकतम चार सदस्य, प्रत्येक की अवधि 5 वर्ष, पुनर्नियुक्ति अयोग्य।
-

पद त्याग या निष्कासन के आधार (Resignation or Removal from Office)

- कोई सदस्य कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है, परंतु केंद्र सरकार को 3 महीने पहले सूचित करना अनिवार्य है।

निष्कासन के कारण:

- (i) दिवालिया घोषित होना।
 - (ii) नैतिक अपवित्रता से संबंधित आपराधिक अपराध में दोषी ठहराया जाना।
 - (iii) सार्वजनिक हित के विरुद्ध कदाचार में संलिप्त होना।
 - (iv) ऐसा वित्तीय हित अर्जित करना जो कर्तव्यों पर प्रभाव डाल सकता हो।
-

IRDAI की भूमिकाएँ और कार्य (Roles and Functions of IRDAI)

- बीमा कंपनियों का पंजीकरण, उनके लाइसेंस देना, नवीनीकरण, रद्द करना या निलंबित करना।
 - पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, बीमा दावों का निपटान, और बीमा शर्तों का न्यायसंगत होना सुनिश्चित करना।
 - बीमा व्यवसाय संचालन में दक्षता बढ़ाना।
 - टैरिफ सलाहकार समिति के संचालन की निगरानी एवं नियमन।
 - बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और बीमाकर्ता व बीमाधारक के बीच विवादों का समाधान करना।
 - बीमा कंपनियों द्वारा फंड निवेश का नियमन करना।
-

यह अध्याय भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना, उद्देश्य, संरचना, अधिकार एवं महत्वपूर्ण भूमिकाओं को विस्तार से समझाता है।

अध्याय 10: जीवन बीमा (Life Insurance)

जीवन बीमा क्या है?

जीवन बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन से जुड़े जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

- यह अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध व्यक्तियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
- जीवन बीमा के माध्यम से व्यक्ति आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, यदि उसकी मृत्यु या अन्य जीवन से संबंधित जोखिम घटित हो जाएं।

जीवन बीमा का महत्व

- मृत्यु के अलावा, व्यक्ति विकलांगता या वृद्धावस्था के कारण कार्य करने में असमर्थ हो सकता है।
- ऐसे जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा आवश्यक बन जाता है।
- ये जोखिम व्यक्ति की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- जीवन बीमा मुख्यतः मृत्यु, वृद्धावस्था, और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों से बचाव होता है।

जीवन बीमा के रूप में उपयोग

1. सुरक्षा का साधन (Means of Security)

- पारिवारिक सुरक्षा
- शिक्षा और विवाह की व्यवस्था
- वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता
- व्यवसाय/पेशेवर सुरक्षा
- संपत्ति योजना (Estate Planning)

2. निवेश के रूप में (An Investment)

- प्रीमियम का भुगतान कर सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही यह निवेश का एक साधन भी बन जाता है।
- निवेश की गई राशि पर रिटर्न भी प्राप्त होता है, और परिपक्वता या मृत्यु पर बीमित या उसके उत्तराधिकारी को लाभ मिलता है।

3. एक निवेश संस्था के रूप में (An Investment Institution)

- जीवन बीमा कंपनियां बड़ी राशि में प्रीमियम एकत्रित कर विकासशील एवं उत्पादक योजनाओं में निवेश करती हैं।

-
- इस प्रकार, पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

4. **अन्य लाभ (Other Benefits of Life Insurance)**

(i) **दक्षता (Efficiency)**

- जीवन बीमा व्यक्तियों को चिंता मुक्त बनाकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है।

(ii) **संयम और बचत (Thrift and Savings)**

- जीवन बीमा बचत की आदत विकसित करता है। नियमित प्रीमियम भुगतान से बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है।
- दीर्घकालिक बचत के लिए यह सर्वोत्तम साधन माना जाता है।

(iii) **सामाजिक लाभ (Social Benefits)**

- जीवन बीमा संकट के समय परिवारों की मदद करता है, आश्रितों को आत्मनिर्भर बनने की शक्ति और सम्मान प्रदान करता है।
- यह गरीब, असहाय और विकलांग लोगों को भी समर्थन देता है।

अध्याय 11: जीवन बीमा निगम भारत (Life Insurance Corporation of India – LIC)

जीवन बीमा निगम भारत (LIC)

- LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और साथ ही देश की सबसे बड़ी निवेश संस्था भी है।
- स्थापना: 1 सितम्बर 1956, मुख्यालय मुंबई में स्थित।
- 19 जून 1956 को भारतीय संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 पास किया, जिससे LIC की स्थापना हुई।
- यह जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण और औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के कार्यान्वयन का परिणाम था।
- LIC ने 13.8 करोड़ शेयर बेचे, जिसमें इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक (ICICI) का 2.2% हिस्सा था।
- बाद में LIC ने अपनी 2% हिस्सेदारी ICICI बैंक में बेच दी।

बीमा क्षेत्र में भूमिका

- **एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा तक (Monopoly to Competition)**
 - 1956 से 2000 तक LIC का जीवन बीमा क्षेत्र में एकाधिकार था।
 - बाद में IRDA अधिनियम, 1999 के तहत निजी बीमाकर्ताओं को प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन LIC आज भी प्रमुख है।
- **सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता (Largest Life Insurer)**
 - प्रीमियम आय, ग्राहक आधार, पॉलिसी सक्रिय संख्या, और दावा निपटान दर में भारत का सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता।
- **व्यापक वितरण नेटवर्क (Wide Network)**
 - भारत भर में हजारों शाखा कार्यालय, एजेंट, उपशाखाएं, और उपकेंद्र कार्यालय।
 - ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी LIC की उपस्थिति।
- **विविध उत्पाद (Variety of Products)**
 - एंडोमेंट प्लान्स, टर्म एश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIPs), मनी-बैक पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा आदि।
 - विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला।

- **सामाजिक सुरक्षा प्रदाता (Social Security Provider)**

- विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कम प्रीमियम योजनाएं और माइक्रो-इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

- **विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू (Trust and Brand Value)**

- भारत में LIC को सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय बीमाकर्ता माना जाता है।
- यह निजी कंपनियों पर बढ़त प्रदान करता है।

अर्थव्यवस्था में योगदान (Contributions to Economy)

- **पूंजी संग्रहण (Capital Mobilization)**

- LIC बड़ी मात्रा में घरेलू बचत प्रीमियम के रूप में एकत्रित करता है और इन्हें उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करता है।

- **बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure Development)**

- रेल, सड़क, पुल, आवासीय परियोजनाएं, पावर प्लांट, सिंचाई और औद्योगिक विकास में LIC निवेश करता है।

- **सरकारी उधारी का समर्थन (Support to Government Borrowing)**

- सरकार की प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स में नियमित निवेश।
- वित्तीय घाटे और विकास योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता।

- **रोजगार सृजन (Employment Generation)**

- व्यापक एजेंट नेटवर्क, शाखा कार्यालय और सहयोगी सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना।

- **वित्तीय स्थिरता (Financial Stability)**

- मजबूत संस्थागत निवेशक के रूप में LIC आर्थिक संकट के समय वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

- **GDP में योगदान (Contribution to GDP)**

- बीमा प्रवेश (penetration) और घनत्व (density) को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि में LIC योगदान देता है।

- **वैश्विक उपस्थिति (Global Presence)**

- नेपाल, फिजी, मॉरीशस, सिंगापुर, UAE और UK में कार्यालय स्थापित करके भारत के बीमा व्यवसाय का वैश्विक विस्तार।

अध्याय 12: सामान्य बीमा (General Insurance)

सामान्य बीमा क्या है?

- जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण (1956) के बाद, सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की भी मांग उठी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता से यह मांग और मजबूत हुई।
- इसके बावजूद सरकार ने कई वर्षों तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।
- 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की मांग और बढ़ गई।
- वर्ष 1971 में सरकार ने सामान्य बीमा व्यवसाय का अधिग्रहण किया।
- पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण लागू करने हेतु, संसद ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 पास किया, जो 1 जनवरी 1973 से लागू हुआ।

सामान्य बीमा निगम भारत (General Insurance Corporation of India – GIC)

- यह निगम केंद्रीय सरकार द्वारा 22 नवम्बर 1972 को कंपनियां अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया।
- इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है।

GIC के कार्य (Role and Functions of GIC)

1. सामान्य बीमा व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालित करना।
2. बेहतर बीमा सेवाएं प्रदान करना।

GIC ने सामान्य बीमा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य और योगदान दिए, जिनमें शामिल हैं:

- बीमा कंपनियों का समर्थन एवं पुनर्बीमा (Reinsurance) प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बीमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करना।
- बीमा कंपनियों के नियमन में सहायता करना।

यह अध्याय सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, GIC की स्थापना, और उसके कार्यों को विस्तारपूर्वक समझाता है।

अध्याय 13: बीमा और आर्थिक विकास (Insurance and Economic Development)

बीमा और आर्थिक विकास

बीमा भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक मजबूत आधार बन गया है।

- आर्थिक विकास के लिए बीमा निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है:
 - पूंजी निवेश को संग्रहीत करना
 - उद्योग स्थापित करना
 - आर्थिक विकास का विस्तार करना
 - वैश्विक व्यापार का विकास करना
 - वित्तीय मध्यस्थता करना

भारत के आर्थिक विकास में बीमा की भूमिका

(i) बचत और बीमा (Savings and Insurance)

- बीमा कंपनियाँ बचत को एकत्रित कर उत्पादक गतिविधियों में निवेश करती हैं।
- यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनता है।

(ii) पूंजी निर्माण और बीमा (Capital Formation and Insurance)

- पूंजी निर्माण देश के विकास की नींव होती है।
- इसमें उद्योग, मशीनरी, उपकरण, भवन, परिवहन और संचार शामिल हैं।
- वास्तविक बचत, निवेश गतिविधियाँ और रोजगार अवसरों का विस्तार पूंजी निर्माण के तीन मुख्य स्तंभ हैं।
- इस प्रक्रिया में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारियाँ (Duties for Industrial and Social Sectors)

- बीमा कंपनियों को अपनी निधियों का एक निश्चित हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य होता है।
- पिछले पाँच वर्षों में यह आवश्यक अनुपात 5%, 7%, 10%, 12%, और 15% के बीच रहा है।

(iv) वित्तीय मध्यस्थता (Financial Intermediation)

- बीमा वित्तीय मध्यस्थता की एक प्रणाली प्रदान करता है।
- यह फंड्स को संग्रहीत करने और उनके उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- इस प्रकार, पूंजी प्रवाह को बेहतर बनाता है और अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

(v) **व्यापार और वाणिज्य का विकास (Trade and Commerce Development)**

- बीमा व्यापार और वाणिज्य को जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करके सुविधाजनक बनाता है।
- यह वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास उत्पन्न करता है।
- सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है, जिससे सरकार पर बोझ कम होता है।

यह अध्याय बीमा की आर्थिक भूमिका को विस्तार से समझाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि बीमा न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन है, बल्कि देश की समग्र आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अध्याय 14: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority – PFRDA)

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

- भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीतियों की समीक्षा हेतु सरकार ने वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय परियोजना "OASIS" की शुरुआत की।
- OASIS रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को अलग रखते हुए नए केंद्रीय और राज्य सरकार सेवकों के लिए परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (Defined Contribution Pension System) लागू की।
- 23 अगस्त 2003 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना की गई।
- पेंशन प्रणाली को विकसित, विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह प्राधिकरण बनाया गया।
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 लागू हुआ और फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया।
- PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को विनियमित करता है, जिसके तहत केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी संस्थान/संगठन और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं।

PFRDA के कार्य (Functions of PFRDA)

- पेंशन से संबंधित मामलों और प्रणालियों पर ग्राहकों और जनता को शिक्षित करना।
- विभिन्न मध्यस्थों (जैसे ग्राहक, बैंक, एजेंट) के बीच विवाद निवारण का समर्थन करना।
- ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
- देश में विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना।
- पेंशन निधियों और पेंशन योजनाओं से संबंधित हर कार्य की निगरानी एवं नियमन करना।
- पेंशन नियामक फंड के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना को बढ़ावा देना।

अध्याय 15: भारत में सरकारी बीमा योजनाएँ (Government

Insurance Schemes in India)

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख बीमा योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – PMSBY)

- यह योजना 2015-16 के वार्षिक बजट में 28 फरवरी 2015 को घोषित की गई थी।
- यह एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर बीमा राशि का दावा किया जा सकता है।
- **पात्रता:** 18 से 70 वर्ष के बीच आयु वाले व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकते हैं। वार्षिक प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष भुगतान करना होता है।
- **कवर:** दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख का भुगतान; स्थायी आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का भुगतान।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Rashtriya Swasthya Bima Yojana – RSBY)

- भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
- **पात्रता:**
 - असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले BPL श्रेणी के श्रमिक और उनके परिवार (अधिकतम 5 सदस्य) योजना के तहत लाभान्वित होते हैं।
 - स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है ताकि लाभार्थियों की पहचान हो सके।
- **लाभ:**
 - वार्षिक परिवार बीमा राशि ₹30,000।
 - केंद्र सरकार 75% प्रीमियम योगदान देती है (अधिकतम ₹565 प्रति परिवार प्रति वर्ष)।
 - राज्य सरकार 25% प्रीमियम योगदान देती है।

3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees State Insurance Scheme – ESI)

- यह योजना श्रमिक राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा संचालित होती है।
- **लाभ:**
 - चिकित्सा सुविधा: बीमित व्यक्ति और उनके परिवार को बीमारी के समय नगद-मुक्त चिकित्सा सेवा।
 - बीमारी भत्ता: बीमार होने पर 70% वेतन, गंभीर बीमारी में 80% तक।

-
- मातृत्व भत्ता: महिला श्रमिकों को 26 सप्ताह तक 100% वेतन।
 - विकलांगता भत्ता: दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता पर 90% वेतन।
 - आश्रित भत्ता: कार्यरत अवस्था में मृत्यु होने पर आश्रितों को वेतन का 90% पेंशन।
-

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

- पात्र लोग (18-50 वर्ष) अपने बैंक खाते के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम ₹436 (लगभग ₹1 प्रतिदिन) का भुगतान करके ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।
 - यह योजना दुर्घटना और प्राकृतिक कारणों से मृत्यु दोनों को कवर करती है।
 - LIC द्वारा संचालित।
-

5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

- भारत सरकार ने 5 जनवरी 2018 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना लॉन्च की।
 - भारतीय नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, वे निश्चित मासिक रिटर्न के लिए 10 वर्षों तक निवेश कर सकते हैं।
 - योजना पर GST मुक्त है।
 - यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को संचित कोष का भुगतान किया जाएगा।
-

6. आम आदमी बीमा योजना (AABY)

- 2 अक्टूबर 2007 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना।
 - ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या कार्यरत सदस्य को जीवन बीमा कवर और स्थायी/अस्थायी विकलांगता की सुरक्षा प्रदान करती है।
 - आयु: 18 से 59 वर्ष।
 - लाभ:
 - प्राकृतिक मृत्यु पर ₹30,000।
 - दुर्घटना मृत्यु पर ₹75,000।
 - स्थायी विकलांगता पर ₹37,500।
-

7. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat – AB)

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने हेतु।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास।
- दो घटक:
 - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Welfare Centres – HWCs)
 - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – PMJAY):
- विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना।
- प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक स्वास्थ्य सेवा मुफ्त।
- लाभार्थी देश भर के सार्वजनिक या निजी अस्पताल में इसका उपयोग कर सकते हैं।

अध्याय 16: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PM-FBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM-FBY)

- यह योजना 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- उद्देश्य: किसानों को फसल खराबी के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना, जिससे उनकी आय स्थिर रहे।

योजना के मुख्य तत्व

- खरीफ फसल का प्रीमियम: बीमित राशि का 2%।
- रबी फसल का प्रीमियम: बीमित राशि का 1.5%।
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम: 5% निर्धारित।
- किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card – KCC) होता है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अन्य किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक (Optional) है।

पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme)

- यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई।
 - उद्देश्य: मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के कारण अनुमानित उत्पादन हानि को कम करना।
 - योजना के माध्यम से फसल उत्पादन में हो सकने वाली हानि के वित्तीय जोखिम से किसान सुरक्षित रहते हैं।
 - बीमित घटनाओं में फसल खराबी, प्राकृतिक आपदाएं, और अनियमित मौसम शामिल होते हैं।
 - यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है और कृषि क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होती है।
-

यह अध्याय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की संरचना, उद्देश्य, लाभ, और किसानों के लिए उनके योगदान को विस्तार से समझाता है।

अध्याय 17: महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

1. **राष्ट्रीय बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (National Insurance Business (Nationalization) Act, 1972)**
 - यह अधिनियम 1972 में पारित किया गया और 1 जनवरी 1973 से लागू हुआ।
2. **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 और 37 (Articles 27 and 37 of the Indian Constitution)**
 - यह जीवन बीमा निधियों के निवेश से संबंधित कानूनी विनियम प्रदान करते हैं।
3. **भारतीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1912 (Indian Cooperative Societies Act, 1912)**
 - पंजीकृत सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
4. **अमेरिकी अनुभव तालिका (American Experience Table)**
 - 1868 में बनाई गई थी, जो अमेरिका में जीवन बीमा आंकड़ों पर आधारित थी।
5. **भारतीय अनुभव के आधार पर मृत्यु दर तालिका (Mortality Tables)**
 - भारतीय अनुभव के आधार पर मृत्यु दर तालिका तैयार करने का कार्य ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सौंपा गया।
6. **प्राकृतिक प्रीमियम योजना (Natural Premium Plan)**
 - इस योजना के तहत प्रीमियम दर आयु के अनुसार वार्षिक रूप से तय की जाती है।
7. **सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities – G-Secs)**
 - इन्हें भारतीय सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 के तहत परिभाषित किया गया है।
8. **नवीनीकरण योग्य संपूर्ण जीवन पॉलिसी (Renewable Whole Life Policy)**
 - इसे वैकल्पिक संपूर्ण जीवन पॉलिसी (Optional Whole Life Policy) भी कहा जाता है।
9. **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1946 (Employees State Insurance Act, 1946)**
 - यह अधिनियम संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।
10. **बीमा सिद्धांत के आधार (Theory of Probability and Theory of Large Numbers)**
 - बीमा सिद्धांत इसी पर आधारित होता है।
11. **प्रथम बीमा संस्थान (First Insurance Institution)**
 - 1696 में "Hand in Hand" नामक बीमा संस्था की स्थापना हुई।
12. **समुद्री बीमा का व्यावसायिक अभ्यास (Marine Insurance as Commercial Practice)**
 - इटली में वर्ष 1523 में "Ordinance of Florence" के रूप में शुरू हुआ।
13. **बीमा एक अनुबंध है (Insurance as a Contract)**
 - यह दो पक्षों के बीच अनुबंध है, जिसमें एक पक्ष जोखिम का बोझ उठाता है और दूसरे पक्ष निश्चित प्रीमियम के बदले सुरक्षा प्राप्त करता है।

-
14. **समुद्री जोखिम की परिभाषा (Marine Risk)**
- भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 6 के तहत परिभाषित।
15. **IRDA के कार्य (Functions of IRDA)**
- धारा 14 के तहत निर्दिष्ट।

संपूर्ण अध्यायों का सारांश (Summary of All Chapters)

अध्याय 1: बीमा का उद्भव और विकास

बीमा का उद्भव सामूहिक रूप से जोखिम साझा करने के रूप में हुआ। भारत में इसके प्रमाण प्राचीन ग्रंथों और समुदायिक प्रथाओं में मिलते हैं। समुद्री बीमा सबसे पहले प्रचलित हुआ, उसके बाद अग्नि बीमा और जीवन बीमा आया। आधुनिक बीमा यूरोप में विकसित हुआ। भारत में ब्रिटिश काल के बाद बीमा का विकास तेजी से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक कंपनियां बनीं और बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ।

अध्याय 2: बीमा का अर्थ और परिभाषा

बीमा का अर्थ जोखिम से बचाव के लिए फंड का एकत्रीकरण है। यह एक अनुबंध होता है, जिसमें बीमाकर्ता नुकसान के लिए मुआवजा देने का वचन देता है, बदले में बीमाधारक प्रीमियम का भुगतान करता है। मूल विचार → जोखिम का हस्तांतरण और साझा करना।

अध्याय 3: बीमा की प्रकृति

बीमा एक अनुबंध है जो अच्छे विश्वास, क्षतिपूर्ति और जोखिम साझा करने के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह अनिश्चितता को कम करता है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी प्रकृति सुरक्षा (Risk Cover) और संवर्धन (Savings Mobilization) दोनों प्रकार की होती है।

अध्याय 4: बीमा के कार्य

- प्राथमिक कार्य: जोखिम हस्तांतरण, सुरक्षा प्रदान करना, निश्चितता और जोखिम का वितरण।
- द्वितीयक कार्य: पूंजी निर्माण, व्यापार एवं उद्योग का प्रोत्साहन, हानि निवारण, आर्थिक विकास, और वित्तीय स्थिरता।

अध्याय 5: बीमा की उपयोगिता

- व्यवसाय के लिए लाभ: जोखिम कवर, क्रेडिट सुविधा, बचत का साधन।
- समाज के लिए लाभ: सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर की स्थिरता, पूंजी निर्माण।

-
- व्यक्तियों के लिए लाभ: जोखिम से सुरक्षा, हानि चिंता से मुक्ति, परिवार की जरूरतों का प्रावधान।
-

अध्याय 6: बीमा के प्रकार

- समुद्री बीमा – जहाज, माल, मालवाहक शुल्क की हानि।
 - अग्नि बीमा – आग से हुए नुकसान की सुरक्षा।
 - जीवन बीमा – मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी से सुरक्षा।
 - सामाजिक बीमा – कमजोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं।
 - विविध बीमा – मोटर, स्वास्थ्य, फसल, देयता बीमा आदि।
-

अध्याय 7: बीमा का वर्गीकरण

- व्यवसाय के आधार पर: जीवन, सामान्य, सामाजिक, समुद्री, अग्नि, विविध।
 - जोखिम की प्रकृति के आधार पर: व्यक्तिगत (Life, Accident, Health), संपत्ति (Fire, Marine, Crop), देयता (Legal Liability), गारंटी बीमा।
-

अध्याय 8: बीमा के सिद्धांत

- उच्चतम सच्चाई, बीमित हित, क्षतिपूर्ति, निकटतम कारण, हानि न्यूनतमकरण, योगदान, स्थानाधिकार।
-

अध्याय 9: IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)

1999 में स्थापित, IRDAI भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करता है। कार्य: लाइसेंस जारी करना, बीमाकर्ताओं/एजेंट्स का नियमन, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सॉल्वेंसी सुनिश्चित करना, और बीमा क्षेत्र का विकास।

अध्याय 10: जीवन बीमा

- मृत्यु, विकलांगता, वृद्धावस्था से सुरक्षा।
- निवेश और बचत का माध्यम।
- आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा।
- पूंजी निर्माण और ऋण/पेंशन सुविधा।

अध्याय 11: LIC (Life Insurance Corporation of India)

1956 में स्थापित, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी।

- भूमिकाएँ: एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा, सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता, व्यापक नेटवर्क, विविध उत्पाद, सामाजिक सुरक्षा।
- योगदान: बुनियादी ढांचे में निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, रोजगार सृजन, वैश्विक विस्तार।

अध्याय 12: सामान्य बीमा

अग्नि, समुद्री, स्वास्थ्य, मोटर जैसे गैर-जीवन जोखिम।

- GIC (General Insurance Corporation) का गठन 1972 में राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ।
- 2000 में निजी कंपनियों को भी प्रवेश दिया गया। GIC अब भी राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में कार्यरत।

अध्याय 13: बीमा और आर्थिक विकास

- बचत को उत्पादक निवेश में परिवर्तित करना।
 - बुनियादी ढांचे (सड़क, पावर, आवास) में निवेश।
 - व्यवसाय और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना।
 - व्यापार, उद्योग और सरकारी उधारी का समर्थन।
 - संकट के समय स्थिरता बनाए रखना।
-

अध्याय 14: PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority)

2003 में स्थापित।

- NPS (National Pension System) का संचालन।
- उद्देश्य: वृद्धावस्था आय सुरक्षा, पेंशन निधियों का नियमन, वित्तीय समावेशन, दीर्घकालिक बचत।

अध्याय 15: भारत में सरकारी बीमा योजनाएं

- PMSBY (दुर्घटना बीमा),
- PMJJBY (जीवन बीमा),
- RSBY & आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य बीमा),
- AABY (गरीब परिवार),
- PMVVY (वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना),
- ESI (कर्मचारी स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा)।

अध्याय 16: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM-FBY)

- फसल खराबी के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज।
- खरीफ फसल: प्रीमियम 2%, रबी फसल: 1.5%।
- मौसम आधारित फसल बीमा: प्रतिकूल मौसम के कारण फसल हानि की भरपाई।

अध्याय 17: महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 एवं 37।
- सहकारी समितियां अधिनियम, 1912।
- अमेरिकी अनुभव तालिका (1868)।
- भारतीय अनुभव पर आधारित मृत्यु दर तालिका।
- प्राकृतिक प्रीमियम योजना।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs)।
- नवीनीकरण योग्य संपूर्ण जीवन पॉलिसी।
- श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम, 1946।

-
- संभाव्यता और बड़ी संख्या का सिद्धांत।
 - प्रथम बीमा संस्था "Hand in Hand" (1696)।
 - समुद्री बीमा व्यावसायिक प्रथा इटली में 1523 में शुरू।
 - बीमा एक अनुबंध।
 - IRDA के कार्य अधिनियम की धारा 14 के तहत।